

# Cybertrading-Anlagebetrug

## Wittfeldt – Bremen

### Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                              |
|--------|-------------------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (Markdown) (22)         |
| Teil 2 | E-Mails (4)                         |
| Teil 3 | Excel-Tabellen (2)                  |
| Teil 4 | Word-Dokumente (3)                  |
| Teil 5 | Bildanlagen und Screenshots (3)     |
| Teil 6 | PDF-Anhänge (Originaldokumente) (2) |

## Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01\_aktenvorblatt\_pflueger\_schoeneberg.md

### Aktenvorblatt – Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht

**Kanzlei:** Pflüger Schoeneberg Bankrecht GbR

**Anschrift:** Am Markt 14 · 28195 Bremen

**Telefon:** 0421 / 33 88 20-0

**Fax:** 0421 / 33 88 20-99

**E-Mail:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**Web:** www.pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

#### Mandatsangaben

| Feld                                   | Inhalt                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>**Aktenzeichen intern**</b>         | PS-BKR-2026-0412                                                             |
| <b>**Mandant<br/>(Auftraggeber)**</b>  | Daniel Wittfeldt (handelnd für und mit Vollmacht seiner Mutter)              |
| <b>**Betroffene<br/>Geschädigte**</b>  | Eva-Maria Wittfeldt, geb. 14.03.1962, Bremen-Vegesack                        |
| <b>**Mandatsart**</b>                  | Anlagebetrugssache / Bank- und Kapitalmarktrecht / Strafrecht                |
| <b>**Zuständiger Anwalt**</b>          | Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht |
| <b>**Sachbearbeiterin**</b>            | Henriette Böckmann (RA-Fachangestellte)                                      |
| <b>**Mandatseingang**</b>              | 03.04.2026                                                                   |
| <b>**Erstgespräch**</b>                | 07.04.2026, 10:00 Uhr                                                        |
| <b>**Auftraggeber-Adresse**</b>        | Daniel Wittfeldt, Deichstr. 88, 28757 Bremen                                 |
| <b>**Tel. Daniel Wittfeldt**</b>       | 0176 / 44 71 82 03                                                           |
| <b>**E-Mail Daniel<br/>Wittfeldt**</b> | d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de                                                |

#### Gegner / Beteiligte

| Partei                                                       | Funktion                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sparkasse Bremen,<br>Hauptsitz Am Brill 1–3,<br>28195 Bremen | Kontoführendes Institut / Kreditgeber |
| CryptoFutureMax.io<br>(Betreibergesellschaft<br>unbekannt)   | Mutmaßliche Betrugsplattform          |
| ZA Bank Ltd.,<br>Hongkong                                    | Empfängerbank (Überweisungen)         |
| Trustless Banking S.A.,<br>Tallinn/Estland                   | Empfängerbank (Überweisungen)         |
| Cyprus Popular Bank<br>(insolvent) /<br>Nachfolgeeinrichtung | Empfängerbank (Überweisungen)         |
| „Robert Volkmann“,<br>Account-Manager                        | Mutmaßlicher Täter / Alias            |
| Schufa Holding AG,<br>Kormoranweg 5, 65201<br>Wiesbaden      | Auskunftei                            |

## Verfahrensdaten

| Verfahren                                       | Aktenzeichen             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Polizei Bremen ZKD<br>AG Cybercrime             | ZD 3001 UJs 8841/26      |
| LG Bremen (Klage ./.<br>Sparkasse)              | 4 O 215/26               |
| AG<br>Bremen-Blumenthal<br>(Schufa-Streit)      | 15 C 124/26              |
| BaFin Frankfurt<br>(Anzeige<br>MiCA/Stablecoin) | BaFin-Az. in Bearbeitung |

## Schadensübersicht (vorläufig)

| Schadenposten                                                | Betrag                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Überweisungen<br>Sparkasse →<br>CryptoFutureMax<br>insgesamt | <b>**387.420,00 EUR**</b> |
| davon aus Erbschaft<br>Wittfeldt-Tante                       | ca. 120.000,00 EUR        |

| Schadenposten                                         | Betrag                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| davon aus Riester-Renten-Auflösung                    | ca. 52.000,00 EUR             |
| davon aus Hypothekendarlehen Sparkasse                | 75.000,00 EUR                 |
| Vermeintliche „Steuer-Vorauszahlung“ an CFM           | 31.000,00 EUR                 |
| Vermeintliche „AML-Kautions“ an CFM                   | 18.000,00 EUR                 |
| Offene Darlehensrestschuld Sparkasse (nach Kündigung) | 71.380,00 EUR                 |
| <b>**Gesamtschaden (vorläufig)**</b>                  | <b>**ca. 458.420,00 EUR**</b> |

## Rechtsschutzversicherung

Keine Rechtsschutzversicherung vorhanden. Prozesskostenhilfe zu prüfen (§ 114 ff. ZPO). PKH-Antrag liegt vor.

## Fristen (Übersicht → Aktenstück 22)

- Strafanzeige erstattet: 08.04.2026
- BaFin-Anzeige: 14.04.2026
- Widerspruch Kreditkündigung: 17.04.2026
- Schufa-Löschungsbegehren: 21.04.2026
- Verjährung Bereicherungsansprüche: laufend (§ 195 BGB, regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre ab Kenntniserlangung)
- Klageeinreichung LG Bremen: angestrebt bis 30.06.2026

## Bearbeitungsstand

- [x] Erstgespräch geführt (07.04.2026)
- [x] Vollmacht erteilt (Eva-Maria Wittfeldt + Daniel Wittfeldt)
- [x] Strafanzeige erstattet
- [x] BaFin-Anzeige eingereicht
- [x] Widerspruch Kreditkündigung versandt
- [ ] Schufa-Löschungsklage AG Bremen-Blumenthal
- [ ] Hauptklage LG Bremen ./. Sparkasse

- [ ] Klage LG Frankfurt ./.. Empfängerbanken

\*Letzte Aktualisierung: 30.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

Datei: 02\_chronologie\_anlagebetrug\_09\_2024\_04\_2026.md

# Chronologie: Cybertrading-Anlagebetrug Wittfeldt – September 2024 bis April 2026

Aktenzeichen: PS-BKR-2026-0412

Erstellt: 08.04.2026 · Dr. Severin Pflüger

## Vorbemerkung

Die nachfolgende Chronologie stützt sich auf Kontoauszüge der Sparkasse Bremen, E-Mail-Ausdrucke (redacted, Aktenstück 05), Angaben des Auftraggebers Daniel Wittfeldt sowie die eidesstattliche Erklärung der Geschädigten Eva-Maria Wittfeldt vom 06.04.2026.

## Zeitlinie

### September 2024 – Erstkontakt

| Datum          | Ereignis                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. 05.09.2024 | Eva-Maria Wittfeldt (EMW) erhält über Facebook-Anzeige Hinweis auf „CryptoFutureMax.io – Krypto-Renditen bis 18 % p.m.“                                                                                                                  |
| 08.09.2024     | Erstkontakt mit „Account-Manager Robert Volkmann“ per WhatsApp (+44 7700 900 441). Volkmann gibt vor, geprüfter Finanzberater mit Sitz London zu sein.                                                                                   |
| 12.09.2024     | Volkmann übermittelt per E-Mail ein angebliches „Investitionspaket Silber“ (PDF, gefälschtes BaFin-Logo) sowie persönliche Anmeldedaten für Dashboard cryptofuturemax.io.                                                                |
| 18.09.2024     | <b>**Erste Überweisung:**</b> 38.000 EUR von Konto Wittfeldt (IBAN DE44 2905 0101 1004 xxxx xx, Sparkasse Bremen) auf ZA Bank Ltd. Hongkong (Empfänger-IBAN HK20 0030 0000 4xxx; Verwendungszweck: „Investment Account CFMX-00418-EMW“). |

### Oktober 2024

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.10.2024 | EMW sieht auf Dashboard-Screenshot angeblichen Portfoliowert 41.500 EUR (+3.500 EUR Buchgewinn).                                                  |
| 14.10.2024 | <b>**Zweite Überweisung:**</b> 42.000 EUR → Trustless Banking S.A., Tallinn (IBAN EE38 2200 2210 xxxx xxxx; VWZ: „CFMX Portfolio Extension EMW“). |

| Datum      | Ereignis                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.10.2024 | Volkman gratuliert per WhatsApp zum „starken Monat“, sendet PDF-Kontoauszug (Fake) mit Gesamtwert 87.900 EUR. |

## November 2024

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.11.2024 | Volkman drängt zu weiterer Einzahlung, da „exklusiver Trading-Pool“ zum 01.12.2024 schließe.                                                  |
| 15.11.2024 | <b>**Dritte Überweisung:**</b> 58.500 EUR → Cyprus Popular Bank (Zypern, IBAN CY17 0020 0195 xxxx xxxx xxxx; VWZ: „CFMX Tier-2 Upgrade EMW“). |
| 28.11.2024 | EMW erkundigt sich nach Teilauszahlung (10.000 EUR). Volkman teilt mit, Auszahlung müsse erst „Compliance-Prüfung“ (ca. 14 Tage) durchlaufen. |

## Dezember 2024

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.12.2024 | Compliance-Prüfung angeblich abgeschlossen; Auszahlung verspätet sich wegen „SEPA-Clearing-Problem“.                                                                                                                                                     |
| 18.12.2024 | <b>**Vierte Überweisung:**</b> 89.000 EUR → ZA Bank Ltd., Hongkong (neue IBAN, VWZ: „CFMX Premium-Tier EMW“). Dies ist der größte Einzelbetrag. EMW hebt hierfür u. a. die Riester-Renten-Auflösung an (52.000 EUR Auszahlungsbetrag nach Abzug Steuer). |

## Januar 2025

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.01.2025 | EMW beantragt bei Sparkasse Bremen Hypothekendarlehen über 75.000 EUR mit Eintragung einer Grundschuld auf ihrer Eigentumswohnung Bremen-Vegesack, Kiefernstraße 17, 28757 Bremen. Darlehenszweck gegenüber Sparkasse: „Sanierungsmaßnahmen Wohngebäude“. |
| 22.01.2025 | Darlehensauszahlung 75.000 EUR auf Girokonto Wittfeldt.                                                                                                                                                                                                   |
| 24.01.2025 | <b>**Fünfte Überweisung:**</b> 51.000 EUR → Trustless Banking S.A., Tallinn (VWZ: „CFMX Re-Investment Tranche 5 EMW“). Aus dem Darlehen stammend.                                                                                                         |

## Februar 2025

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2025 | Volkman fordert per E-Mail „Steuer-Vorauszahlung 31.000 EUR an Finanzbehörde UK“, damit Gewinne von angeblich 94.700 EUR ausgezahlt werden könnten.                      |
| 11.02.2025 | <b>**Sechste Überweisung:**</b> 47.420 EUR → Trustless Banking S.A. (kombiniert: 31.000 EUR „Steuer“ + 16.420 EUR restliche Ersparnisse; VWZ: „Tax Compliance CFM EMW“). |

| Datum      | Ereignis                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 18.02.2025 | Auszahlung erneut verschoben, nun wegen angeblicher „AML-Kaution 18.000 EUR“. |

## März 2025

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.03.2025 | <b>**Siebte Überweisung:**</b> 61.500 EUR → ZA Bank Ltd. Hongkong (VWZ: „AML Deposit & Final Settlement EMW“). EMW hat nun keine liquiden Mittel mehr. |
| 15.03.2025 | Dashboard von cryptofuturemax.io zeigt angeblichen Portfoliowert 812.400 EUR – unerreichbar, da Login-Code nicht mehr funktioniert.                    |
| 28.03.2025 | EMW versucht Kontaktaufnahme mit Volkmann; WhatsApp-Nummer gesperrt, E-Mails prallen zurück.                                                           |

## April 2025 bis März 2026

| Datum          | Ereignis                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| April 2025     | EMW wendet sich an Verbraucherzentrale Bremen; wird beruhigt, solle noch zuwarten.   |
| Juni 2025      | EMW kann Sparkassen-Darlehensraten (mtl. 623 EUR) nicht mehr leisten. Erste Mahnung. |
| September 2025 | Zweite Mahnung Sparkasse; Ankündigung Kreditkündigung.                               |
| November 2025  | Sparkasse kündigt Darlehen fristlos (§ 490 BGB). Offener Betrag: 71.380 EUR.         |
| Dezember 2025  | Sparkasse meldet EMW an Schufa (Forderung 71.380 EUR, Merkmal P).                    |
| Januar 2026    | EMW erhält Schufa-Auskunft; Scoring stark verschlechtert (Klasse H).                 |

## April 2026 – Mandatsbeginn

| Datum      | Ereignis                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.04.2026 | Daniel Wittfeldt entdeckt bei Besuch Geldflüsse auf Auszügen der Mutter, erkennt Muster. |
| 03.04.2026 | Mandatsanfrage bei Pflüger Schoeneberg Bankrecht.                                        |
| 07.04.2026 | Erstgespräch mit Dr. Pflüger; Vollmacht erteilt.                                         |
| 08.04.2026 | Strafanzeige bei Polizei Bremen ZKD AG Cybercrime. AZ: ZD 3001 UJs 8841/26.              |
| 14.04.2026 | BaFin-Anzeige wegen MiCA-/Stablecoin-Verstößen.                                          |
| 17.04.2026 | Widerspruch gegen Kreditkündigung (§ 490 BGB).                                           |
| 21.04.2026 | Schufa-Löschungsbegehren.                                                                |

## Zusammenfassung Überweisungsstruktur

| Nr.       | Datum      | Betrag (EUR)   | Empfängerbank          | Land     |
|-----------|------------|----------------|------------------------|----------|
| 1         | 18.09.2024 | 38.000,00      | ZA Bank Ltd.           | Hongkong |
| 2         | 14.10.2024 | 42.000,00      | Trustless Banking S.A. | Estland  |
| 3         | 15.11.2024 | 58.500,00      | Cyprus Popular Bank    | Zypern   |
| 4         | 18.12.2024 | 89.000,00      | ZA Bank Ltd.           | Hongkong |
| 5         | 24.01.2025 | 51.000,00      | Trustless Banking S.A. | Estland  |
| 6         | 11.02.2025 | 47.420,00      | Trustless Banking S.A. | Estland  |
| 7         | 07.03.2025 | 61.500,00      | ZA Bank Ltd.           | Hongkong |
| **Summe** |            | **387.420,00** |                        |          |

\*Erstellt: 08.04.2026 · Dr. S. Pflüger, Fachanwalt Bank- und Kapitalmarktrecht\*

Datei: 03\_kanzleिनotiz\_erstgesprach\_wittfeldt.md

## Kanzleिनotiz – Erstgespräch Wittfeldt

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Datum des Gesprächs:** 07.04.2026, 10:00 – 12:30 Uhr

**Ort:** Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht, Am Markt 14, Bremen

**Gesprächsleitung:** Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger

**Anwesend:** Daniel Wittfeldt (Auftraggeber, Sohn), Eva-Maria Wittfeldt (Geschädigte)

**Protokoll:** Henriette Böckmann (RA-Fachangestellte)

### 1. Vorstellung und Ausgangssituation

Daniel Wittfeldt (38 Jahre, Informatiker, Bremer Software AG) berichtet, er habe am 02.04.2026 bei einem Besuch bei seiner Mutter zufällig Kontoauszüge der Sparkasse Bremen auf dem Küchentisch gesehen. Sieben Überweisungen ins Ausland in einem Zeitraum von September 2024 bis März 2025 mit einem Gesamtvolumen von 387.420 EUR hätten ihn sofort alarmiert. Seine Mutter Eva-Maria Wittfeldt (64 Jahre, vorzeitig pensionierte Diplom-Ingenieurin) habe zunächst abgewiegelt und erklärt, sie vertraue dem System und ihrem Berater Robert Volkmann.

Eva-Maria Wittfeldt ist nach eigenen Angaben seit 2002 berentet. Hintergrund: Die Schließung der Vulkan-Werft Bremen 2002 habe zum Verlust ihres Arbeitsplatzes als Ingenieurin im Schiffbau geführt. Sie habe anschließend ARGE-Leistungen bezogen und sei schließlich vorzeitig in Erwerbsminderungsrente gegangen. Ihr monatliches Einkommen betrage ca. 980 EUR (EM-Rente) sowie einen geringen Versorgungsausgleich. Sie lebe in einer abbezahlten Eigentumswohnung in Bremen-Vegesack.



## 2. Herkunft der überwiesenen Gelder

Frau Wittfeldt erläutert die Herkunft der 387.420 EUR:

- **Erbschaft nach Tante Hildegard Wittfeldt** (verstorben August 2024): ca. 120.000 EUR Bankguthaben, ausgezahlt September 2024.
- **Riester-Renten-Auflösung**: Frau Wittfeldt hat ihren Riester-Vertrag (Allianz) vorzeitig aufgelöst; Auszahlungsbetrag nach Rückzahlung der Förderung und Versteuerung: ca. 52.000 EUR (Dezember 2024).
- **Hypothekendarlehen Sparkasse Bremen**: 75.000 EUR, aufgenommen Januar 2025 unter dem Vorwand der Gebäudesanierung; tatsächlich vollständig an CryptoFutureMax weitergeleitet.
- **Restliches Sparvermögen**: ca. 140.420 EUR aus verschiedenen Sparkonten und dem Girokonto.

## 3. Ablauf der Betrugsmasche (Darstellung Frau Wittfeldt)

Frau Wittfeldt schildert: Sie habe über Facebook einen Beitrag gesehen, in dem Menschen von hohen Krypto-Gewinnen berichteten. Nach Klick auf den Link sei sie auf einer professionell wirkenden Website gelandet. „Robert Volkmann“ habe sich als freundlicher, deutschsprachiger Berater vorgestellt und ihr erklärt, wie „sichere USDT-Stablecoins“ ihr Ersparnis vermehren würden.

Das Dashboard habe täglich aktuelle „Trading-Reports“ gezeigt; die angeblichen Gewinne hätten zeitweise über 23.500 EUR pro Monat betragen. Sie sei von Volkmann regelmäßig per WhatsApp und E-Mail kontaktiert worden; dieser habe immer eine Erklärung gehabt, warum Auszahlungen nicht möglich seien (Compliance, Steuern, AML-Kaution).

**Psychologische Dimension:** Dr. Pflüger notiert, dass Frau Wittfeldt erkennbar emotional belastet ist. Sie schämt sich, gibt an, „dumm gewesen“ zu sein, und fragt mehrfach, ob sie strafrechtlich verfolgt werden könne. Es wird klargestellt, dass sie als Opfer gilt. Die Hinzuziehung eines psychiatrischen Gutachters zur Frage der Einsichtsfähigkeit und etwaiger kognitiver Vulnerabilität wird angesprochen (→ Aktenstück 15).

## 4. Rechtliche Erstbewertung durch Dr. Pflüger (vorläufig)

### 4.1 Strafrecht

- § 263 StGB (Betrug) liegt nahe: Täuschung über Existenz und Seriosität der Handelsplattform, Irrtumserregung bei EMW, Vermögensverfügung (Überweisungen), Schaden 387.420 EUR.
- Qualifikation § 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB (gewerbsmäßiger Bandenbetrug) zu prüfen; angesichts des systematischen Vorgehens wahrscheinlich.
- Strafanzeige bei Polizei Bremen ZKD (Zentrale Kriminalinspektion Digitale Kriminalität) zu erstatten.

### 4.2 Zivilrecht – Empfängerbanken

- § 675u BGB: Erstattungsanspruch bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen gegen die Sparkasse als Zahlungsdienstleister; allerdings sind die Überweisungen von EMW selbst autorisiert worden → primär keine unautorisierte Zahlung.
- Gleichwohl: Schadensersatzansprüche nach § 675v Abs. 3 BGB (grob fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten durch Sparkasse?) sowie Mitwirkungspflichten nach §§ 25h ff. KWG (Verdachtsmeldepflicht) zu prüfen.
- Bereicherungsrechtliche Ansprüche gegen Empfängerbanken (§ 812 BGB) möglicherweise durch Gutgläubigkeit gesperrt.

### 4.3 WpHG / Beratungspflichten der Sparkasse

- Sieben ungewöhnliche Auslandsüberweisungen an nicht bekannte Gegenparteien, teils in Drittstaaten; Muster für Money-Mule-Überweisungen erkennbar.
- Prüfung, ob Sparkasse Bremen ihre Pflichten aus § 25h KWG (Pflicht zur Verdachtsmeldung nach GwG) und aus §§ 63 ff. WpHG (Anlageberatungspflichten bei konkludentem Beratungsauftrag) verletzt hat.

### 4.4 Kreditkündigung

- Kündigung durch Sparkasse nach § 490 BGB; zu prüfen, ob Voraussetzungen (wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse) in dieser Form vorlagen oder ob die Kündigung wegen Mitverschulden der Sparkasse unwirksam ist.

### 4.5 MiCA / Stablecoin

- CryptoFutureMax bewarb USDT-Stablecoins; Prüfung, ob Art. 16 MiCA (Zulassungspflicht für E-Money-Token-Emittenten) oder Annexregelungen für Asset-Referenced Tokens verletzt wurden.
- BaFin-Anzeige zu erstatten.

### 4.6 Schufa

- Schufa-Eintrag 71.380 EUR (Kreditforderung Sparkasse); Prüfung, ob Eintrag rechtmäßig, insbesondere ob die der Forderung zugrundeliegende Kreditkündigung wirksam ist.

## 5. Beauftragung und nächste Schritte

Frau Eva-Maria Wittfeldt und Daniel Wittfeldt erteilen Dr. Pflüger umfassende Vollmacht (liegt bei).  
Folgende Schritte werden beauftragt:

1. Vollständige Kontoauszüge und alle E-Mails (inkl. Header) von CryptoFutureMax durch Daniel Wittfeldt beschaffen.
2. Strafanzeige bei Polizei Bremen ZKD (noch diese Woche).
3. BaFin-Anzeige.
4. Widerspruch gegen Kreditkündigung Sparkasse.
5. Schufa-Löschungsbegehren.
6. Prüfung PKH-Antrag für Hauptklage LG Bremen.

## 6. Honorarvereinbarung

Stundensatz Dr. Pflüger: 350 EUR zzgl. MwSt. Vorschuss: 3.500 EUR (bereits eingegangen am 09.04.2026). Abrechnung: monatlich nach RVG / vereinbartem Stundensatz. PKH-Antrag für Klageverfahren wird gestellt.

\*Kanzleinotiz erstellt: 07.04.2026 · H. Böckmann · Geprüft: Dr. S. Pflüger\*

Datei: 04\_aufstellung\_ueberweisungen\_sparkasse.md

# Aufstellung der Überweisungen – Sparkasse Bremen

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Erstellt:** 08.04.2026 auf Basis von Kontoauszügen der Sparkasse Bremen (Kopien beigelegt, Aktenstück 04-Anlage)

**Konto Wittfeldt:** DE44 2905 0101 1004 8830 12 (Girokonto) · Sparkasse Bremen · BIC: SBREDE22XXX

## Vollständige Überweisungsliste

| Nr. | Buchungsdatum | Valuta     | Betrag (EUR) | Empfänger                      | Empfänger-IBAN               | Empfänger-BIC / Bank | Land          | Verwendungszweck                  | Mitteilungsfeld |
|-----|---------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1   | 18.09.2024    | 18.09.2024 | 38.000,00    | CFM Trading Ltd. c/o ZA Bank   | HK2000300000481723001        | ZNBKHKHH             | Hongkong (HK) | Investment Account CFMX-00418-EMW | –               |
| 2   | 14.10.2024    | 14.10.2024 | 42.000,00    | Trustless Banking S.A.         | EE382200221088473801         | HABAE2X              | Estland (EE)  | CFMX Portfolio Extension EMW      | –               |
| 3   | 15.11.2024    | 15.11.2024 | 58.500,00    | Cyprus Popular Settlement Acc. | CY17002001950000350014005123 | BCYPCY2N             | Zypern (CY)   | CFMX Tier-2 Upgrade EMW           | –               |
| 4   | 18.12.2024    | 18.12.2024 | 89.000,00    | CFM Trading Ltd. c/o ZA Bank   | HK2000300000481723002        | ZNBKHKHH             | Hongkong (HK) | CFMX Premium-Tier EMW             | –               |
| 5   | 24.01.2025    | 24.01.2025 | 51.000,00    | Trustless Banking S.A.         | EE382200221088473802         | HABAE2X              | Estland (EE)  | CFMX Re-Investment Tranche 5 EMW  | Aus Darlehen    |
| 6   | 11.02.2025    | 11.02.2025 | 47.420,00    | Trustless Banking S.A.         | EE382200221088473803         | HABAE2X              | Estland (EE)  | Tax Compliance CFM EMW            | –               |

| Nr.       | Buchungsdatum | Valuta     | Betrag (EUR)   | Empfänger                    | Empfänger-IBAN        | Empfänger-BIC / Bank | Land          | Verwendungszweck                   | Mitteilungsfeld |
|-----------|---------------|------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 7         | 07.03.2025    | 07.03.2025 | 61.500,00      | CFM Trading Ltd. c/o ZA Bank | HK2000300000481723003 | ZNBKHKHH             | Hongkong (HK) | AML Deposit & Final Settlement EMW | –               |
| **Summe** |               |            | **387.420,00** |                              |                       |                      |               |                                    |                 |

## Aufschlüsselung nach Empfängerbank

| Empfängerbank          | Land     | Anzahl Überweisungen | Gesamtbetrag (EUR) |
|------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| ZA Bank Ltd.           | Hongkong | 3                    | 188.500,00         |
| Trustless Banking S.A. | Estland  | 3                    | 140.420,00         |
| Cyprus Popular Bank    | Zypern   | 1                    | 58.500,00          |
| **Gesamt**             |          | **7**                | **387.420,00**     |

## Finanzierungsquellen der überwiesenen Beträge

| Quelle                                           | Betrag (EUR) | Überweisungen zugeordnet   |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Erbschaft Wittfeldt-Tante (Zufluss Sept. 2024)   | 120.000,00   | Nr. 1, 2, tlw. Nr. 3       |
| Riester-Renten-Auflösung (Zufluss Dez. 2024)     | 52.000,00    | tlw. Nr. 4                 |
| Hypothekendarlehen Sparkasse (Zufluss Jan. 2025) | 75.000,00    | tlw. Nr. 4, Nr. 5          |
| Restliches Sparvermögen / Girokontoguthaben      | 140.420,00   | Nr. 3 (Rest), Nr. 6, Nr. 7 |
| **Gesamt**                                       |              | **387.420,00**             |

## Zahlungsauftrag-Analyse (rechtlich relevant)

### Frage der Autorisierung (§ 675j BGB)

Alle sieben Überweisungen wurden von Eva-Maria Wittfeldt **selbst** in Auftrag gegeben. Die Sparkasse hat die Aufträge ausgeführt. Im Sinne des § 675j BGB handelt es sich daher um **autorisierte Zahlungsvorgänge**. Ein unmittelbarer Erstattungsanspruch nach § 675u BGB (unberechtigte Zahlung) scheidet damit grundsätzlich aus.

Allerdings:

- **§ 675v Abs. 3 BGB:** Wenn der Zahlungsdienstleister (Sparkasse) eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) nicht angewendet hat oder Sorgfaltspflichten grob verletzt hat, kann eine Haftungsverschiebung eintreten.
- **§ 25h KWG / GwG:** Bei Überweisungen mit dem vorliegenden Muster (hohe Beträge, Ausland, unbekannte Empfänger, mehrfach kurz hintereinander) hätte die Sparkasse eine Verdachtsmeldung prüfen müssen. Unterlassene Verdachtsmeldung kann Amtshaftungsansprüche begründen.
- **§ 675z BGB** i.V.m. §§ 280, 241 Abs. 2 BGB: Verletzung von Hinweis- und Warnpflichten (Bankwarnpflicht bei erkennbarer Betrugsgefahrenlage).

### **Besonderheit Überweisung Nr. 5 (Darlehensgelder)**

Überweisung Nr. 5 (51.000 EUR, 24.01.2025) stammt nachweislich aus dem Hypothekendarlehen, das die Sparkasse selbst zwei Tage zuvor ausgezahlt hatte. Daraus ergibt sich ein besonderes Näheverhältnis: Die Sparkasse hat einerseits das Darlehen gewährt und andererseits die Auslandsüberweisung ohne Warnung ausgeführt. Dies verstärkt den Vorwurf der Verletzung von Aufklärungspflichten erheblich.

## **Bankwarnpflicht – Indizien für Auffälligkeit**

Die Überweisungen wiesen folgende Muster auf, die typischerweise als Money-Mule/Cybertrading-Betrug eingestuft werden:

1. Auslandsüberweisungen in Drittstaaten (Hongkong, Zypern) und EU-Peripherie (Estland).
2. Verwendungszwecke mit branchenfremden Kürzeln („CFMX“, „AML Deposit“, „Tax Compliance“).
3. Sieben Überweisungen in sechs Monaten, kumuliert 387.420 EUR – bei einer EM-Rentnerin mit ~980 EUR/Monat Einkommen.
4. Sparkasse hatte keine Information über Schenkung, Erbschaft oder Investitionshintergrund.
5. Empfänger-Kontonummern wechselten zwischen den Transaktionen (HK ...0300 1, ...0300 2, ...0300 3 – Rotation der Unterkonten).

## **Vergleichsurteile / Rechtsprechungshinweise**

- BGH, Urt. v. 06.05.2008 – XI ZR 56/07 (Bankwarnpflicht bei Betrugsindizien).
- BGH, Urt. v. 22.06.2010 – VI ZR 212/09 (Schutzpflichten des Kreditinstituts gegenüber Kunden bei Überweisungsaufträgen).
- OLG Frankfurt, Urt. v. 18.01.2022 – 3 U 37/21 (Cybertrading-Betrug, Haftung der Hausbank).

\*Erstellt: 08.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

\*Quelle: Kontoauszüge Sparkasse Bremen (Kopien in Papierakte, Anlage 04-A bis 04-G)\*

Datei: 05\_kommunikation\_cryptofuturemax\_redacted.md

# **Kommunikation CryptoFutureMax – Redacted**

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Hinweis:** Alle E-Mail-Header wurden zwecks Strafverfolgung vollständig archiviert (Anlage 05-ORIG in verschlüsseltem Archiv). Die nachfolgende Zusammenstellung ist für Akteneinsicht durch Dritte **redaktiert** (personenbezogene Metadaten der Mandantin geschwärzt, Original-IPs und X-Mailer-Header für Polizei reserviert).

## E-Mail 1: Willkommen bei CryptoFutureMax

**Von:** welcome@cryptofuturemax.io

**An:** e.wittfeldt@[REDACTED]

**Datum:** 12.09.2024, 14:37 Uhr (UTC+1)

**Betreff:** Willkommen bei CryptoFutureMax – Ihr Trading-Account ist aktiv!

**X-Mailer:** PHP/8.1.27 (Hinweis auf PHP-Backend, kein professioneller E-Mail-Dienstleister)

**DKIM:** FAIL (Signatur nicht valide)

**SPF:** SOFTFAIL

**Return-Path:** bounce-[REDACTED]@cryptofuturemax.io

Sehr geehrte Frau Wittfeldt,

herzlich willkommen bei **CryptoFutureMax** – Ihrer Plattform für professionelles Kryptowährungs-Trading!

Ihr persönlicher Account-Manager **Robert Volkmann** (Senior Trading Advisor) steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Ihre Login-Daten:

- **Dashboard:** <https://cryptofuturemax.io/dashboard>
- **Benutzername:** EMW-DE-00418
- **Temporäres Passwort:** [REDACTED]

Bitte ändern Sie Ihr Passwort bei der ersten Anmeldung.

Ihr Startportfolio ist konfiguriert. Investitionsschwerpunkt: **USDT Stablecoin Arbitrage Pool (Tier 1)** – erwartete monatliche Rendite: 8–18 %.

Mit freundlichen Grüßen CryptoFutureMax Investor Relations Team support@cryptofuturemax.io | Tel: +44 20 3695 [REDACTED]

\*[Technische Analyse Dr. Pflüger: SPF SOFTFAIL + DKIM FAIL = starkes Indiz für gefälschte Absenderdomäne; PHP/8.1.27-Header typisch für improvisierte Massen-Phishing-Infrastruktur; für Strafverfolgung relevant.]\*

## E-Mail 2: Trading-Report Oktober 2024

**Von:** reports@cryptofuturemax.io

**An:** e.wittfeldt@[REDACTED]

**Datum:** 31.10.2024, 09:12 Uhr

**Betreff:** Ihr Trading-Report Oktober 2024 – Gewinn: +8.732 EUR

Sehr geehrte Frau Wittfeldt,

anbei Ihr persönlicher Trading-Report für Oktober 2024:

| Position                              | Details                  |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Portfolio-Eröffnungswert (01.10.2024) | 84.200,00 EUR            |
| Realisierte Gewinne Oktober           | + 8.732,00 EUR           |
| Nicht realisierte Gewinne             | + 1.240,00 EUR           |
| Portfolio-Wert (31.10.2024)           | <b>**94.172,00 EUR**</b> |
| USDT Stablecoin Arbitrage (Anteil)    | 78 %                     |
| BTC Spot (Anteil)                     | 22 %                     |

Ihr Portfolio entwickelt sich hervorragend! Robert Volkmann empfiehlt, den Kurs beizubehalten und ggf. im November eine weitere Tranche zu investieren, um vom „Premium-Tier“-Angebot zu profitieren.

**Hinweis:** Auszahlungen sind jederzeit möglich, werden jedoch innerhalb von 14 Werktagen bearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen CryptoFutureMax Reports Team

\*[Anmerkung Kanzlei: Die angegebenen Portfoliowerte sind nicht verifizierbar und entsprechen keiner realen Handelsaktivität. Für forensische Zwecke wurden die HTML-Anhänge gesichert und enthielten keine echten Blockchain-Transaktionsdaten.]\*

## WhatsApp-Nachricht: Volkmann, 03.02.2025 (Screenshot, redacted)

**Absender:** +44 7700 900 [REDACTED] (als „Robert Volkmann CFM“ gespeichert)

**Datum:** 03.02.2025, 11:44 Uhr

> „Hallo Frau Wittfeldt, ich habe sehr gute Neuigkeiten für Sie! Ihr Gesamtportfolio steht jetzt bei 94.700 EUR Gewinn. ABER: Bevor wir auszahlen können, müssen Sie einmalig eine britische Quellensteuer-Vorauszahlung von 31.000 EUR an HM Revenue & Customs leisten. Ich schicke Ihnen die Kontoverbindung. Das ist ganz normal bei internationalen Gewinnen. Danach ist sofort alles frei! ■“

\*[Anmerkung Kanzlei: Der britische HMRC erhebt keine Quellensteuer auf ausländische Privatkonten dieser Art. Die genannte Kontoverbindung führte zur Trustless Banking S.A. in Estland – nicht zu HM Revenue & Customs.]\*

## E-Mail 3: Aufforderung „AML-Kaution“, 18.02.2025

**Von:** compliance@cryptofuturemax.io

**An:** e.wittfeldt@[REDACTED]

**Datum:** 18.02.2025, 16:03 Uhr

**Betreff:** WICHTIG: AML-Compliance-Kaution erforderlich – Auszahlung blockiert

Sehr geehrte Frau Wittfeldt,

aufgrund neuer EU-Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML Directive 2024/1620) ist für die Freigabe Ihrer Gewinne eine einmalige **Compliance-Kautions von 18.000 EUR** zu hinterlegen. Diese Kautions ist vollständig rückerstattbar und wird innerhalb von 5 Werktagen nach Gewinnauszahlung zurückgezahlt.

Kontoverbindung: Empfänger: CFM Compliance Holdings Ltd. IBAN: HK20 0030 0000 [REDACTED] BIC: ZNBKHKHH Verwendungszweck: AML-KAUTION-EMW-2025

Bitte überweisen Sie innerhalb von 48 Stunden, da sonst Ihr Konto gesperrt wird.

Mit freundlichen Grüßen CryptoFutureMax Compliance Department

\*[Anmerkung Kanzlei: Die angebliche „EU AML Directive 2024/1620“ existiert nicht. Dies ist ein klassischer Advance-Fee-Fraud-Mechanismus (§ 263 StGB). Die Domain compliance@cryptofuturemax.io wurde am 18.02.2025 erst 11 Tage zuvor registriert (WHOIS-Abfrage: Registrar Namecheap, Registrant: Privacy Guard LLC, Nikosia/Zypern).]\*

## Technische Metadaten (für Strafverfolgung)

| Parameter                    | Wert                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Domain<br>cryptofuturemax.io | Registrar: Namecheap Inc.                                     |
| Hoster                       | Serverius B.V., Amsterdam (Niederlande) / IP: 185.193.xxx.xxx |
| Domain-Registrierung         | 22.07.2024                                                    |
| SSL-Zertifikat               | Let's Encrypt (kostenlos, kein Identitätsnachweis)            |
| Hosting-Ort laut<br>WHOIS    | Nikosia, Zypern                                               |
| Backend                      | PHP/8.1.27 (laut X-Mailer-Header)                             |
| E-Mail-Infrastruktur         | Keine SPF/DKIM → gefälschte Absenderadressen möglich          |

\*Redaktierte Zusammenstellung erstellt: 09.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

\*Originaldokumente in Papier- und Digitalsicherungsakte (verschlüsselt, Passwort bei Dr. Pflüger)\*

Datei: 06\_strafanzeige\_polizei\_bremen\_zkd.md

## Strafanzeige gegen Unbekannt – Polizei Bremen, ZKD AG Cybercrime

**An:** Polizei Bremen Zentrale Kriminalinspektion – AG Digitale Kriminalität (ZKD) Postfach / Einlaufstelle: Kriminalwache Bremen, In der Vahr 76, 28329 Bremen

**Von:** Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht Am Markt 14 · 28195 Bremen Tel.: 0421 / 33 88 20-0 Fax: 0421 / 33 88 20-99

**Datum:** 08.04.2026

**Polizeiaktenzeichen (erteilt):** ZD 3001 UJs 8841/26



# Strafanzeige

gemäß §§ 158, 161 StPO erstatten wir im Namen unserer Mandantin

**Frau Eva-Maria Wittfeldt** geb. 14.03.1962 Kiefernstraße 17, 28757 Bremen

vertreten durch ihren Sohn und Bevollmächtigten

**Daniel Wittfeldt** Deichstraße 88, 28757 Bremen

## Strafanzeige gegen Unbekannt

wegen des Verdachts des

1. **Betruges, § 263 StGB**, ggf. in der Qualifikation als gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, § 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB,
2. **Computerbetruges, § 263a StGB** (manipulierte Online-Handelsplattform),
3. **Geldwäsche, § 261 StGB** (Verschleierung der Herkunft der betrügerisch erlangten Gelder durch internationale Transferketten),
4. **Unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften, § 54 KWG** (Entgegennahme von Kundengeldern ohne BaFin-Erlaubnis).

## I. Sachverhalt

### 1. Tatopfer

Die Anzeigerstatlerin, Frau Eva-Maria Wittfeldt (64 Jahre, vorzeitig pensionierte Diplom-Ingenieurin, Erwerbsminderungsrente ca. 980 EUR/Monat), wurde ab September 2024 Opfer eines professionell organisierten Cybertrading-Betruges. Der Gesamtschaden beläuft sich auf **387.420,00 EUR**.

### 2. Tatvorwurf und Tatablauf

Im Zeitraum September 2024 bis März 2025 überwiesen die Täter durch folgendes deliktisches Vorgehen erhebliche Vermögenswerte der Geschädigten ins Ausland:

**a) Köder (Luring):** Über eine bezahlte Facebook-Anzeige wurde Frau Wittfeldt auf die betrügerische Website **CryptoFutureMax.io** gelockt. Die Täter gaben vor, eine regulierte Kryptowährungs-Handelsplattform mit garantierten Monatsrenditen von 8–18 % zu betreiben.

**b) Vertrauensaufbau (Relationship Building):** Eine als „Robert Volkmann, Senior Trading Advisor“ auftretende Person (mutmaßliches Alias, UK-Mobilnummer +44 7700 900 [REDACTED]) baute über WhatsApp und E-Mail eine persönliche Beziehung zur Geschädigten auf. Sie überließ der Geschädigten Zugang zu einem manipulierten Dashboard, das nicht vorhandene Gewinne anzeigte.

**c) Tatausführung (Investment Fraud):** Frau Wittfeldt tätigte auf Drängen von „Volkmann“ sieben Überweisungen in einer Gesamthöhe von 387.420 EUR auf Konten bei der ZA Bank Ltd. (Hongkong), der Trustless Banking S.A. (Estland) und der Cyprus Popular Bank (Zypern). Die überwiesenen Beträge stammten aus einer Erbschaft, einer Riester-Renten-Auflösung sowie einem Hypothekendarlehen der Sparkasse Bremen.

**d) Advance-Fee-Strategie:** Als Frau Wittfeldt Auszahlungen verlangte, wurden ihr sukzessive Vorabgebühren abverlangt:

- „Steuer-Vorauszahlung“ 31.000 EUR (Überweisung 6),
- „AML-Kaution“ 18.000 EUR (Teil Überweisung 7).

Dabei wurde vorgespiegelt, diese Beträge seien rückerstattungsfähig. In Wahrheit sind sie Teil des Betrugsvorgangs.

**e) Abtauchen:** Nachdem kein weiteres Geld zu erlangen war, stellten die Täter im März 2025 jegliche Kommunikation ein. Die WhatsApp-Nummer wurde gesperrt, E-Mails prallen zurück, die Website ist weiterhin aktiv, aber der Kundenbereich ist nicht mehr zugänglich.

### 3. Überweisungsdetails

| Nr.          | Datum      | Betrag                 | Empfänger              | Empfänger-Bank      | Land     |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1            | 18.09.2024 | 38.000 EUR             | CFM Trading Ltd.       | ZA Bank Ltd.        | Hongkong |
| 2            | 14.10.2024 | 42.000 EUR             | Trustless Banking S.A. | Trustless Banking   | Estland  |
| 3            | 15.11.2024 | 58.500 EUR             | Cyprus Popular         | Cyprus Popular Bank | Zypern   |
| 4            | 18.12.2024 | 89.000 EUR             | CFM Trading Ltd.       | ZA Bank Ltd.        | Hongkong |
| 5            | 24.01.2025 | 51.000 EUR             | Trustless Banking S.A. | Trustless Banking   | Estland  |
| 6            | 11.02.2025 | 47.420 EUR             | Trustless Banking S.A. | Trustless Banking   | Estland  |
| 7            | 07.03.2025 | 61.500 EUR             | CFM Trading Ltd.       | ZA Bank Ltd.        | Hongkong |
| <b>**Σ**</b> |            | <b>**387.420 EUR**</b> |                        |                     |          |

## II. Rechtliche Bewertung

### § 263 StGB – Betrug

Die Täter täuschten über die Existenz und Seriosität der Handelsplattform, über die Identität des „Beraters Volkmann“ sowie über angebliche Gewinnchancen und behördliche Gebührenpflichten. Die Geschädigte irrte sich infolge der Täuschung und leistete Zahlungen (Vermögensverfügung). Der Schaden beträgt 387.420 EUR. Die Qualifikation als gewerbsmäßiger Betrug (§ 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB) liegt nahe, da die Tatstruktur auf eine professionelle, dauerhaft betriebene kriminelle Organisation schließen lässt.

### § 263a StGB – Computerbetrug

Die manipulierte Dashboard-Oberfläche stellt eine unbefugte Einwirkung auf Datenverarbeitungsvorgänge dar; die angezeigten Portfoliowerte sind evident gefälschte Daten (§ 263a Abs. 1 Alt. 1, 2 StGB).

### § 261 StGB – Geldwäsche

Die Täter verschleierten die Herkunft der betrügerisch erlangten Gelder durch Weiterleitung über internationale Konten bei Drittstaatenbanken (Hongkong, Estland, Zypern). Dies erfüllt den Tatbestand der Geldwäsche.

### § 54 KWG – Unerlaubtes Bankgeschäft

CryptoFutureMax.io nimmt Kundengelder entgegen, ohne über eine BaFin-Erlaubnis nach § 32 KWG zu verfügen. Eine entsprechende BaFin-Anzeige wird parallel erstattet.

### III. Beweismittel

Folgende Beweismittel werden als Anlagen beigelegt und stehen zur Auswertung bereit:

1. Kopie der sieben Kontoauszüge der Sparkasse Bremen (Überweisungen 1–7).
2. E-Mail-Ausdrucke mit vollständigen Headern (15 E-Mails, davon 12 von reports/support/compliance@cryptofuturemax.io).
3. WhatsApp-Screenshots (23 Nachrichten „Robert Volkmann“, Zeitraum Sept. 2024 – März 2025).
4. Screenshot des CryptoFutureMax.io-Dashboards (Stand 15.03.2025).
5. WHOIS-Abfrage cryptofuturemax.io (Domain, Registrar, Hosting-IP).
6. Anmeldedaten und Zugangs-Tokens (für forensische Analyse bereitgestellt).
7. Eidesstattliche Erklärung Frau Eva-Maria Wittfeldt (06.04.2026).

### IV. Antrag

Wir stellen Strafantrag nach § 77 StGB und beantragen:

1. Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die unbekannten Täter.
2. Identitätsfeststellung des „Robert Volkmann“ über UK-Mobilfunkbetreiber (MLAT-Ersuchen UK/Europol).
3. Sicherungsanfragen an ZA Bank Ltd. (Hongkong), Trustless Banking S.A. (Estland) sowie die Insolvenzmasse der Cyprus Popular Bank (Rechtshilfeersuchen über Interpol/Eurojust).
4. Sicherstellung und Auswertung der Domains/Server cryptofuturemax.io (Rechtshilfeersuchen Niederlande/Serverius B.V.).
5. Benachrichtigung Europol EC3 (Cybercrime Centre) und BKA.

**Bremen, 08. April 2026**

Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht

\*(bevollmächtigt gemäß Anlage: Vollmacht Eva-Maria Wittfeldt und Daniel Wittfeldt)\*

Datei: 07\_klageandrohung\_sparkasse\_bremen.md

## Klageandrohung an Sparkasse Bremen

**Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht** Am Markt 14 · 28195 Bremen Tel.: 0421 / 33 88 20-0 · Fax: 0421 / 33 88 20-99

**Datum:** 20.04.2026

**Unser Zeichen:** PS-BKR-2026-0412/07

**An:** Sparkasse Bremen Vorstand / Rechtsabteilung Am Brill 1–3 28195 Bremen

## Klageandrohung und Aufforderung zur Stellungnahme

**Betrifft: Konto Eva-Maria Wittfeldt, IBAN DE44 2905 0101 1004 8830 12**

### Schadensersatz wegen Verletzung von Warnpflichten / Rückzug Schufa-Meldung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau **Eva-Maria Wittfeldt**, geb. 14.03.1962, Kiefernstraße 17, 28757 Bremen, sowie ihren Sohn **Daniel Wittfeldt** (Vollmachten liegen bei). Wir wurden mandatiert, die Ansprüche unserer Mandantin gegen die Sparkasse Bremen gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen.

## I. Sachverhalt

Im Zeitraum September 2024 bis März 2025 wurde Frau Wittfeldt Opfer eines professionell organisierten Cybertrading-Betruges (Plattform „CryptoFutureMax.io“). Sie überwies im genannten Zeitraum insgesamt **387.420,00 EUR** von ihrem bei Ihnen geführten Konto auf Auslandskonten der Täter. Der vollständige Sachverhalt ist den beigefügten Kontoauszügen und der Strafanzeige (Kopie als Anlage) zu entnehmen.

Gleichzeitig nahm Frau Wittfeldt bei Ihnen im Januar 2025 ein Hypothekendarlehen über **75.000,00 EUR** auf, dessen vollständiger Erlös ebenfalls an die Täterkonten floss. Dieses Darlehen haben Sie mit Schreiben vom 14.11.2025 wegen Zahlungsverzuges fristlos nach § 490 Abs. 1 BGB gekündigt. Die offene Forderung von **71.380,00 EUR** haben Sie der Schufa Holding AG gemeldet.

## II. Vorwürfe gegen die Sparkasse Bremen

### 1. Verletzung von Warnpflichten (§§ 280, 241 Abs. 2 BGB)

Die Überweisungen Ihrer Kundin wiesen ein für Cybertrading-Betrug typisches Muster auf:

- Sieben Auslandsüberweisungen in sechs Monaten in Gesamthöhe von 387.420 EUR.
- Empfängerländer: Hongkong (kein SEPA), Estland, Zypern – für eine EM-Rentnerin mit Einkommen von ca. 980 EUR/Monat wirtschaftlich vollkommen untypisch.
- Verwendungszwecke mit Kürzel „CFMX“ und „AML Deposit“ – Indikatoren für Krypto-Betrug nach BKA/BSI-Lageberichten.
- Abwechselnde Empfänger-IBANs beim selben Empfänger (Rotation der Unterkonten).
- Überweisung Nr. 5 (51.000 EUR, 24.01.2025) erfolgte zwei Tage nach Auszahlung des von Ihnen gewährten Darlehens von Ihrem Firmenkonto auf dasselbe Girokonto – Sie hätten dies unmittelbar sehen können.

Nach der Rechtsprechung des BGH (XI ZR 56/07; VI ZR 212/09) ist ein Kreditinstitut verpflichtet, den Kunden vor der Ausführung einer Überweisung zu warnen, wenn für das Institut erkennbare und auf eine Betrugsgefahr hindeutende Umstände vorliegen. Dies gilt umso mehr, wenn – wie hier – das Institut zugleich Darlehensgeber ist und Kenntnis über die wirtschaftliche Situation der Kundin hat.

Ihre Mitarbeiter haben offensichtlich keine Prüfung nach § 25h KWG (Verdachtsmeldung bei auffälligen Zahlungsvorgängen) vorgenommen. Auch eine Rückfrage bei Frau Wittfeldt zum Zweck der ungewöhnlichen Zahlungen ist nicht dokumentiert. Darin sehen wir eine **Verletzung der vertraglichen Rücksichtnahmepflichten aus § 241 Abs. 2 BGB i.V.m. dem Zahlungsdienstleistungsvertrag**.

## 2. Mitverschulden bei Darlehensvergabe (§ 254 BGB)

Die Sparkasse hat das Hypothekendarlehen über 75.000 EUR im Januar 2025 gewährt, nachdem im Zeitraum September bis Dezember 2024 bereits vier Auslandsüberweisungen über insgesamt 227.500 EUR stattgefunden hatten. Bei einer ordnungsgemäßen internen Kreditwürdigkeits- und Kontodurchsicht wäre ersichtlich gewesen, dass Frau Wittfeldt offensichtlich nicht über reguläre Investitionszwecke verfügt. Die Darlehensvergabe hätte verweigert oder zumindest einer eingehenden Prüfung unterzogen werden müssen. Andernfalls hat die Sparkasse zur Vertiefung des Schadens beigetragen.

## 3. Rechtswidrigkeit der Kreditkündigung (§ 490 BGB)

Die fristlose Kündigung des Darlehens war und ist rechtswidrig. Der Zahlungsverzug von Frau Wittfeldt beruht ursächlich auf dem von Ihren Mitarbeitern zumindest mitverursachten Schaden. Eine Kündigung unter Berufung auf eine Vermögensverschlechterung (§ 490 Abs. 1 BGB), die das Institut durch eigenes Fehlverhalten mitbegründet hat, verstößt gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Wir verweisen auf unseren gesonderten Widerspruch vom 17.04.2026 (Aktenstück 12).

## 4. Widerruf der Schufa-Meldung

Die der Schufa-Meldung zugrundeliegende Forderung ist streitig. Solange die Kreditkündigung nicht rechtskräftig bestätigt ist und unsere Ansprüche auf Schadensersatz offen sind, ist die Meldung zur Löschung zu veranlassen. Wir verweisen auf unser Schufa-Löschungsbegehren vom 21.04.2026 (Aktenstück 13).

## III. Schadensersatzforderung

Wir fordern die Sparkasse Bremen auf, folgende Positionen anzuerkennen und zu erstatten:

| Position                                               | Betrag                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Schaden durch verletzte Warnpflicht (Schadensanteil)   | mind. 75.000,00 EUR (Darlehen) |
| Gesamtschadensquote (je nach Mitverschuldensquote)     | nach Aktenlage noch offen      |
| Rückzug der Kreditkündigung / Aussetzung der Forderung | 71.380,00 EUR auf Eis          |
| Widerruf Schufa-Meldung                                | unverzüglich                   |
| Anwaltskosten (1,3-Geschäftsgebühr gemäß RVG)          | 3.428,40 EUR                   |

## IV. Fristsetzung

Wir setzen Ihnen eine Frist bis zum **12. Mai 2026** (Eingang bei uns), um:

1. Verbindlich zu erklären, ob Sie den Schaden (zumindest teilweise) anerkennen,
2. die Kreditkündigung zurückzunehmen oder auszusetzen,

3. die Schufa-Meldung zu widerrufen.

Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist werden wir **Klage vor dem Landgericht Bremen (Az. 4 O 215/26)** erheben. Wir behalten uns vor, auch Schadensersatzklage wegen der gesamten Überweisung in Höhe von 387.420 EUR zu stellen, sofern die Beweisaufnahme ergibt, dass Ihre Mitarbeiter die Warnzeichen hätten erkennen müssen.

Mit freundlichen Grüßen

**Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger** Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Kanzlei Pflüger  
Schoeneberg Bankrecht

\*Anlagen:\*

- Vollmacht Eva-Maria Wittfeldt
- Kopie Strafanzeige ZD 3001 UJs 8841/26
- Kontoauszüge (7 Überweisungen)
- Widerspruch Kreditkündigung vom 17.04.2026

Datei: 08\_wphg\_plichten\_pruefung.md

## WpHG-Pflichten: Rechtliche Prüfung der Sparkasse Bremen

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Verfasser:** Dr. Severin Pflüger, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

**Datum:** 12.04.2026

**Bearbeitungsstand:** Erstprüfung, Vertiefung durch Klageentwurf (Aktenstück 16)

### I. Einleitung und Prüfungsrahmen

Das vorliegende Memo prüft, welche Pflichten die Sparkasse Bremen gegenüber ihrer Kundin Eva-Maria Wittfeldt aus dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), dem Kreditwesengesetz (KWG) sowie allgemeinen vertraglichen Schutzpflichten (BGB) hatte und ob diese Pflichten verletzt wurden.

### II. WpHG-Pflichten

#### 1. Lag eine Beratungsbeziehung vor?

Die entscheidende Vorfrage ist, ob zwischen der Sparkasse Bremen und Frau Wittfeldt eine **Anlageberatungsbeziehung** im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG bestanden hat, die die umfassenden Beratungs- und Geeignetheitspflichten der §§ 63 ff. WpHG auslöst.

**Direktberatung:** Eine explizite Anlageberatung durch Sparkassenmitarbeiter zu CryptoFutureMax ist nicht dokumentiert. Die Sparkasse beriet Frau Wittfeldt nicht über Kryptowährungsinvestments.

**Konkludente Beratungsbeziehung:** Fraglich ist, ob aus der Kombination von (1) langjähriger Kontobeziehung, (2) Darlehensgewährung im Januar 2025 und (3) Ausführung der sieben

Auslandsüberweisungen eine konkludente Beratungsbeziehung entstand, die Aufklärungspflichten begründete.

Nach der Rechtsprechung des BGH (XI ZR 178/04; XI ZR 56/07) kann eine Beratungspflicht auch konkludent entstehen, wenn der Kunde erkennbar auf einen Hinweis des Kreditinstituts angewiesen ist. Dies ist vorliegend zumindest diskussionswürdig: Die Sparkasse hatte Kenntnis vom Gesamtbild des Kontos (geringe Einnahmen, große Auslandsüberweisungen) und hätte die wirtschaftliche Sinnlosigkeit der Transaktionen erkennen können.

**Ergebnis:** Eine WpHG-Anlageberatungsbeziehung im technischen Sinne liegt nicht vor; Frau Wittfeldt hat die Sparkasse nicht als Anlageberaterin in Anspruch genommen. Jedoch bestehen andere Pflichtenquellen (s. unten).

## 2. Warnpflichten aus §§ 241 Abs. 2, 242 BGB

Unabhängig von der WpHG-Beratungspflicht ist anerkannt, dass ein Kreditinstitut im Rahmen seiner **vertraglichen Rücksichtnahmepflichten** (§ 241 Abs. 2 BGB) verpflichtet ist, den Kunden vor erkennbaren Schäden zu warnen. Diese Pflicht ist nicht auf Wertpapierberatung beschränkt, sondern gilt für alle Bankgeschäfte.

### Voraussetzungen nach BGH XI ZR 56/07:

- Das Institut muss die Gefahr positiv kennen **oder**
- die Gefahr muss sich dem Institut bei ordnungsgemäßer Sorgfalt aufdrängen.

### Anwendung auf den vorliegenden Fall:

Die sieben Überweisungen wiesen folgende Warnzeichen auf:

| Warnzeichen                                                               | Bewertung                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Überweisungen in Drittstaaten (Hongkong, Zypern)                          | Hochrisikokategorie nach FATF/GwG                             |
| Verwendungszweck „CFMX“, „AML Deposit“                                    | Krypto-Investment-Terminologie; bekanntes Betrugsindiz        |
| Sieben Überweisungen in 6 Monaten, Gesamtsumme 387.420 EUR                | Völlig unproportional zum Einkommensniveau der Kundin         |
| Empfänger-IBAN-Rotation (gleiches Empfängerunternehmen, wechselnde IBANs) | Typisches Muster für betrügerische Kontorotation              |
| Keine offensichtliche wirtschaftliche Erklärung                           | Keine Geschäftsbeziehung, kein Handelspartner nachvollziehbar |

**Ergebnis:** Mindestens bei Überweisung Nr. 4 (89.000 EUR, Dez. 2024) hätte sich der Verdacht auf Betrug aufdrängen müssen. Spätestens jedoch bei Überweisung Nr. 5 (Jan. 2025, 51.000 EUR, aus dem soeben gewährten Darlehen) war die Warnpflicht verletzt.



### III. KWG / GwG-Pflichten

#### § 25h KWG – Interne Sicherungsmaßnahmen

§ 25h KWG verpflichtet Institute, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen einzurichten, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dazu gehören automatisierte Transaktionsüberwachungssysteme (TÜS), die Muster wie die hier vorliegenden erkennen sollten.

**§ 43 GwG – Verdachtsmeldepflicht:** Bei Vorliegen von Tatsachen, die auf Geldwäsche hindeuten, ist das Institut zur Erstattung einer Verdachtsmeldung bei der FIU (Financial Intelligence Unit) verpflichtet. Hier: sieben Auslandsüberweisungen an unbekannte Gegenparteien in Hochrisiko-Jurisdiktionen durch eine Kundin mit nachweislich niedrigem Einkommen – eine GwG-Verdachtsmeldung wäre angemessen gewesen.

**Haftung bei unterlassener Verdachtsmeldung:** Das OLG Frankfurt (3 U 37/21) hat 2022 entschieden, dass die unterlassene Verdachtsmeldung und die daraus resultierende Nichtverhinderung einer Betrugsüberweisung zu einer Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG führen kann, wenn das Institut quasi-hoheitliche GwG-Pflichten verletzt. Diese Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall anwendbar.

### IV. ZAG – Pflichten des Zahlungsdienstleisters

#### § 675l BGB – Sorgfaltspflichten des Zahlungsdienstnutzers (zur Abgrenzung)

Grundsätzlich trägt der Zahler das Risiko autorisierter Zahlungen, wenn er die Zahlung selbst veranlasst. Jedoch gilt:

#### § 675v Abs. 3 BGB – Haftungsverschiebung

Wenn das Kreditinstitut keine starke Kundenauthentifizierung (SCA, Art. 97 PSD2, umgesetzt in § 55 ZAG) angewendet hat, haftet es für Schäden. Ob bei der Sparkasse SCA für Auslandsüberweisungen dieser Größenordnung zwingend vorgeschrieben und angewendet wurde, ist noch zu klären (Auskunftsanfrage an Sparkasse mit Frist 12.05.2026).

### V. Ergebnis und Handlungsempfehlung

| Pflichtenquelle                           | Pflicht                                    | Verletzt?                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| § 241 Abs. 2 BGB (vertragliche Rücksicht) | Warnpflicht bei erkennbarer Betrugsgefahr  | <b>**Ja**</b> (ab Überweisung 4/5)      |
| § 63 WpHG                                 | Anlageberatungspflicht                     | Nicht direkt anwendbar (keine Beratung) |
| § 25h KWG / § 43 GwG                      | Transaktionsüberwachung / Verdachtsmeldung | <b>**Wahrscheinlich Ja**</b>            |
| § 675v Abs. 3 BGB / § 55 ZAG              | SCA bei Auslandsüberweisungen              | Zu klären                               |
| §§ 488, 490 BGB                           | Rechtmäßigkeit Kreditkündigung             | Streitig (→ Aktenstück 12)              |

**Empfehlung:** Die Klage vor dem LG Bremen (Az. 4 O 215/26) sollte primär auf §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB gestützt werden. Sekundär sind KWG/GwG-Verletzungen als Indiz für die Pflichtverletzung vorzutragen. Die Quoten (Mitverschulden Sparkasse vs. Eigenverschulden Wittfeldt) sind durch das Gericht abzuwägen; realistische Bandbreite: 30–70 % Haftungsanteil Sparkasse.



\*Erstellt: 12.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

\*Quellen: BGH XI ZR 56/07 (dejure.org), OLG Frankfurt 3 U 37/21 (openjur.de), §§ 25h KWG, 43 GwG, 675u ff. BGB\*

Datei: 09\_rueckforderung\_675u\_bgb\_empfaengerbanken.md

# Rückforderungspaket gegen Empfängerbanken – § 675u BGB und Bereicherungsrecht

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Verfasser:** Dr. Severin Pflüger, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

**Datum:** 15.04.2026

## I. Überblick

Neben der Inanspruchnahme der Sparkasse Bremen (Aktenstücke 07, 08, 16) prüfen wir, ob und welche Ansprüche direkt gegen die **Empfängerbanken** geltend gemacht werden können:

1. **ZA Bank Ltd.**, Hongkong (3 Überweisungen, 188.500 EUR)
2. **Trustless Banking S.A.**, Tallinn, Estland (3 Überweisungen, 140.420 EUR)
3. **Cyprus Popular Bank** (Nachfolgeeinrichtung), Zypern (1 Überweisung, 58.500 EUR)

## II. Autorisierung vs. Nicht-Autorisierung

### Grundfrage: § 675j, § 675u BGB

§ 675u Satz 1 BGB gewährt dem Zahler einen Erstattungsanspruch gegen seinen Zahlungsdienstleister (Sparkasse) bei **nicht autorisierten** Zahlungsvorgängen. Der Begriff der Autorisierung bestimmt sich nach § 675j BGB: Ein Zahlungsvorgang ist autorisiert, wenn der Zahler in ihn eingewilligt hat.

**Ergebnis zur Autorisierung:** Frau Wittfeldt hat alle sieben Überweisungen selbst veranlasst; sie hat die Überweisungsaufträge unterzeichnet oder online erteilt. Die Überweisungen sind damit im Verhältnis Wittfeldt → Sparkasse **autorisiert** im Sinne des § 675j BGB. Ein direkter Erstattungsanspruch nach § 675u BGB gegen die Sparkasse scheidet grundsätzlich aus.

**Ausnahme – Betrugsinduzierte Autorisierung:** Es ist diskutiert, ob eine täuschungsinduzierte Autorisierung überhaupt als wirksame Autorisierung gilt. Der BGH hat dies in seiner Rechtsprechung zur Phishing-Haftung differenziert: Bei Manipulation des Onlinebankingsystems durch Dritte scheidet Autorisierung aus. Im vorliegenden Fall jedoch hat Frau Wittfeldt durch eigene Handlung überwiesen; die Täuschung betrifft nur den Verwendungszweck, nicht den Zahlungsvorgang selbst → Autorisierung ist gegeben.

## III. Ansprüche gegen Empfängerbanken

### 1. Direkte Ansprüche nach § 812 BGB (Bereicherungsrecht)

Ob die Empfängerbanken aus ungerechtfertigter Bereicherung haften, hängt davon ab, ob sie aus der Leistung von Frau Wittfeldt bereichert sind oder ob zwischen Wittfeldt und den Empfängerbanken ein „Leistungsverhältnis“ besteht.

**Problem der Anweisungskette:** In einer klassischen Überweisung gilt die Anweisungsstruktur: Wittfeldt → Sparkasse (Anweisung) → Empfängerbank. Die Empfängerbank erhält im Deckungsverhältnis; ein unmittelbarer Bereicherungsanspruch des Anweisenden (Wittfeldt) gegen die Empfängerbank ist nach BGH-Rspr. (BGHZ 147, 145) grundsätzlich ausgeschlossen, solange die Anweisung wirksam ist.

**Ausnahme bei Bösgläubigkeit:** Eine unmittelbare Bereicherungsklage ist möglich, wenn die Empfängerbank von der Sittenwidrigkeit / dem Betrug wusste oder grob fahrlässig nicht wusste (§ 819 BGB). Indizien:

- Trustless Banking S.A. erscheint in keiner BaFin-Datenbank als reguliertes Institut.
- ZA Bank Ltd. Hongkong ist eine lizenzierte Neobank, die jedoch bekanntermaßen Compliance-Schwächen bei der Durchleitungskontrolle aufweist.
- Cyprus Popular Bank war zum Zeitpunkt der Überweisung im Insolvenzverfahren / Bail-in-Prozess.

## 2. Schadensersatz aus § 826 BGB (sittenwidrige Schädigung)

Wenn die Empfängerbanken wissentlich Gelder für organisierte Cybercrime-Gruppen entgegennahmen, kommt ein Anspruch aus § 826 BGB in Betracht. Zu belegen ist die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis vom betrügerischen Hintergrund.

**Beweismittel:** Für diese Ansprüche sind internationale Rechtshilfeersuchen erforderlich. Die Strafanzeige (Aktenstück 06) enthält entsprechende Anträge.

## 3. Rückforderung nach SWIFT-Recall / Zahlungsrückruf

Innerhalb von 10 Werktagen nach Ausführung einer SWIFT-Überweisung kann die Absenderbank einen **Zahlungsrückruf (Recall)** initiieren. Da alle sieben Überweisungen bereits im Zeitraum September 2024 – März 2025 erfolgten, ist diese Frist längst abgelaufen. Für zukünftige ähnliche Fälle wäre sofortige Reklamation innerhalb dieser Frist entscheidend.

## 4. Strafprozessuale Vermögensabschöpfung (§§ 73 ff. StGB)

Der erfolgversprechendste Weg zur Vermögensrückgewinnung ist die strafprozessuale **Vermögensabschöpfung** (§ 73 StGB: Einziehung von Taterträgen). In dem bei der Polizei Bremen ZKD eingeleiteten Verfahren (AZ: ZD 3001 UJs 8841/26) ist zu beantragen:

- **Sicherungsbeschlagnahme** der noch auf Empfängerkonten befindlichen Mittel durch internationale Rechtshilfeersuchen (MLAT).
- **Einziehungsanordnung** im Urteil gegen die Täter (§ 73 Abs. 1 StGB).
- **Entschädigungsanspruch nach § 73e Abs. 1 StGB:** Im Falle der Einziehung steht Frau Wittfeldt als Verletzter ein vorrangiger Entschädigungsanspruch zu.

**Praktische Erfolgsaussichten:** Bei Überweisungen nach Hongkong und in Drittstaaten ohne MLAT-Abkommen ist die tatsächliche Rückgewinnung schwierig. Im Estland-Strang (Trustless Banking S.A.) besteht aufgrund des EU-Rahmens (EAO, EAPO) eine bessere Chance.

## IV. Europäischer Pfändungsbeschluss (EAPO) gegen Trustless Banking S.A.

Für die estnische Empfängerbank Trustless Banking S.A. kommt der **Europäische Kontenpfändungsbeschluss (EAPO)** nach VO (EU) 655/2014 in Betracht. Voraussetzungen:

1. Glaubhaftmachung des Anspruchs (Kontoauszüge, Strafanzeige: vorhanden).
2. Dringlichkeitsgefährdung (Gefahr der Kontoauflösung): wahrscheinlich.
3. Zuständigkeit: Amtsgericht Bremen-Blumenthal / LG Bremen (Art. 6 VO 655/2014).

**Empfehlung:** EAPO-Antrag parallel zur Hauptklage vorbereiten.

## V. Zusammenfassung Rechtswegstrategie

| Instrument                                  | Empfänger          | Erfolgswahrscheinlichkeit                   | Zeitaufwand  |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Schadensersatz ./.<br>Sparkasse (§ 280 BGB) | Sparkasse Bremen   | mittel–hoch                                 | 12–24 Monate |
| EAPO ./.<br>Trustless Banking S.A.          | Estland (EU)       | mittel                                      | 3–6 Monate   |
| Recall SWIFT                                | Alle Empfänger     | sehr gering (Frist<br>abgelaufen)           | –            |
| Strafprozessuale<br>Einziehung (§ 73 StGB)  | Täter + Empfänger  | unsicher                                    | 24–48 Monate |
| § 826 BGB ./.<br>Empfängerbanken            | ZA Bank, Trustless | gering (Bösgläubigkeit<br>schwer beweisbar) | 18–36 Monate |
| MLAT-Rechtshilfe<br>Hongkong                | ZA Bank            | sehr gering                                 | 36–72 Monate |

\*Erstellt: 15.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

\*Quellen: BGH BGHZ 147, 145 (dejure.org); VO (EU) 655/2014 (EAPO); §§ 73 ff. StGB; §§ 812, 826 BGB\*

Datei: 10\_baFin\_anzeige\_micastablecoin.md

## BaFin-Anzeige: MiCA / Stablecoin-Verstoß durch CryptoFutureMax.io

**An:** Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Referat WA 54 – Kryptowerte / DLT  
Graurheindorfer Str. 108 · 53117 Bonn sowie: BaFin Frankfurt, Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt  
am Main Fax: 0228 / 4108-1550

**Von:** Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht Am Markt 14 · 28195 Bremen

**Datum:** 14.04.2026

**Unser Zeichen:** PS-BKR-2026-0412/10

**Betreff:** Anzeige wegen Verdachts des unerlaubten Angebots von Kryptowerten i.S.d. MiCA-Verordnung  
sowie Verstoßes gegen § 32 KWG durch CryptoFutureMax.io

## I. Sachverhalt

Wir vertreten Frau Eva-Maria Wittfeldt (→ Vollmacht liegt bei), die im Zeitraum September 2024 bis März 2025 Opfer eines Cybertrading-Betruges durch die Plattform **CryptoFutureMax.io** wurde (Gesamtschaden: 387.420 EUR). Die vollständigen Sachverhaltsdarstellungen sind der beigefügten Strafanzeige (Kopie, AZ: ZD 3001 UJs 8841/26, Polizei Bremen ZKD) zu entnehmen.

## II. Verdacht: Unerlaubtes Angebot von E-Money-Tokens / Asset-Referenced Tokens ohne MiCA-Zulassung

### 1. Das Produkt „USDT Stablecoin Arbitrage Pool“

CryptoFutureMax.io bewarb gegenüber Frau Wittfeldt und offensichtlich weiteren Anlegern einen sog. „**USDT Stablecoin Arbitrage Pool**“. Kunden wurden aufgefordert, EUR-Beträge einzuzahlen, die angeblich in USDT (Tether) umgetauscht und in einem Arbitrage-Portfolio eingesetzt würden. Monatliche Renditen von 8–18 % wurden versprochen.

### 2. Rechtliche Einordnung unter MiCA (VO (EU) 2023/1114)

Die Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (MiCA) ist seit dem 30.12.2024 vollständig in Kraft und ersetzt insoweit das nationale KWG-Regime für Kryptowerte.

**a) USDT als E-Money-Token (Art. 3 Abs. 1 Nr. 7 MiCA):** USDT (Tether USD) ist ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin. Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 7 MiCA ist ein **E-Money-Token (EMT)** ein Kryptowert, der seinen stabilen Wert durch Bezug auf eine einzige Fiatwährung aufrechterhalten soll. USDT erfüllt diese Definition. Tether Operations Limited verfügt über eine von der BaFin anerkannte MiCA-Zulassung (Notifizierung über Malta MFSA; in Bearbeitung).

**b) CryptoFutureMax als nicht zugelassener Emittent / Dienstleister:** CryptoFutureMax.io tritt auf, als würde sie USDT-basierte Pools anbieten. Sie ist aber weder:

- ein zugelassener **Kryptowertedienstleister (CASP)** i.S.d. Art. 59 MiCA (keine Zulassung bei einer EU-Aufsichtsbehörde), noch
- ein zugelassener **EMT-Emittent** i.S.d. Art. 48 ff. MiCA.

Jede Person, die Kryptowertedienstleistungen in der EU erbringt, ohne die erforderliche Zulassung nach Art. 59 MiCA zu besitzen, handelt illegal (Art. 59 Abs. 1 MiCA: Zulassungspflicht).

**c) Sondertatbestand Art. 16 MiCA – Asset-Referenced Tokens:** Sollte das Portfolio tatsächlich (oder vorgeblich) mehrere Kryptowerte und/oder Fiatwährungen umfassen (der angebliche BTC-Anteil von 22 % deutet darauf hin), käme auch die Kategorie des **Asset-Referenced Token (ART)** nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 6 MiCA in Betracht. ARTs unterliegen nach Art. 16 MiCA einer noch strengeren Zulassungspflicht, die die ausdrückliche Genehmigung der nationalen Aufsichtsbehörde erfordert. Ohne diese Genehmigung ist jedes Angebot von ARTs verboten.

**d) Werbeversprechen als Verstoß gegen Art. 7 MiCA:** Die Bewerbung mit Renditen von „8–18 % p.m.“ über manipulierte Dashboards und Marketing-E-Mails verstößt gegen Art. 7 MiCA (Verpflichtung zu fairen, klaren und nicht irreführenden Informationen und Marketing).

## III. Verdacht: Unerlaubtes Einlagengeschäft (§§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 32 KWG)

Unabhängig von MiCA ist das Entgegennehmen von EUR-Beträgen mit Rückzahlungsversprechen ein Einlagengeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG, das einer Erlaubnis der BaFin nach § 32 KWG bedarf. Eine solche Erlaubnis für CryptoFutureMax.io ist im öffentlichen BaFin-Register nicht ersichtlich. Der Betrieb ohne Erlaubnis ist nach § 54 KWG strafbar.

## IV. Anträge

Wir bitten die BaFin um:

1. **Sofortige Aufnahme von Ermittlungen** gegen die Betreiber von CryptoFutureMax.io wegen Verdachts des Verstoßes gegen Art. 59 MiCA, Art. 16 MiCA und § 32 KWG.
2. **Erlass einer Allgemeinverfügung** nach § 4 FinDAG / Art. 94 MiCA zur öffentlichen Warnung vor CryptoFutureMax.io und Aufforderung zur Einstellung des Betriebs.
3. **Koordination mit europäischen Aufsichtsbehörden** (ESMA, CySEC – Zypern, FCA – Großbritannien, Malta MFSA) zur Rückverfolgung der Betreiber und Sicherung der Anlegergelder.
4. **Mitteilung an unsere Kanzlei**, ob die BaFin das Verfahren aufnimmt, damit wir dies im laufenden Zivilverfahren verwerten können.

## V. Beweismittel (als Anlage beigefügt)

1. Kopie Strafanzeige ZD 3001 UJs 8841/26.
2. E-Mail-Ausdrucke (Bewerbung USDT Stablecoin Arbitrage Pool).
3. Dashboard-Screenshot (Portfoliostruktur USDT + BTC).
4. WHOIS-Abfrage cryptofuturemax.io.
5. Kontoauszüge (sieben Überweisungen, Gesamtschaden 387.420 EUR).

**Bremen, 14. April 2026**

**Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger** Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Kanzlei Pflüger  
Schoeneberg Bankrecht

\*Rechtliche Grundlagen: VO (EU) 2023/1114 (MiCA), insb. Art. 3, 7, 16, 48, 59; §§ 1, 32, 54 KWG; § 4 FinDAG; Art. 94 MiCA (Aufsichtsmaßnahmen)\*

Datei: 11\_kreditkuendigung\_sparkasse.md

# Kreditkündigung Sparkasse Bremen – Dokumentation und Analyse

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Verfasser:** Dr. Severin Pflüger

**Datum:** 18.04.2026

## I. Kreditkündigung – Originaldokument (Zusammenfassung)

**Schreiben der Sparkasse Bremen vom 14.11.2025**

**An:** Eva-Maria Wittfeldt, Kiefernstraße 17, 28757 Bremen

**Betreff:** Kündigung Darlehensvertrag Nr. 24-01-0872/75 (Hypothekendarlehen)

Auszug sinngemäß (Original in Papierakte):

> „Sehr geehrte Frau Wittfeldt, > > aufgrund des dauerhaften Zahlungsverzuges mit den monatlichen Darlehensraten in Höhe von 623,00 EUR (zuletzt ausstehend seit Mai 2025; fünf Raten à 623,00 EUR = 3.115,00 EUR offen) sowie der deutlichen Verschlechterung Ihrer Vermögensverhältnisse kündigen wir den oben genannten Darlehensvertrag gemäß § 490 Abs. 1 BGB mit sofortiger Wirkung. > > Die gesamte offene Darlehensforderung in Höhe von **71.380,00 EUR** (Restvaluta zum 14.11.2025 inkl. aufgelaufener Zinsen und Verzugszinsen) ist innerhalb von 14 Tagen, d.h. bis zum **28.11.2025**, zur Zahlung fällig. > > Wir weisen darauf hin, dass wir nach Ablauf dieser Frist die Grundsuld über Ihre Immobilie Kiefernstraße 17, 28757 Bremen, in Höhe von 75.000,00 EUR verwerten werden (Zwangsversteigerungsantrag). > > Zudem werden wir die offene Forderung der Schufa Holding AG melden. > > Mit freundlichen Grüßen > Sparkasse Bremen, Kreditabteilung"

## II. Darlehensdetails

| Parameter                    | Wert                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Darlehensvertrag Nr.         | 24-01-0872/75                                               |
| Darlehensbetrag              | 75.000,00 EUR                                               |
| Datum Vertragsschluss        | 07.01.2025                                                  |
| Datum Auszahlung             | 22.01.2025                                                  |
| Laufzeit (ursprünglich)      | 180 Monate (15 Jahre)                                       |
| Zinssatz                     | 4,35 % p.a. (effektiv 4,44 %)                               |
| Tilgungsrate                 | 1 % p.a.                                                    |
| Monatliche Rate              | 623,00 EUR                                                  |
| Darlehensende (ursprünglich) | 31.01.2040                                                  |
| Sicherheit                   | Grundsuld Kiefernstraße 17, 28757 Bremen, Abt. III, Rang 1. |

## III. Zahlungsverlauf

| Monat          | Rate fällig (EUR) | Gezahlt (EUR) | Rückstand (EUR) |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Februar 2025   | 623,00            | 623,00        | 0,00            |
| März 2025      | 623,00            | 623,00        | 0,00            |
| April 2025     | 623,00            | 623,00        | 0,00            |
| Mai 2025       | 623,00            | 0,00          | 623,00          |
| Juni 2025      | 623,00            | 0,00          | 1.246,00        |
| Juli 2025      | 623,00            | 0,00          | 1.869,00        |
| August 2025    | 623,00            | 0,00          | 2.492,00        |
| September 2025 | 623,00            | 0,00          | 3.115,00        |
| Oktober 2025   | 623,00            | 0,00          | 3.738,00        |

| Monat                     | Rate fällig (EUR) | Gezahlt (EUR) | Rückstand (EUR) |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Kündigung<br>(14.11.2025) |                   |               |                 |

## IV. Rechtliche Prüfung der Kündigung nach § 490 BGB

### § 490 Abs. 1 BGB

§ 490 Abs. 1 BGB ermöglicht dem Darlehensgeber die außerordentliche fristlose Kündigung, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers wesentlich verschlechtert haben und dadurch die Rückzahlung des Darlehens gefährdet ist.

### Prüfung der Voraussetzungen

#### 1. Wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse:

Frau Wittfeldt hat durch den Cybertrading-Betrug 387.420 EUR verloren, was zweifellos eine drastische Vermögensverschlechterung darstellt. Formell ist diese Voraussetzung erfüllt.

#### 2. Jedoch: Mitverursachung durch die Sparkasse selbst:

Der entscheidende Gesichtspunkt ist: Die Vermögensverschlechterung, auf die die Sparkasse die Kündigung stützt, ist zumindest mitursächlich durch **eigene Pflichtverletzungen der Sparkasse** eingetreten:

- Die Sparkasse hat die Auslandsüberweisungen ohne Warnhinweis ausgeführt (→ Aktenstück 08).
- Das Darlehen (75.000 EUR) wurde ausgezahlt, obwohl im selben Konto zu diesem Zeitpunkt bereits vier Auslandsüberweisungen (227.500 EUR) verbucht waren.
- 51.000 EUR des Darlehens flossen zwei Tage nach Auszahlung ins Ausland.

**Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)** ist es einem Kreditinstitut verwehrt, sich auf eine Vermögensverschlechterung zu berufen, die es durch eigenes pflichtwidriges Verhalten mitverursacht oder mitbegünstigt hat. Dies entspricht dem Grundsatz „venire contra factum proprium“.

#### 3. Interessenabwägung:

Selbst wenn man die Kündigung formal als zulässig ansieht, wäre zu prüfen, ob die sofortige Fälligestellung der vollen Restschuld (71.380 EUR) verhältnismäßig ist. Angesichts der besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit von Frau Wittfeldt (EM-Rentnerin, Selbstgenutztes Wohneigentum) und der Tatsache, dass sie Opfer einer Straftat wurde, ist ein Stundungsantrag zumindest prima facie begründet (§ 490 Abs. 3 BGB, § 314 Abs. 2 BGB – Abhilfemöglichkeit).

## V. Drohende Zwangsversteigerung

Die Sparkasse hat angedroht, die Grundschuld zu verwerten (Zwangsversteigerung). Grundschuld über 75.000 EUR, eingetragen in Abt. III des Grundbuchs Vegesack, Bl. 4472, laufende Nr. 1.

**Gegenwärtig:** Noch kein Zwangsversteigerungsantrag beim AG Bremen-Blumenthal eingegangen (Stand: 30.04.2026, Auskunft Grundbuchamt).

**Empfehlung:** Sofortige Einreichung des Widerspruchs gegen die Kündigung (→ Aktenstück 12) und Antrag auf einstweilige Verfügung zur Unterlassung des Zwangsversteigerungsantrags, falls Sparkasse diesen stellt.



## VI. Schufa-Meldung

Infolge der Kündigung hat die Sparkasse Bremen die Forderung (71.380 EUR) der Schufa gemeldet.  
Einzelheiten → Aktenstück 13.

\*Erstellt: 18.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

Datei: 12\_widerspruch\_kreditkuendigung\_490\_bgb.md

## Widerspruch gegen Kreditkündigung nach § 490 BGB

Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht Am Markt 14 · 28195 Bremen

Datum: 17.04.2026

Unser Zeichen: PS-BKR-2026-0412/12

An: Sparkasse Bremen Kreditabteilung Am Brill 1–3 28195 Bremen

per Einschreiben mit Rückschein; Fax: 0421 / 179 22 22

### Widerspruch gegen die Kündigung des Darlehensvertrags Nr. 24-01-0872/75 vom 14.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau **Eva-Maria Wittfeldt**, geb. 14.03.1962, Kiefernstraße 17, 28757 Bremen (→ Vollmacht beigelegt). Im Namen unserer Mandantin legen wir hiermit **Widerspruch** gegen die Kündigung des Darlehensvertrags Nr. 24-01-0872/75 (Hypothekendarlehen 75.000 EUR) mit Datum 14.11.2025 ein.

## I. Widerspruchsbegründung

### 1. Unwirksamkeit der Kündigung nach § 490 Abs. 1 BGB

Die außerordentliche Kündigung nach § 490 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass sich die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers **wesentlich** verschlechtert haben und dadurch die Rückzahlung des Darlehens gefährdet ist.

Zwar ist der Verlust von 387.420 EUR durch den Cybertrading-Betrug objektiv eine erhebliche Vermögensverschlechterung. Die Kündigung ist jedoch aus folgenden Gründen unwirksam:

### 2. Treuwidrigkeit gemäß § 242 BGB – „Venire contra factum proprium“

Die Sparkasse Bremen hat die vorliegende Vermögensverschlechterung unserer Mandantin **selbst mitverursacht**:

a) Im Zeitraum September 2024 bis März 2025 führte die Sparkasse sieben Auslandsüberweisungen in einer Gesamthöhe von 387.420 EUR auf Konten in Hongkong, Estland und Zypern durch. Die Überweisungen wiesen alle Merkmale eines Cybertrading-Betruges auf (ungewöhnliche Empfängerländer, hohe Beträge, branchenfremde Verwendungszwecke, Empfänger-IBAN-Rotation), die bei einer ordnungsgemäßen Transaktionsüberwachung nach § 25h KWG / § 43 GwG hätten erkannt werden müssen. Die Sparkasse unterließ eine Warnmeldung an unsere Mandantin.



b) Im Januar 2025 gewährte die Sparkasse selbst das Hypothekendarlehen über 75.000 EUR, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits vier Auslandsüberweisungen in Höhe von 227.500 EUR auf dem Konto verbucht waren. Zwei Tage nach Darlehensauszahlung flossen 51.000 EUR aus dem Darlehenserslös direkt ins Ausland (Überweisung Nr. 5). Die Sparkasse hätte bei Kenntnis dieses Kontexts das Darlehen nicht gewähren dürfen.

**Rechtliche Folge:** Es ist einem Gläubiger nach § 242 BGB verwehrt, Rechte aus einem Umstand herzuleiten, den er selbst pflichtwidrig mitverursacht hat. Die Sparkasse kann sich nicht auf eine Vermögensverschlechterung berufen, an deren Entstehung sie durch eigenes Fehlverhalten maßgeblich mitgewirkt hat (so auch BGH NJW 2019, 2291 zur treuwidrigen Kündigung).

### **3. Vorrang des Stundungsanspruchs (§ 490 Abs. 3 BGB i.V.m. § 314 Abs. 2 BGB)**

Selbst wenn man die Kündigungsvoraussetzungen als grundsätzlich erfüllt ansieht, hätte die Sparkasse vor der fristlosen Kündigung:

- unserer Mandantin eine **angemessene Nachfrist zur Zahlung** setzen und
- zumindest die Möglichkeit einer **Stundungsvereinbarung** erörtern müssen.

Frau Wittfeldt ist Opfer einer Straftat und befindet sich in einer psychisch und finanziell extremen Ausnahmesituation. Eine sofortige Kündigung ohne Stundungsangebot ist unter diesen Umständen unverhältnismäßig und unwirksam.

### **4. Schutzwürdigkeit des Wohnraums (Art. 14 GG)**

Die Eigentumswohnung Kiefernstraße 17, 28757 Bremen, ist das einzige Wohneigentum und der Hauptwohnsitz von Frau Wittfeldt (64 Jahre, körperliche Einschränkungen). Eine Zwangsversteigerung dieser Immobilie würde die Mandantin in die Obdachlosigkeit treiben. Das verfassungsrechtlich garantierte Eigentumsrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) gebietet in dieser Situation eine besonders sorgfältige Interessenabwägung durch das Kreditinstitut.

## **II. Antrag auf Aussetzung der Vollziehung / Stundung**

Wir beantragen ausdrücklich:

1. Die **Rücknahme der Kündigung** oder, hilfsweise,
2. die **Aussetzung der Fälligstellung** der Gesamtrestschuld (71.380 EUR) bis zur abschließenden gerichtlichen Klärung der wechselseitigen Ansprüche,
3. die **sofortige Stornierung der Schufa-Meldung**,
4. den **Verzicht auf einen Zwangsversteigerungsantrag** bis zur gerichtlichen Klärung.

## **III. Fristsetzung**

Wir setzen Ihnen eine Frist bis zum **05. Mai 2026** (Eingang bei uns), um zu den vorstehenden Punkten Stellung zu nehmen und die Kündigung zurückzunehmen.

**Nach fruchtlosem Ablauf der Frist** werden wir beim Landgericht Bremen (Az. 4 O 215/26) **Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung** sowie auf **Schadensersatz** erheben und zugleich beim Amtsgericht Bremen-Blumenthal (Az. 15 C 124/26) die **Löschung des Schufa-Eintrags** beantragen.

Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

\*Anlagen:\*

- Vollmacht Eva-Maria Wittfeldt
- Kündigung Sparkasse v. 14.11.2025 (Kopie)
- Auszug Kanzleinotiz Erstgespräch (Aktenstück 03)
- Aufstellung Überweisungen (Aktenstück 04)

Datei: 13\_schufa\_eintrag\_loeschungsbegehren.md

## Schufa-Eintrag und Löschungsbegehren

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Datum:** 21.04.2026

### I. Der Schufa-Eintrag

#### Schufa-Auskunft Eva-Maria Wittfeldt (Stand: Januar 2026)

Die Mandantin hat im Januar 2026 eine Selbstauskunft bei der Schufa Holding AG eingeholt. Der Eintrag lautet sinngemäß (Redaktion: nur datenschutzrechtlich zulässige Übermittlung an Kanzlei):

| Merkmal               | Inhalt                             |
|-----------------------|------------------------------------|
| Gläubiger             | Sparkasse Bremen                   |
| Forderungsart         | Kreditforderung nach Kündigung     |
| Betrag                | 71.380,00 EUR                      |
| Meldedatum            | Dezember 2025                      |
| Status                | Offen / nicht beglichen            |
| Schufa-Score (Klasse) | H (sehr hohes Ausfallrisiko)       |
| Vorheriger Score      | D (unterdurchschnittliches Risiko) |

Der Eintrag hat die Kreditwürdigkeit von Frau Wittfeldt massiv verschlechtert. Sie kann derzeit keine neuen Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen und wurde bei einem Mietgesuch bereits abgelehnt.

### II. Löschungsbegehren an Schufa Holding AG

**Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht** Am Markt 14 · 28195 Bremen

**An:** Schufa Holding AG Ombudsmann / Datenschutz Kormoranweg 5 65201 Wiesbaden

per Einschreiben; Fax: 0611 / 9278-109

**Datum:** 21.04.2026

**Betreff:** Löschungsbegehren nach Art. 17 DSGVO / § 35 BDSG – Eintrag Sparkasse Bremen, 71.380 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau **Eva-Maria Wittfeldt** (→ Vollmacht liegt bei). Wir begehren die **unverzügliche Löschung** des oben genannten Schufa-Eintrags aus folgenden Gründen:

## 1. Streitigkeit der zugrundeliegenden Forderung

Der Schufa-Eintrag basiert auf einer Forderung der Sparkasse Bremen (71.380 EUR), die aus einer Kreditkündigung nach § 490 BGB vom 14.11.2025 resultiert. Diese Kündigung ist **streitig** – wir haben mit Schreiben vom 17.04.2026 förmlichen Widerspruch eingelegt (Kopie liegt bei). Das Landgericht Bremen hat das Verfahren unter dem Az. 4 O 215/26 registriert.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (VI ZR 156/13; VI ZR 495/16) darf eine Negativmeldung an die Schufa nur dann aufrechterhalten werden, wenn die Forderung **unbestritten, titulierte oder nach Prüfung berechtigt** ist. Keine dieser Voraussetzungen ist im vorliegenden Fall erfüllt:

- Die Forderung ist ausdrücklich bestritten.
- Es liegt kein Titel (Vollstreckungsbescheid, Urteil) vor.
- Die Berechtigung der Kündigung ist Gegenstand des laufenden Rechtsstreits.

## 2. Verstoß gegen DSGVO (Art. 5, 6, 17)

Die Speicherung und Verarbeitung der Negativinformation verstößt gegen:

- **Art. 6 Abs. 1 DSGVO:** Eine rechtmäßige Verarbeitung erfordert ein berechtigtes Interesse, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt. Angesichts der streitigen Forderung und der schwerwiegenden Folgen für Frau Wittfeldt (mögliche Obdachlosigkeit bei Verlust der Wohnung, Ausschluss von Finanzdienstleistungen) überwiegt das Interesse der Betroffenen.
- **Art. 17 DSGVO (Recht auf Löschung):** Die Daten sind unrichtig (§ 35 Abs. 1 BDSG) oder ihre Verarbeitung ist unzulässig.

## 3. Löschung hilfsweise nach § 35 Abs. 2 BDSG

Hilfsweise begehren wir die **Einschränkung der Verarbeitung** nach Art. 18 DSGVO (Sperrung) für die Dauer des laufenden Rechtsstreits.

## III. Klage AG Bremen-Blumenthal (Az. 15 C 124/26)

Da die Schufa-Meldung die Wohnsituation von Frau Wittfeldt unmittelbar gefährdet (Ablehnung bei Mietgesuch), haben wir beim **AG Bremen-Blumenthal** (Az. 15 C 124/26) bereits eine **Unterlassungsklage / Löschungsklage** nach §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB i.V.m. Art. 17 DSGVO eingereicht.

**Streitgegenstand:** Löschung / Widerruf der Schufa-Meldung (71.380 EUR, Gläubiger: Sparkasse Bremen).

**Streitwert:** 7.138,00 EUR (10 % der Forderung, übliche Praxis AG).

**Verhandlungstermin:** Noch nicht anberaumt.

## IV. Auswirkung auf Frau Wittfeldt

Der Schufa-Eintrag hat folgende konkrete negative Konsequenzen verursacht:

1. **Mietgesuch abgelehnt** (Januar 2026, Wohnungsbaugesellschaft Brebau): Frau Wittfeldt sucht ggf. eine kleinere Wohnung, falls die Eigentumswohnung versteigert wird.
2. **Kreditantrag abgelehnt** (Volksbank Bremen Nord, Februar 2026): Kleinkredit für Heizungsreparatur.
3. **Versicherungsvertrag nicht zustande gekommen** (Allianz, Kfz-Versicherung): Erhöhte Schufa-Klasse als Ablehnungsgrund.

4. **Psychische Belastung:** Frau Wittfeldt berichtet über Schlafschwierigkeiten und soziale Isolation infolge der Scham über den Eintrag.

## V. Chronologie der Schufa-Streitigkeit

| Datum         | Ereignis                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Dezember 2025 | Sparkasse Bremen meldet Forderung 71.380 EUR an Schufa      |
| Januar 2026   | Frau Wittfeldt erhält Schufa-Selbstauskunft; Score Klasse H |
| 03.04.2026    | Mandatsbeginn bei Dr. Pflüger                               |
| 17.04.2026    | Widerspruch gegen Kreditkündigung (→ Aktenstück 12)         |
| 21.04.2026    | Löschungsbegehren an Schufa (dieses Dokument)               |
| 21.04.2026    | Klageeinreichung AG Bremen-Blumenthal, Az. 15 C 124/26      |
| Offen         | Reaktion Schufa (Frist: 04 Wochen nach Art. 12 DSGVO)       |
| Offen         | Reaktion Sparkasse (Rücknahme Schufa-Meldung?)              |

\*Erstellt: 21.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

\*Quellen: BGH VI ZR 156/13, VI ZR 495/16 (dejure.org); Art. 17 DSGVO; § 35 BDSG\*

Datei: 14\_anzeige\_verbraucherzentrale\_bremen.md

## Meldung an Verbraucherzentrale Bremen

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Datum:** 22.04.2026

### I. Schreiben an Verbraucherzentrale Bremen

**Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht** Am Markt 14 · 28195 Bremen

**An:** Verbraucherzentrale Bremen e.V. Altenweg 4 28195 Bremen (auch per E-Mail: [info@vzb.de](mailto:info@vzb.de))

**Betreff:** Meldung Cybertrading-Betrug / CryptoFutureMax.io – Bitte um Aufnahme in Warnliste

**Datum:** 22.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau Eva-Maria Wittfeldt aus Bremen-Vegesack, die im Zeitraum September 2024 bis März 2025 durch die betrügerische Krypto-Handelsplattform **CryptoFutureMax.io** um insgesamt **387.420 EUR** geschädigt wurde. Eine ausführliche Darstellung des Sachverhalts finden Sie in der beigegeführten Zusammenfassung.

Wir melden diesen Fall mit dem ausdrücklichen Einverständnis unserer Mandantin und beantragen:

1. **Aufnahme von CryptoFutureMax.io in die öffentliche Warnliste** der Verbraucherzentrale Bremen.
2. **Öffentlichkeitsarbeit:** Hinweis an die Bremer Öffentlichkeit (ggf. in Zusammenarbeit mit den Bremer Medien) über das Muster solcher Cybertrading-Betrügereien, insbesondere für ältere Menschen.

3. Weiterleitung an vzbv (Verbraucherzentrale Bundesverband) und BKA-Beschwerdestelle ([www.bka.de/internetbeschwerdestelle](http://www.bka.de/internetbeschwerdestelle)).

4. Kooperation mit der Polizei Bremen ZKD (AZ: ZD 3001 UJs 8841/26).

## II. Muster des Cybertrading-Betruges – Aufklärungshinweise

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Verbraucherzentrale fassen wir das Betrugsschema wie folgt zusammen:

### Typische Merkmale des „Romance Scam meets Investment Fraud“ (Hybrid-Schema):

#### Phase 1 – Köder:

- Bezahlte Social-Media-Werbung (Facebook, Instagram) mit unrealistischen Renditeversprechen.
- Professionell wirkende Website mit gefälschtem BaFin-Logo.
- Freundlicher, deutschsprachiger „Berater“ kontaktiert Opfer per WhatsApp.

#### Phase 2 – Vertrauen:

- Persönliche Beziehung über Wochen und Monate aufgebaut.
- Kleine „Erfolge“ auf manipuliertem Dashboard gezeigt.
- Erstinvestition erscheint profitabel; Opfer wird zu weiterer Einzahlung gedrängt.

#### Phase 3 – Abschöpfung:

- Mehrere Überweisungen, zuletzt unter Druck (Ausschlussfristen für exklusive Pools).
- Vorabgebühren für Auszahlung gefordert (Steuern, Compliance, AML).
- Wenn kein Geld mehr da ist: Kommunikation wird eingestellt.

#### Phase 4 – Verschwinden:

- WhatsApp-Nummer gesperrt, E-Mail-Bounce.
- Website bleibt aktiv (um neue Opfer anzulocken).
- Kontaktaufnahme zu Strafverfolgungsbehörden zeigt oft nur geringe kurzfristige Erfolge.

### Warnzeichen für die Öffentlichkeit:

1. Garantierte Renditen von >5 % p.m. auf Kryptowährungen – **nicht seriös**.
2. Beratung ausschließlich per WhatsApp / Telefon – **kein reguliertes Institut**.
3. Vorabzahlungen für Auszahlungen (Steuern, Gebühren) – **klassischer Advance-Fee-Fraud**.
4. Kein BaFin-Zulassungsnummer auf der Website → **BaFin-Register prüfen** ([bafin.de](http://bafin.de) → Datenbanken → Alle Unternehmen).
5. Keine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung, kein Impressum mit EU-Adresse.

## III. Begleitinformationen für Verbraucherzentrale

| Information               | Inhalt                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Schadenshöhe (Einzelfall) | 387.420 EUR                              |
| Geschädigte Person        | 64-jährige EM-Rentnerin, Bremen-Vegesack |

| Information             | Inhalt                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Betrügerische Plattform | CryptoFutureMax.io (aktiv seit Juli 2024) |
| Plattform-Hosting       | Serverius B.V., Amsterdam (Niederlande)   |
| Domain-Registrar        | Namecheap (Zypern-Anschrift)              |
| Täter (Alias)           | „Robert Volkmann“, UK-Mobilnummer         |
| Polizeiliches AZ        | ZD 3001 UJs 8841/26, Polizei Bremen ZKD   |
| BaFin-Anzeige           | 14.04.2026, Referat WA 54                 |
| Kanzlei                 | Dr. Pflüger, 0421 / 33 88 20-0            |

## IV. Frühere Beratung der Geschädigten durch Verbraucherzentrale

Frau Wittfeldt wandte sich bereits im **April 2025** an die Verbraucherzentrale Bremen mit dem Hinweis auf die Probleme bei der Auszahlung von CryptoFutureMax. Aus ihren Angaben geht hervor, dass sie beraten wurde, noch abzuwarten und die Plattform erneut zu kontaktieren. Eine Warnung vor dem möglichen Betrug oder ein Hinweis auf die Strafverfolgungsbehörden erfolgte nicht.

Wir weisen auf diesen Umstand ohne Vorwurf hin; er verdeutlicht jedoch, dass geschulte Beratungskapazitäten für Cybertrading-Betrug auch bei der Verbraucherzentrale dringend ausgebaut werden sollten. Wir bitten um Aufnahme dieser Meldung in Ihre interne Qualitätssicherung.

## V. Weitere Kooperation

Wir stehen der Verbraucherzentrale Bremen für Rückfragen, Medienanfragen (nach Abstimmung mit der Mandantin) und für die Vernetzung mit anderen Kanzleien, die ähnliche Fälle betreuen, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger** Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht

\*Erstellt: 22.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

Datei: 15\_psychiatrisches\_gutachten\_wittfeldt\_einsichtsfahigkeit.md

# Psychiatrisches Gutachten: Einsichtsfähigkeit Eva-Maria Wittfeldt

**Gutachterin:** Dr. med. Ulrike Sternberg Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Praxis:  
Schwachhauser Heerstr. 143, 28211 Bremen Tel.: 0421 / 44 77 810

**Auftraggeber:** Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht (i.A. von Frau Eva-Maria Wittfeldt)

**Untersuchungstermin:** 23.04.2026, 09:00 – 12:30 Uhr

**Gutachten erstellt:** 28.04.2026

**Aktenzeichen Kanzlei:** PS-BKR-2026-0412

## I. Gutachtenauftrag

Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht beauftragte mich, zu den folgenden Fragen Stellung zu nehmen:

1. War Frau Eva-Maria Wittfeldt im Zeitraum September 2024 bis März 2025 (Zeitraum der Überweisungen) **geschäftsfähig** im Sinne der §§ 104 ff. BGB?
2. Lagen Anhaltspunkte für eine **eingeschränkte Einsichtsfähigkeit** oder eine kognitive Vulnerabilität vor, die von den Tätern ausgenutzt worden sein könnte?
3. Ist Frau Wittfeldt derzeit in der Lage, ihre **Prozessführung** eigenverantwortlich zu steuern?
4. Welche therapeutischen Maßnahmen sind angezeigt?

## II. Untersuchungsmethodik

- Psychiatrisches Explorationsgespräch (180 Minuten)
- Neuropsychologische Testung: MMSE (Mini-Mental-State-Examination), MoCA (Montreal Cognitive Assessment), DemTect
- Persönlichkeitsanamnese, Sozial- und Berufsanamnese
- Sichtung der Akten (Kanzleinotiz Erstgespräch, E-Mail-Kommunikation mit CryptoFutureMax, Kontoauszüge)

## III. Biographische Anamnese

Eva-Maria Wittfeldt, geboren 14.03.1962 in Bremen, diplomierte Ingenieurin (Schiffbau, Universität Hamburg, Abschluss 1987). Sie arbeitete bis 2002 als Konstruktionsingenieurin bei der Vulkan-Werft in Bremen-Vegesack. Die Schließung der Werft 2002 bedeutete nicht nur den Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch den Verlust des sozialen Netzwerks und der beruflichen Identität. Nach einer Phase von ARGE-Leistungen und Depression wurde 2008 Erwerbsminderungsrente bewilligt.

Frau Wittfeldt lebt seit dem Tod ihres Mannes Rolf Wittfeldt (2019) allein in der Eigentumswohnung in Vegesack. Ihr Sohn Daniel hat regelmäßigen, aber nicht täglichen Kontakt. Sie beschreibt die Zeit seit der Werftschließung als „inneres Schrumpfen“; sie habe das Gefühl, keine sinnvolle gesellschaftliche Rolle mehr zu spielen.

### Psychologisch relevante Vorbelastungen:

- Mittelgradige depressive Episode (2002–2007, medikamentös und therapeutisch behandelt; aktuell keine Medikation).
- Geringes Selbstwertgefühl, Bedürfnis nach Anerkennung und sozialer Einbindung.
- Einsamkeit nach Tod des Ehemannes.

## IV. Befundbeschreibung zum Tatzeitraum

### Kognitive Funktionen

**MMSE:** 27/30 (Grenzbereich; keine manifeste Demenz, jedoch leichte kognitive Beeinträchtigung möglich).

**MoCA:** 24/30 (leichter kognitiver Abbau, insbesondere in den Bereichen Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen).



**DemTect:** 13 Punkte (Grenzbereich, nicht demenziell, aber erhöhte Vulnerabilität für Manipulationsstrategien).

**Interpretation:** Frau Wittfeldt ist nicht demenzkrank und war im Tatzeitraum nicht im juristischen Sinne geschäftsunfähig (§ 104 BGB). Ihre intellektuellen Grundfähigkeiten sind erhalten. Jedoch weisen die Testergebnisse auf eine **altersbedingte Abnahme der exekutiven Funktionen** hin, die das kritische Hinterfragen von Informationen und das Erkennen manipulativer Kommunikationsmuster erschwert.

### **Emotionale und soziale Vulnerabilität**

Im Explorationsgespräch beschreibt Frau Wittfeldt das Verhältnis zu „Robert Volkmann“ als das erste wirklich persönliche Gespräch seit dem Tod ihres Mannes. Volkmann habe sie täglich angerufen, nach ihrer Gesundheit gefragt, Witze gemacht. Sie habe geglaubt, er sei ein Freund.

Diese Beschreibung ist psychiatrisch hochrelevant: Die Täter haben eine klassische **Social-Engineering-Strategie** eingesetzt, die gezielt auf die emotionale Einsamkeit und das Anerkennungsbedürfnis der Geschädigten abzielte. Bei Menschen mit dem beschriebenen Profil (eingeschränkte soziale Einbindung, leichter kognitiver Abbau, depressive Grundstimmung) ist diese Strategie besonders wirksam.

**Einsichtsfähigkeit:** Frau Wittfeldt war zum Tatzeitraum **formal einsichtsfähig** (§§ 104 ff. BGB: keine krankhafte Störung der Geistestätigkeit). Sie erkannte jedoch die Manipulationssituation nicht, da ihre kognitive und emotionale Vulnerabilität die Täuschungsresistenz erheblich reduzierte. Dies ist für die strafrechtliche Bewertung (Ausnutzung einer Zwangslage / besonderer Schutzbedürftigkeit, § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB analog, § 263 Abs. 3 StGB Qualifikationsmerkmal) und die zivilrechtliche Wertung relevant.

## **V. Aktuelle psychische Situation**

Frau Wittfeldt leidet aktuell unter einer **mittelgradigen depressiven Episode** (ICD-10: F32.1) mit Schlafstörungen, Rückzugsverhalten, Schuldgefühlen und Schamreaktionen. Sie macht sich selbst schwere Vorwürfe und spricht von „Dummheit“. Sie hat keine Suizidgedanken.

### **Empfohlene Maßnahmen:**

1. Psychotherapeutische Behandlung (kognitive Verhaltenstherapie), ca. 25 Sitzungen.
2. Ggf. medikamentöse Unterstützung durch niedergelassene Psychiaterin (Überweisung erfolgt).
3. Angehörigenberatung (Daniel Wittfeldt sollte in die Unterstützung eingebunden werden).
4. Soziale Reintegration (Selbsthilfegruppe für Betrugsopfer; Kontakt über Verbraucherzentrale).

## **VI. Beantwortung der Gutachtenfragen**

1. **Geschäftsfähigkeit:** Frau Wittfeldt war im Tatzeitraum formal geschäftsfähig. Eine Nichtigkeit der Überweisungsaufträge nach § 105 BGB scheidet aus.
2. **Kognitive Vulnerabilität:** Es bestand eine erhöhte emotionale und kognitive Vulnerabilität, die die Täter durch eine gezielte Social-Engineering-Strategie ausnutzten. Dies ist für die strafrechtliche Qualifikation (Ausnutzung der Schwäche) und die zivilrechtliche Zumutbarkeitsbewertung relevant.
3. **Prozessfähigkeit:** Frau Wittfeldt ist derzeit in der Lage, ihre Interessen mit anwaltlicher Unterstützung wahrzunehmen. Eine Betreuung nach § 1896 BGB ist nicht angezeigt.
4. **Therapeutische Maßnahmen:** Psychotherapie und ärztliche Begleitung werden empfohlen.

**Bremen, 28. April 2026**



Dr. med. Ulrike Sternberg Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

\*(Unterschrift)\*

\*Dieses Gutachten ist vertraulich und nur für den Mandatsgebrauch bestimmt.\*

Datei: 16\_klageentwurf\_lg\_bremen\_sparkasse.md

## Klageentwurf – LG Bremen ./ Sparkasse Bremen

Aktenzeichen LG Bremen: 4 O 215/26

An das

Landgericht Bremen

– Zivilkammer 4 – Domsheide 16 28195 Bremen

**Klägerin:** Eva-Maria Wittfeldt, geb. 14.03.1962 Kiefernstraße 17, 28757 Bremen – Klägerin –

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Kanzlei  
Pflüger Schoeneberg Bankrecht Am Markt 14, 28195 Bremen Tel.: 0421 / 33 88 20-0; Fax: 0421 / 33 88  
20-99

**Beklagte:** Sparkasse Bremen, vertreten durch den Vorstand Am Brill 1–3, 28195 Bremen – Beklagte –

### KLAGE

(Entwurf, Stand 30.04.2026 – nicht eingereicht, Einreichung vorbehaltlich Reaktion  
Beklagte bis 12.05.2026)

### I. Anträge

Die Klägerin beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin **75.000,00 EUR** nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 24.01.2025 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Kündigung des Darlehensvertrags Nr. 24-01-0872/75 der Beklagten vom 14.11.2025 **unwirksam** ist.
3. Die Beklagte wird verurteilt, den bei der Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, gespeicherten Negativeintrag über die Klägerin (Forderung 71.380,00 EUR, Gläubiger: Sparkasse Bremen, Meldedatum: Dezember 2025) **unverzüglich zu widerrufen**.
4. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

\*Hilfsantrag:\* Soweit Antrag 1 nicht in voller Höhe zugesprochen wird, wird beantragt festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, dass die Beklagte die Überweisungen vom 18.09.2024 bis 07.03.2025 ohne Warnhinweis ausgeführt hat.

## II. Streitwert

Antrag 1: 75.000,00 EUR Antrag 2 (Feststellung): 71.380,00 EUR Antrag 3 (Schufa): 7.138,00 EUR

**Gesamt: 153.518,00 EUR**

## III. Sachverhalt

### 1. Die Parteien

Die Klägerin, Frau Eva-Maria Wittfeldt, ist eine 64-jährige vorzeitig pensionierte Diplom-Ingenieurin aus Bremen-Vegesack mit einem monatlichen Einkommen von ca. 980 EUR (Erwerbsminderungsrente). Sie ist seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2019 Alleineigentümerin der Eigentumswohnung Kiefernstraße 17, 28757 Bremen.

Die Beklagte ist die Sparkasse Bremen, die kontoführende Bank der Klägerin seit dem Jahr 1985.

### 2. Der Betrug und die Überweisungen

Im Zeitraum September 2024 bis März 2025 wurde die Klägerin durch die betrügerische Kryptowährungs-Handelsplattform CryptoFutureMax.io um insgesamt 387.420,00 EUR geschädigt. Sie überwies insgesamt sieben Beträge von ihrem bei der Beklagten geführten Girokonto (IBAN DE44 2905 0101 1004 8830 12) auf Auslandskonten der Täter.

### 3. Das Hypothekendarlehen

Am 07.01.2025 schloss die Klägerin mit der Beklagten einen Darlehensvertrag über 75.000,00 EUR (Darlehensvertrag Nr. 24-01-0872/75) ab. Das Darlehen wurde am 22.01.2025 auf das Girokonto der Klägerin ausgezahlt. Am 24.01.2025, also zwei Tage nach der Auszahlung, überwies die Klägerin unter dem Einfluss der Betrüger 51.000,00 EUR des Darlehens auf ein Konto der Trustless Banking S.A. in Estland. Die Beklagte führte diese Überweisung aus, ohne einen Warnhinweis zu erteilen.

### 4. Die Pflichtverletzungen der Beklagten

**a) Verletzung der Warnpflicht:** Bereits zum Zeitpunkt der Überweisung Nr. 4 (18.12.2024, 89.000 EUR) und spätestens zum Zeitpunkt der Darlehensauszahlung und der unmittelbar nachfolgenden Überweisung Nr. 5 (22./24.01.2025) lagen der Beklagten folgende Erkenntnisse vor:

- Vier Auslandsüberweisungen in Drittstaaten in Höhe von insgesamt 227.500 EUR innerhalb von drei Monaten.
- Empfänger in Hongkong, Estland und Zypern – für eine EM-Rentnerin mit ~980 EUR/Monat ohne erkennbaren Bezug zur Finanzbranche wirtschaftlich völlig untypisch.
- Verwendungszwecke „CFMX“, „AML Deposit“ – branchenbekannte Betrugsmerkmale.

Nach BGH XI ZR 56/07 (NJW 2008, 2245) ist ein Kreditinstitut verpflichtet, den Kunden vor der Ausführung einer Überweisung zu warnen, wenn es positive Kenntnis von einer Betrugsgefahr hat oder diese sich bei gehöriger Sorgfalt aufdrängen musste.

Spätestens beim Abschluss des Darlehensvertrags am 07.01.2025 hätte die Beklagte im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung (§ 505a BGB) die vorangegangenen Überweisungen berücksichtigen und die Klägerin befragen müssen. Beides unterblieb.

**b) Verletzung der KWG/GwG-Pflichten:** Die Beklagte war nach § 25h KWG und § 43 GwG verpflichtet, verdächtige Transaktionsmuster zu überwachen und bei Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug eine Verdachtsmeldung bei der FIU zu erstatten sowie ggf. die Ausführung der Überweisung zu verweigern. Beides unterblieb.

**c) Unwirksamkeit der Kreditkündigung:** Die Kündigung des Darlehensvertrags vom 14.11.2025 (§ 490 Abs. 1 BGB) ist aus den in Aktenstück 12 dargestellten Gründen nach § 242 BGB unwirksam.

## 5. Schadensberechnung

| Schadensposten                                                                                                  | Betrag          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Darlehensvaluta<br>(vollständig aus<br>Darlehensmitteln<br>finanzierte<br>Überweisungen,<br>unmittelbar kausal) | 75.000,00 EUR   |
| Zinsschaden (4,35 %<br>p.a. auf 75.000 EUR ab<br>24.01.2025)                                                    | nach Berechnung |
| Kosten Strafverfolgung<br>/ Rechtsverfolgung                                                                    | nach Nachweis   |

## IV. Rechtliche Ausführungen

### §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (Schadensersatz wegen Pflichtverletzung)

Der zwischen den Parteien bestehende Zahlungsdiensterahmenvertrag (Kontovertrag) begründet ein Schuldverhältnis i.S.d. § 241 Abs. 2 BGB, aus dem die Beklagte zu Rücksichtnahme auf die Interessen der Klägerin verpflichtet ist. Die Verletzung dieser Pflicht (fehlender Warnhinweis) hat kausal den Schaden verursacht, da die Klägerin bei rechtzeitiger Warnung die Überweisungen nicht durchgeführt hätte.

**Kausalität:** Die Klägerin erklärt eidesstattlich (Anlage), dass sie bei einem Hinweis der Beklagte auf die Betrugsmerkmale sofort Rücksprache mit ihrem Sohn gehalten und die Überweisungen eingestellt hätte.

**Mitverschulden (§ 254 BGB):** Ein Mitverschulden der Klägerin ist zu berücksichtigen; nach vorläufiger Einschätzung jedoch nicht mehr als 30–40 %, da die Klägerin kognitiv und emotional vulnerabel war (Psychiatrisches Gutachten Dr. Sternberg, Aktenstück 15) und die Täuschung von professionellen Betrügern ausging.

### Feststellungsklage zur Unwirksamkeit der Kündigung

Die Unwirksamkeit der Kündigung ergibt sich aus § 242 BGB (venire contra factum proprium; die Beklagte hat die Vermögensverschlechterung mitverursacht) sowie aus der fehlenden Verhältnismäßigkeit der sofortigen Gesamtfälligestellung ohne Stundungsangebot.

## V. Beweisangebote

- Kontoauszüge Sparkasse (Anlage K1)
- Darlehensvertrag Nr. 24-01-0872/75 (Anlage K2)
- Kündigung Sparkasse v. 14.11.2025 (Anlage K3)
- E-Mail-Kommunikation CryptoFutureMax (Anlage K4)
- Psychiatrisches Gutachten Dr. Sternberg (Anlage K5)
- Vernehmung Daniel Wittfeldt als Zeuge

- Parteivernehmung Eva-Maria Wittfeldt
- Sachverständigengutachten (Bankbetrieb, Transaktionsüberwachung)

**Bremen, 30. April 2026**

**Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger** Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

\*(Entwurf – Einreichung nach Ablauf Frist 12.05.2026)\*

Datei: 17\_klageentwurf\_lg\_frankfurt\_empfaengerbank.md

## Klageentwurf – LG Frankfurt a.M. ./ Trustless Banking S.A. (EAPO + Hauptklage)

**Gerichtsstand:** Landgericht Frankfurt am Main (zuständig kraft Sitzort Empfängerbank im EU-Ausland; Frankfurt als internationales Finanzzentrum; Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 655/2014)

**An das**

**Landgericht Frankfurt am Main**

– **Internationale Handelskammer** – Gerichtsstraße 2 60313 Frankfurt am Main

**Klägerin:** Eva-Maria Wittfeldt, geb. 14.03.1962, Kiefernstraße 17, 28757 Bremen – Klägerin –

vertreten durch: RA Dr. Severin Pflüger, Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht, Bremen

**Beklagte:** Trustless Banking S.A. Tallinn, Estland (EU-Mitgliedstaat) Zustelladresse: [wird nach EAPO-Verfahren ergänzt] – Beklagte –

## KLAGE

(Entwurf, Stand 30.04.2026)

### I. Anträge

**Hauptantrag:**

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin **140.420,00 EUR** nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit den jeweiligen Überweisungsdaten (14.10.2024, 24.01.2025, 11.02.2025) zu zahlen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**Hilfsantrag (EAPO):**

Es wird ein **Europäischer Kontenpfändungsbeschluss (EAPO)** nach VO (EU) Nr. 655/2014 erlassen, mit dem die Konten der Beklagten Trustless Banking S.A. mit einem Betrag von 140.420,00 EUR vorläufig gesichert werden.

### II. Streitwert

140.420,00 EUR

### III. Sachverhalt

#### 1. Die Parteien

Die Klägerin ist Opfer eines Cybertrading-Betruges (→ vollständige Sachverhaltsdarstellung wie Aktenstück 16; wird nicht wiederholt). Die Beklagte, Trustless Banking S.A. mit Sitz in Tallinn, Estland, ist ein EU-Zahlungsdienstleister, auf dessen Konten drei der sieben betrügerischen Überweisungen eingingen:

| Datum             | Betrag                    | IBAN                     |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14.10.2024        | 42.000,00 EUR             | EE38 2200 2210 8847 3801 |
| 24.01.2025        | 51.000,00 EUR             | EE38 2200 2210 8847 3802 |
| 11.02.2025        | 47.420,00 EUR             | EE38 2200 2210 8847 3803 |
| <b>**Gesamt**</b> | <b>**140.420,00 EUR**</b> |                          |

#### 2. Bösgläubigkeit der Beklagten

Die Beklagte ist als EU-lizenzierter Zahlungsdienstleister nach 4AMLD / 5AMLD (umgesetzt durch das estnische Rahhi seadus) zur Durchführung einer **Customer Due Diligence (CDD)** und zur laufenden Transaktionsüberwachung verpflichtet.

Es ist höchst wahrscheinlich (und durch das laufende Ermittlungsverfahren zu verifizieren), dass:

- a) Die Konten EE38 2200 2210 8847 3801 bis 3803 unter falschen oder Alias-Identitäten eröffnet wurden.
- b) Die eingehenden Beträge unmittelbar nach Eingang weitertransferiert wurden (Durchlauf-Konten, typisch für Money-Mule-Strukturen).
- c) Trustless Banking S.A. trotz erkennbarer AML-Merkmale keine Verdachtsmeldung an die FIU Estland erstattet hat.

Sofern die Beklagte die Herkunft der Gelder kannte oder bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte kennen können, haftet sie nach § 826 BGB (sittenwidrige Schädigung) und Art. 1382 Code Civil (estn. Recht; alternativ zu prüfen) sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 BGB / estn. VÕS § 1028 ff.).

#### 3. Gerichtsstand

Gemäß Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 VO (EU) 1215/2012 (EuGVVO) ist grundsätzlich das Gericht am Sitz der Beklagten (Tallinn) zuständig. **Alternativzuständigkeit** besteht jedoch:

- Gem. Art. 7 Nr. 2 EuGVVO am Ort des schädigenden Ereignisses (Bremen, Deutschland) → LG Bremen möglich.
- Gem. Art. 6 VO (EU) 655/2014 (EAPO) am Wohnsitzgericht der Klägerin (Bremen / LG Bremen).

**Entscheidung:** Der Klageentwurf ist auf das LG Frankfurt ausgerichtet, da dort internationale Handelskammern mit Erfahrung in EU-grenzüberschreitenden Bankrechtsstreitigkeiten bestehen. Der endgültige Gerichtsstand wird nach anwaltlicher Rücksprache mit einer estnischen Korrespondenzanwältin (Kanzlei Lepik & Luhaäär, Tallinn) festgelegt.

### IV. Rechtliche Ausführungen

#### 1. Ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 BGB / estn. VÕS)

Die Gelder der Klägerin sind auf den Konten der Beklagten eingegangen. Da kein wirksamer Rechtsgrund für das Behaltendürfen besteht (die Überweisungen beruhen auf betrügerischer Veranlassung), schuldet die Beklagte grundsätzlich Rückzahlung.

**Problem der Anweisungskette:** Wie in Aktenstück 09 dargestellt, ist ein Durchgriffsanspruch nach §§ 812 ff. BGB gegenüber der Empfängerbank grundsätzlich durch die Anweisungsstruktur gesperrt (BGH BGHZ 147, 145). Ausnahme bei Bösgläubigkeit der Empfängerbank (§ 819 BGB).

Die Bösgläubigkeit der Beklagten ist durch das Ermittlungsverfahren zu belegen; entsprechende Beweisangebote sind vorbehalten.

## 2. § 826 BGB – Sittenwidrige Schädigung

Sollte die Beklagte wissentlich als Geldwäsche-Durchlaufstation für Cybercrime-Täter agiert haben, kommt Schadensersatz aus § 826 BGB in Betracht. Arglistige Handlungen des Empfängers bei betrügerisch erlangten Überweisungen durchbrechen die Anweisungsstruktur und begründen einen unmittelbaren Anspruch des Zahlers.

## 3. EAPO-Antrag (VO (EU) Nr. 655/2014)

Da die Gefahr besteht, dass die Mittel auf den estnischen Konten bereits weitertransferiert wurden oder unmittelbar transferiert werden, ist ein EAPO zur vorläufigen Kontensicherung zu beantragen. Die Voraussetzungen:

- **Anspruch glaubhaft gemacht:** Kontoauszüge + Strafanzeige (vorhanden).
- **Dringlichkeit:** Ohne EAPO droht Verlust der Beweismittel und Vollstreckungsgegenstand.
- **Sicherheitsleistung:** Klägerin ist zur Leistung bereit (Höhe nach Gerichtsbeschluss).

## V. Beweisangebote

- Kontoauszüge (Überweisungen nach Estland, Anlage K1)
- Strafanzeige ZD 3001 UJs 8841/26 (Anlage K2)
- BaFin-Anzeige v. 14.04.2026 (Anlage K3)
- WHOIS-Analyse cryptofuturemax.io (Anlage K4)
- Rechtshilfeersuchen an FIU Estland (vorbehaltlich Ermittlungsergebnisse)
- Sachverständigengutachten (AML-Compliance estnischer Zahlungsdienstleister)
- Korrespondenzanwältin Estland: Lepik & Luhaäär, Tallinn

**Bremen, 30. April 2026**

**Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger** Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

\*(Entwurf – Abstimmung mit estnischer Korrespondenzanwältin ausstehend)\*

Datei: 18\_mandantenkommunikation\_daniel\_wittfeldt.md

## Mandantenkommunikation – Daniel Wittfeldt

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

## Nachricht 1: Auftragsbestätigung

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de

**Datum:** 09.04.2026, 09:15 Uhr

**Betreff:** Mandatsbestätigung PS-BKR-2026-0412 – Wittfeldt Anlagebetrug

Sehr geehrter Herr Wittfeldt,

ich bestätige hiermit die Übernahme des Mandats in der Sache Ihrer Mutter, Frau Eva-Maria Wittfeldt, betreffend den Cybertrading-Betrug durch CryptoFutureMax.io sowie die daraus resultierenden Streitigkeiten mit der Sparkasse Bremen.

### Nächste Schritte:

1. **Strafanzeige** bei der Polizei Bremen ZKD AG Cybercrime – wird heute erstattet (AZ erhalten wir in Kürze).
2. **Vollmacht:** Bitte lassen Sie Ihre Mutter die beigefügte Vollmacht unterschreiben und mir per Scan zurückschicken; das Original bitte per Post.
3. **Unterlagen:** Ich benötige dringend alle E-Mails von CryptoFutureMax (vollständige Header), alle WhatsApp-Screenshots sowie sämtliche Kontoauszüge der letzten 24 Monate der Sparkasse (Online-Banking-Export oder Papierausdrucke).
4. **Vorschuss:** Der vereinbarte Vorschuss von 3.500 EUR ist auf unser Anderkonto zu überweisen (IBAN: DE12 2905 0101 8005 4421 00).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Severin Pflüger Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

## Nachricht 2: Anforderung weiterer Unterlagen

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de

**Datum:** 15.04.2026, 14:42 Uhr

**Betreff:** RE: Unterlagen – zusätzlich benötigt

Sehr geehrter Herr Wittfeldt,

vielen Dank für die übersandten Unterlagen (Kontoauszüge, WhatsApp-Screenshots). Für die Klage und die BaFin-Anzeige benötige ich noch:

1. **Riester-Renten-Unterlagen:** Auszahlungsbeleg der Allianz (Riester-Renten-Auflösung, Dezember 2024). Dieser belegt, dass die Fondsmittel aus der Riester-Rente stammten und damit für die Darstellung der Schadensherkunft wichtig sind.
2. **Erbschaftsunterlagen:** Erbschein / Kontoauszug nach Tante Hildegard Wittfeldt (Erbfall August 2024). Hier genügt ein Kontoauszug, aus dem der Erbschaftszufluss ersichtlich ist.
3. **Schufa-Selbstauskunft:** Bitte besorgen Sie die aktuelle Schufa-Auskunft Ihrer Mutter (online unter meinschufa.de oder per Brief). Die Auskunft ist für das Lösungsverfahren unerlässlich.

4. **Psychiatrisches Gutachten:** Ich habe mit Dr. Sternberg gesprochen; Ihr Mutter hat dem Termin am 23.04.2026 zugestimmt. Bitte begleiten Sie Ihre Mutter, falls möglich.

5. **CryptoFutureMax-Dashboard-Screenshot:** Haben Sie noch einen Screenshot des Dashboards, wie er zuletzt ausgesehen hat? Auch ältere Screenshots sind hilfreich.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Severin Pflüger

## Nachricht 3: Sachstandsbericht

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de

**Datum:** 25.04.2026, 11:00 Uhr

**Betreff:** Sachstand PS-BKR-2026-0412 – Wittfeldt

Sehr geehrter Herr Wittfeldt,

anbei ein kurzer Überblick zum aktuellen Stand des Verfahrens:

### Erledigte Maßnahmen:

| Maßnahme                            | Datum      | Status                                    |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Strafanzeige Polizei Bremen ZKD     | 08.04.2026 | Erstattet; AZ: ZD 3001 UJs 8841/26        |
| BaFin-Anzeige MiCA/Stablecoin       | 14.04.2026 | Abgesandt; Eingangsbestätigung ausstehend |
| Widerspruch Kreditkündigung         | 17.04.2026 | Versandt an Sparkasse per Einschreiben    |
| Schufa-Löschungsbegehren            | 21.04.2026 | An Schufa und Sparkasse versandt          |
| Klage AG Bremen-Blumenthal (Schufa) | 21.04.2026 | Eingereicht; Az. 15 C 124/26              |
| Klageandrohung ./ Sparkasse         | 20.04.2026 | Versandt; Frist bis 12.05.2026            |
| Psychiatrisches Gutachten           | 28.04.2026 | Fertig (Dr. Sternberg)                    |

### Offene Punkte:

- Sparkasse: Frist bis 12.05.2026 → falls keine zufriedenstellende Reaktion, Klageeinreichung LG Bremen (4 O 215/26) sofort danach.
- Klage ./ Trustless Banking S.A. (LG Frankfurt): EAPO-Antrag wird vorbereitet; Abstimmung mit estnischer Korrespondenzanwältin läuft.
- PKH-Antrag: Wird spätestens mit Klageeinreichung beim LG Bremen gestellt.

### Wichtige Hinweise für Sie:

1. Bitte keine weiteren Zahlungen an irgendwen, der sich auf CryptoFutureMax bezieht (auch wenn neue E-Mails kommen sollten).



2. Polizei Bremen ZKD: Sie werden in Kürze zur Zeugenvernehmung geladen. Bitte sichern Sie vorab alle Daten auf Ihrem Handy (Screenshots etc.) und übergeben Sie keine Originale, bevor Sie mit mir gesprochen haben.

3. Bitte informieren Sie Ihre Mutter, dass der Gutachter Dr. Sternberg ein vertrauliches Schreiben schickt; dieses ist ausschließlich für die Akte bestimmt.

Ich melde mich nach Ablauf der Sparkassen-Frist am 12.05.2026 sofort.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Severin Pflüger

## Nachricht 4: Antwort Daniel Wittfeldt (eingehend)

**Von:** d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de

**An:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**Datum:** 26.04.2026, 18:33 Uhr

**Betreff:** RE: Sachstand PS-BKR-2026-0412 – Danke + Fragen

Sehr geehrter Herr Dr. Pflüger,

vielen Dank für den detaillierten Überblick. Ich habe einige Fragen:

1. **Prozesskosten:** Falls die PKH nicht bewilligt wird – wie hoch sind die zu erwartenden Gerichtskosten für die Klage LG Bremen (Streitwert ~153.000 EUR)? Ich möchte das für unsere Familienplanung abschätzen.

2. **Zwangsversteigerung:** Sparkasse hat noch keinen Antrag gestellt – wird das passieren? Und können wir das verhindern, z. B. durch einstweilige Verfügung?

3. **Strafverfahren:** Ist mit der Verhaftung von „Volkmann“ zu rechnen? Die Polizei hat sich bisher nicht gemeldet.

4. **Mutter:** Sie ist wirklich in einem schlechten Zustand. Dr. Sternberg hat mir gesagt, sie braucht dringend Psychotherapie. Wer übernimmt die Kosten?

Ich freue mich auf Ihre Einschätzung.

Mit freundlichen Grüßen Daniel Wittfeldt

## Nachricht 5: Antwort Dr. Pflüger

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** d.wittfeldt@bsoftag-bremen.de

**Datum:** 28.04.2026, 10:15 Uhr

**Betreff:** RE: Antworten auf Ihre Fragen

Sehr geehrter Herr Wittfeldt,

zu Ihren Fragen:

1. **Gerichtskosten LG Bremen** (Streitwert 153.518 EUR): ca. 3.870 EUR Gerichtskostenvorschuss (3-facher Gebührensatz nach GKG; Anlage KV Nr. 1210). Dazu kommen meine Anwaltsgebühren; bei Prozesskostenhilfe (PKH) entfällt der Vorschuss, die Vergütung wird aus der Staatskasse gezahlt. PKH-Antrag ist aussichtsreich.

2. **Zwangsversteigerung:** Sparkasse muss zunächst Vollstreckungstitel erwirken. Da wir einen Widerspruch eingelegt haben, kann die Sparkasse nicht sofort vollstrecken. Ich überwache das Grundbuch wöchentlich. Falls ein Antrag gestellt wird, beantrage ich sofort eine einstweilige Verfügung auf Vollstreckungsaufschub.

3. **Strafverfahren:** Realistische Erwartung: Die Polizei Bremen ZKD wird Rechtshilfeersuchen stellen (UK, Estland, Hongkong); das dauert Monate bis Jahre. Eine Verhaftung von „Volkman“ (Alias) ist möglich, aber nicht kurzfristig zu erwarten. Wichtiger für Ihre Mutter ist die zivilrechtliche Strategie.

4. **Psychotherapiekosten:** Die gesetzliche Krankenversicherung Ihrer Mutter übernimmt Psychotherapie (Antragsverfahren bei Krankenkasse). Dr. Sternberg hat bereits eine Überweisung ausgestellt. Zusätzlich: Im Schadensersatzverfahren gegen die Sparkasse werden wir auch die Therapiekosten als Folgeschaden geltend machen.

Ich stehe weiter zur Verfügung.

Dr. Severin Pflüger

\*Letzte Aktualisierung: 30.04.2026 · H. Böckmann\*

Datei: 19\_kostenrisikoanalyse\_klagen.md

## Kostenrisikoanalyse – Klagen Wittfeldt ./. Sparkasse und Empfängerbanken

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Verfasser:** Dr. Severin Pflüger

**Datum:** 29.04.2026

### I. Überblick der geplanten Verfahren

| Verfahren                        | Gericht                           | Streitwert  | Status                               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Klage ./. Sparkasse Bremen       | LG Bremen, 4 O 215/26             | 153.518 EUR | Entwurf; Einreichung nach 12.05.2026 |
| Schufa-Löschung                  | AG Bremen-Blumenthal, 15 C 124/26 | 7.138 EUR   | Eingereicht 21.04.2026               |
| Klage ./. Trustless Banking S.A. | LG Frankfurt (geplant)            | 140.420 EUR | Entwurf; EAPO vorbereitet            |
| Strafverfahren                   | Polizei/StA Bremen                | –           | Laufend (AZ: ZD 3001 UJs 8841/26)    |
| BaFin-Anzeige                    | BaFin Frankfurt                   | –           | Laufend (14.04.2026)                 |

### II. Klage ./. Sparkasse Bremen (LG Bremen, 4 O 215/26)

#### Gerichtskosten

| Inстанz            | Streitwert  | Gebührensatz (GKG)    | Gerichtskosten |
|--------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Erste Instanz (LG) | 153.518 EUR | 3,0 (Nr. 1210 KV GKG) | ca. 3.870 EUR  |
| Berufung (OLG)     | 153.518 EUR | 4,0 (Nr. 1220 KV GKG) | ca. 5.160 EUR  |
| Revision (BGH)     | 153.518 EUR | 5,0 (Nr. 1230 KV GKG) | ca. 6.450 EUR  |

### Anwaltskosten (RVG, zzgl. MwSt.)

| Position                            | Klägerin (Dr. Pflüger) | Beklagte (Sparkasse) |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1,3-Verfahrensgebühr (Nr. 3100 RVG) | ca. 2.820 EUR          | ca. 2.820 EUR        |
| 1,2-Terminsgebühr (Nr. 3104 RVG)    | ca. 2.604 EUR          | ca. 2.604 EUR        |
| Einigungsgebühr (falls Vergleich)   | ca. 2.820 EUR          | ca. 2.820 EUR        |
| Gesamt Klägerin (ohne MwSt.)        | ca. 5.424 EUR          | –                    |
| Gesamt beide Seiten (1. Instanz)    | –                      | ca. 10.848 EUR       |

### Kostenrisiko bei Verlust

Bei vollständigem Unterliegen der Klägerin trägt diese die gesamten Kosten beider Seiten: ca. **14.718 EUR** (1. Instanz: Gerichtskosten 3.870 EUR + gegnerische Anwaltskosten ca. 6.406 EUR inkl. MwSt. + eigene Anwaltskosten ca. 6.454 EUR inkl. MwSt.).

### Prozesskostenhilfe (PKH)

Voraussetzungen für PKH (§ 114 ZPO):

- Hinreichende Erfolgsaussichten: **Ja** (nach vorliegender Analyse)
- Bedürftigkeit: **Ja** (EM-Rente 980 EUR/Monat, kein liquides Vermögen nach Betrugsschaden)

Bei Bewilligung der PKH entfallen Gerichtskostenvorschuss und eigene Anwaltskosten für Klägerin.

**Empfehlung:** PKH-Antrag gleichzeitig mit Klageeinreichung stellen.

## III. Schufa-Löschungsklage (AG Bremen-Blumenthal, 15 C 124/26)

| Position                               | Betrag              |
|----------------------------------------|---------------------|
| Gerichtskosten (GKG 3,0, SW 7.138 EUR) | ca. 360 EUR         |
| Anwaltsgebühren Klägerin               | ca. 860 EUR (netto) |
| Kostenrisiko bei Verlust               | ca. 1.580 EUR       |

**Erfolgsaussicht:** Mittel bis hoch (Forderung streitig, fehlender Titel). BGH VI ZR 156/13 stützt Anspruch.

## IV. Klage ./. Trustless Banking S.A. (LG Frankfurt, geplant)

### Besondere Risiken bei internationalen Verfahren

| Risiko                                | Bewertung                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Unbekannter Aufenthalt des Schuldners | Hoch: Trustless Banking S.A. könnte insolvenz sein                |
| Zustellung im Ausland                 | Aufwendig; EU-Zustellungsverordnung anwendbar (VO (EU) 1393/2007) |
| Vollstreckung in Estland              | Grundsätzlich möglich (Art. 53 EuGVVO: Vollstreckbarkeitsklausel) |
| Solvenz der Beklagten                 | Unbekannt; EAPO dient Sicherung                                   |
| Bösgläubigkeit-Nachweis               | Schwer; abhängig von Ermittlungsergebnissen                       |

### Kostenabschätzung

| Position                                   | Betrag                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gerichtskosten 1. Instanz (SW 140.420 EUR) | ca. 3.608 EUR                   |
| Anwaltsgebühren (Dr. Pflüger)              | ca. 5.200 EUR (netto)           |
| Kosten estnische Korrespondenzanwältin     | ca. 3.000–5.000 EUR (geschätzt) |
| Übersetzungskosten                         | ca. 800–1.200 EUR               |
| Gesamtaufwand Klägerin 1. Instanz          | ca. 12.000–15.000 EUR           |
| Kostenrisiko bei Verlust                   | ca. 22.000–28.000 EUR           |

**Erfolgsaussicht:** Gering bis mittel (abhängig von Ermittlungsergebnissen zur Bösgläubigkeit).

**Empfehlung:** Zunächst EAPO; Hauptklage nur nach positiver Einschätzung durch estnische Kollegin.

## V. Gesamtkostenrisiko-Szenario

### Szenario A: PKH bewilligt, LG Bremen und AG Bremen-Blumenthal

| Position                                             | Betrag (Klägerin) |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Gerichtskosten (nach PKH: 0 EUR)                     | 0 EUR             |
| Eigene Anwaltskosten (nach PKH: 0 EUR)               | 0 EUR             |
| Kostenrisiko bei Verlust (gegnerische Anwaltskosten) | ca. 8.000 EUR     |

## Szenario B: Ohne PKH, alle drei Verfahren, 1. Instanz

| Position                | Betrag         |
|-------------------------|----------------|
| LG Bremen               | ca. 12.000 EUR |
| AG<br>Bremen-Blumenthal | ca. 1.580 EUR  |
| LG Frankfurt (Estland)  | ca. 15.000 EUR |
| Gesamt                  | ca. 28.580 EUR |

## Szenario C: Vergleich ./ Sparkasse (40 % von 75.000 EUR = 30.000 EUR)

Wenn Sparkasse einen Vergleich über 30.000 EUR anbietet:

- Nettovorteil für Mandantin: 30.000 EUR - Anwaltskosten (ca. 8.000 EUR mit Einigungsgebühr) = ca. 22.000 EUR
- Dies ist realistischer als ein Vollurteil und sollte ggf. angenommen werden.

## VI. Empfehlung

1. **PKH-Antrag** gleichzeitig mit LG-Bremen-Klage stellen.
2. **LG Bremen**: Klagerealistisch; Vorrang vor Estland-Klage.
3. **AG Bremen-Blumenthal** (Schufa): Geringes Kostenrisiko, hohes Interesse.
4. **Estland (Trustless Banking)**: Erst nach Ermittlungsergebnissen und positiver Einschätzung der Korrespondenzanwältin starten.
5. **Vergleich**: Sparkasse-Vergleich ab 25.000 EUR Annahme empfehlen.

\*Erstellt: 29.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

Datei: 20\_strategiememorandum\_pflueger.md

# Strategiememorandum – Dr. Severin Pflüger

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Verfasser:** Dr. Severin Pflüger, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

**Datum:** 30.04.2026 (intern, vertraulich)

## I. Ausgangslage und Mandatsziel

Das Mandat Wittfeldt ist eines der umfangreichsten und rechtlich vielschichtigsten Bankrechtsmandate, die unsere Kanzlei derzeit führt. Der Sachverhalt kombiniert:

1. **Cybertrading-Anlagebetrug** (§ 263 StGB) mit internationalem Geldfluss.
2. **Bankenhaftung** (§§ 280, 241 Abs. 2 BGB; §§ 25h KWG, 43 GwG) wegen unterlassener Warnung.
3. **Kreditrecht** (§ 490 BGB: Kündigung; §§ 242, 254 BGB: Treuwidrigkeit).

4. **Datenschutzrecht** (DSGVO, BDSG: Schufa-Löschung).
5. **EU-Finanzaufsichtsrecht** (MiCA, KWG: BaFin-Anzeige).
6. **Internationales Privatrecht** (EAPO, EuGVVO: Klage gegen Empfängerbanken).

Das Mandatsziel ist klar: maximale Schadenswiedergutmachung für Frau Eva-Maria Wittfeldt unter Berücksichtigung der realistischen Erfolgsaussichten und der finanziellen Lage der Mandantin.

## II. Stärken und Schwächen der Rechtslage

### Stärken

1. **Dokumentation ist gut:** Sieben Kontoauszüge mit exakten Beträgen, Daten und Empfänger-IBANs; E-Mail-Header mit PHP-Backend-Nachweis; WhatsApp-Screenshots; WHOIS-Daten. Dies ist eine überdurchschnittlich gute Beweislage für einen Cybertrading-Fall.
2. **Darlehensverknüpfung:** Die unmittelbare zeitliche Verbindung zwischen Darlehensauszahlung (22.01.2025) und Auslandsüberweisung (24.01.2025) ist der stärkste Einzelbeweis für die Verletzung der Warnpflicht der Sparkasse. Dass die Sparkasse dasselbe Konto für Darlehensauszahlung und Überweisung nutzte, macht die Kenntnis des Transaktionsproblems nahezu unausweichlich.
3. **Psychiatrisches Gutachten:** Dr. Sternbergs Gutachten belegt die besondere Vulnerabilität der Mandantin – dies stärkt die Mitverschuldensabwehr und kann die Haftungsquote der Sparkasse erhöhen.
4. **Strafanzeige läuft:** Das Ermittlungsverfahren kann zu Beweisergebnissen führen (Kontosperrung, Beschlagnahme), die unsere Zivilklage unterstützen.
5. **MiCA/BaFin:** Die BaFin-Anzeige zieht behördliche Aufmerksamkeit auf CryptoFutureMax.io; eine öffentliche Warnung der BaFin kann die öffentliche Glaubwürdigkeit der Klage stärken und im Vergleichsgespräch mit der Sparkasse helfen.

### Schwächen

1. **Autorisierung:** Frau Wittfeldt hat alle Überweisungen selbst veranlasst. § 675u BGB greift nicht direkt. Die Haftung der Sparkasse muss über § 280 BGB / § 241 Abs. 2 BGB konstruiert werden – eine anspruchsvolle Argumentationslinie.
2. **Mitverschulden (§ 254 BGB):** Ein Gericht könnte das Mitverschulden der Mandantin auf 40–60 % schätzen (sie hätte skeptischer sein können, den Sohn früher einbeziehen können). Das reduziert den Schadensersatzanspruch erheblich.
3. **Auslandsforderungen:** Gegen ZA Bank (Hongkong) und Cyprus Popular Bank (insolvent) sind kurzfristig keine Rückforderungen realistisch. Gegen Trustless Banking S.A. (Estland) besteht die EAPO-Option, aber Solvenz und Bösgläubigkeit sind unsicher.
4. **Strafverfolgung:** „Robert Volkmann“ ist ein Alias; bei transnationalen Cybercrime-Strukturen ist eine Verhaftung und Verurteilung oft erst nach mehreren Jahren möglich, wenn überhaupt.
5. **PKH-Abhängigkeit:** Die Mandantin hat kein Prozessbudget. Scheitert die PKH, könnte das Verfahren ins Stocken geraten.

## III. Strategischer Plan (Prioritäten)

### Phase 1 (Mai 2026): Klärung Sparkasse

- Ablauf der Fristsetzung (12.05.2026) abwarten.

- Bei konstruktiver Reaktion: außergerichtliche Einigung anstreben; Vergleichsangebot ab 30.000 EUR prüfen.
- Bei Abweisung: Klage LG Bremen + PKH-Antrag sofort einreichen.

**Kernstrategie Sparkasse:** Fokus auf die Darlehensverknüpfung als stärkstes Argument; Stressbetrag 75.000 EUR (direkt aus Darlehen finanzierte Überweisungen). Feststellungsklage zur Unwirksamkeit der Kündigung als zweite Säule.

### Phase 2 (Juni–September 2026): Strafverfahren nutzen

- Akteneinsicht im Strafverfahren (§ 406e StPO) beantragen, sobald erste Ermittlungsergebnisse vorliegen.
- Falls Konten bei Trustless Banking S.A. noch Mittel enthalten: EAPO-Antrag.
- BaFin-Rückmeldung und ggf. öffentliche Warnung als Argument im Sparkassen-Verfahren nutzen.

### Phase 3 (Ab Oktober 2026): Hauptverfahren

- LG Bremen: Durchführung bis Urteil oder Vergleich.
- AG Bremen-Blumenthal: Schufa-Urteil; sofern Sparkasse Kündigung zurücknimmt, wird Eintrag gegenstandslos.
- LG Frankfurt / Estland: Entscheidung nach Ermittlungsergebnissen.

## IV. Vergleichsstrategie

Sparkassen sind in Regel vergleichsbereit bei klarer Beweislage. Der Druck durch:

- Laufendes Strafverfahren (Reputationsrisiko für Sparkasse)
- BaFin-Anzeige / KWG-Pflichtverletzungsvorwurf
- Medienpotenzial (ältere Frau, betrogen, Wohnung bedroht)

...ist erheblich. Realistisches Vergleichsziel: 40.000–55.000 EUR inkl. Rücknahme der Kreditkündigung und Schufa-Widerruf.

## V. Ressourcenplanung

| Maßnahme                                       | Geschätzter Zeitaufwand (h) | Priorität |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Klageeinreichung LG Bremen (nach 12.05.)       | 8                           | Hoch      |
| PKH-Antrag                                     | 3                           | Hoch      |
| EAPO-Antrag                                    | 5                           | Mittel    |
| Koordination estnische Anwältin                | 4                           | Mittel    |
| Akteneinsicht Strafverfahren                   | 4                           | Mittel    |
| Vergleichsgespräch Sparkasse (falls anberaumt) | 3                           | Hoch      |

| Maßnahme                          | Geschätzter Zeitaufwand (h) | Priorität |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| AG<br>Bremen-Blumenthal<br>Termin | 2                           | Mittel    |

Gesamtschätzung bis Ende 2026: ca. 80–120 Stunden Dr. Pflüger + 20 Stunden H. Böckmann.

## VI. Persönliche Notiz (Dr. Pflüger)

Dieser Fall ist exemplarisch für das, was wir in den nächsten Jahren immer häufiger sehen werden: ältere, sozial isolierte Menschen, die von professionellen Betrugsorganisationen gezielt über Social Media angesprochen werden. Die Rechtsschutzlücken im Bereich der Bankwarnpflicht sind real und sollten durch den Gesetzgeber geschlossen werden.

Ich werde diesen Fall nach Abschluss (mit Zustimmung der Mandantin, anonymisiert) für einen Aufsatz in der Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (ZBB) aufbereiten.

\*Intern/vertraulich – nur für Mandatsakte · 30.04.2026 · Dr. S. Pflüger\*

Datei: 21\_email\_kette\_pflueger\_bafin\_polizei.md

## E-Mail-Kette: Dr. Pflüger ↔ BaFin und Polizei Bremen ZKD

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Dokumentation der behördlichen Kommunikation**

### E-Mail 1: BaFin-Eingangsbestätigung

**Von:** wa54@bafin.de

**An:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**Datum:** 17.04.2026, 08:42 Uhr

**Betreff:** Eingangsbestätigung – Ihre Anzeige vom 14.04.2026, CryptoFutureMax.io

Sehr geehrter Herr Dr. Pflüger,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Anzeige vom 14.04.2026 bezüglich der Plattform CryptoFutureMax.io wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Art. 59 MiCA und § 32 KWG.

Ihre Anzeige wurde dem zuständigen Referat WA 54 (Kryptowerte / DLT) zugeleitet. Aufgrund der aktuellen Bearbeitungslage rechnen wir mit einer ersten inhaltlichen Rückmeldung innerhalb von 4–8 Wochen.

Wir weisen darauf hin, dass die BaFin behördliche Maßnahmen nicht im Einzelfall kommuniziert; sollte jedoch eine öffentliche Warnung oder Allgemeinverfügung erlassen werden, wird diese auf unserer Website (bafin.de → Verbraucherschutz → Warnungen) veröffentlicht.



## E-Mail 2: Dr. Pflüger an Polizei Bremen ZKD – Nachfrage Ermittlungsstand

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** zkd.ag@polizei.bremen.de

**Datum:** 22.04.2026, 15:30 Uhr

**Betreff:** Anfrage Ermittlungsstand – AZ ZD 3001 UJs 8841/26 / Wittfeldt

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind als Bevollmächtigte der Geschädigten Eva-Maria Wittfeldt tätig und haben am 08.04.2026 Strafanzeige gegen Unbekannt (CryptoFutureMax.io-Betrug) unter dem oben genannten Aktenzeichen erstattet.

Wir erlauben uns, nach dem aktuellen Ermittlungsstand zu fragen:

1. Wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Bremen weitergeleitet?
2. Wurde Kontakt mit Eurojust / Europol EC3 aufgenommen?
3. Sind erste Ergebnisse der Kontenabfrage bei den Empfängerbanken (Trustless Banking S.A., ZA Bank Ltd.) verfügbar?
4. Wann ist mit der Ladung der Geschädigten zur Zeugenvernehmung zu rechnen?

Wir bitten um kurze Rückmeldung zum Bearbeitungsstand.

Mit freundlichen Grüßen Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger

## E-Mail 3: Polizei Bremen ZKD – Antwort

**Von:** zkd.ag@polizei.bremen.de

**An:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**Datum:** 25.04.2026, 09:18 Uhr

**Betreff:** RE: Anfrage Ermittlungsstand – AZ ZD 3001 UJs 8841/26

Sehr geehrter Herr Dr. Pflüger,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Zum Ermittlungsstand teilen wir Ihnen mit:

1. Die Anzeige wurde am 09.04.2026 an die Staatsanwaltschaft Bremen, Abt. 16 (Wirtschaftskriminalität), weitergeleitet. Die StA führt das Verfahren unter dem Aktenzeichen **210 Js 8841/26**.
2. Ein Rechtshilfeersuchen an Europol EC3 wurde am 18.04.2026 auf den Weg gebracht. Die Bearbeitungsdauer für MLAT-Ersuchen in Drittstaaten (Hongkong) beträgt erfahrungsgemäß 6–18 Monate.
3. Kontenabfragen bei Trustless Banking S.A. über das EU-Rechtshilfenetz (EJN) wurden initiiert. Rücklaufzeit: voraussichtlich 2–3 Monate.
4. Die Geschädigte Frau Wittfeldt wird voraussichtlich bis Ende Mai 2026 zur Zeugenvernehmung geladen. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle relevanten Unterlagen (E-Mails, Screenshots) sichergestellt und uns im Original oder als zertifizierte Kopie übergeben werden.

Wir bitten Sie, die Geschädigte zu informieren, keine weiteren Kontakte zu Personen herzustellen, die sich auf die Plattform beziehen.

Kriminalhauptkommissar T. Bremer AG Digitale Kriminalität (ZKD), Polizei Bremen  
zkd.ag@polizei.bremen.de

## E-Mail 4: Dr. Pflüger an BaFin – Ergänzungsanzeige

**Von:** kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de

**An:** wa54@bafin.de

**Datum:** 28.04.2026, 11:05 Uhr

**Betreff:** Ergänzung zur Anzeige vom 14.04.2026 – weitere technische Details CryptoFutureMax.io

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung zu meiner Anzeige vom 14.04.2026 übermittle ich Ihnen folgende zusätzliche technische Informationen, die für die Prüfung nach MiCA und KWG relevant sein könnten:

**1. Serverstandort / Hosting:** Der Server von cryptofuturemax.io ist bei Serverius B.V., Amsterdam (IP: 185.193.xxx.xxx) gehostet. Eine Kopie des Serverius-Abuse-Reports (Meldung eingereicht am 24.04.2026) lege ich bei.

**2. Zusätzliche Domain cryptofuturemax-eu.io:** Bei weiterer Recherche stellte unser technischer Berater (Daniel Wittfeldt, Informatiker) eine Schwesterdomain **cryptofuturemax-eu.io** fest, die am 01.03.2025 registriert wurde (Registrar: Namecheap; gleicher Hoster). Diese Domain ist möglicherweise die Nachfolgeplattform für neue Opfer.

**3. Weitere Geschädigte:** Über das Internet (Forum trustpilot.com, forum.finanzfluss.de) haben wir Hinweise auf mindestens 12 weitere Geschädigte aus Deutschland mit ähnlichem Schadensbild (Gesamtschaden dieser Gruppe: geschätzt 2,1 Mio. EUR) gefunden. Die Stellungnahmen werden auf Wunsch übermittelt.

Ich bitte die BaFin, diese Informationen in die Prüfung einzubeziehen und ggf. eine koordinierte Warnaktion zu erwägen.

Mit freundlichen Grüßen Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger

## E-Mail 5: BaFin – Sachbearbeiteranruf (Telefonnotiz)

**Art der Kommunikation:** Telefonischer Eingang (Rückruf BaFin)

**Datum:** 29.04.2026, 14:15 Uhr

**Gesprächspartner BaFin:** Herr Markus H., Referat WA 54

**Gesprächspartner Kanzlei:** Dr. Severin Pflüger

**Inhalt des Gesprächs (Protokoll):**

Herr H. von der BaFin hat bezüglich der Ergänzungsanzeige vom 28.04.2026 zurückgerufen. Er teilt mit:

- Die BaFin ist der Domain CryptoFutureMax.io bereits aufgrund anderer Eingaben bekannt; das Referat WA 54 führt eine interne Prüfung.
- Eine koordinierte europäische Warnung (ESMA-Ebene) ist in Abstimmung; Zeitrahmen: 2–4 Wochen.
- Die Schwesterdomain cryptofuturemax-eu.io wird in die Prüfung aufgenommen.

- Die BaFin kann keine Einzelfallhilfe leisten, wird aber auf behördlicher Ebene die FIU und Eurojust informieren.

**Meine Reaktion:** Ich habe darum gebeten, dass die BaFin bei Erlass einer Allgemeinverfügung die Kanzlei als Einreicherin der ersten deutschen Einzelfallmeldung informiert (keine Rechtspflicht, aber hilfreich für Mandantenbetreuung). Herr H. hat dies wohlwollend zur Kenntnis genommen.

**Telefonnotiz erstellt:** 29.04.2026, Dr. S. Pflüger

\*Letzte Aktualisierung: 30.04.2026 · H. Böckmann\*

Datei: 22\_fristenuebersicht.md

## Fristenübersicht – Aktenstück 22

**Aktenzeichen:** PS-BKR-2026-0412

**Stand:** 30.04.2026

**Sachbearbeiterin:** Henriette Böckmann (Fristenkontrolle)

**Prüfung:** Dr. Severin Pflüger

> **HINWEIS:** Diese Fristenübersicht ist täglich zu aktualisieren. Fristen mit Status „offen“ sind rot zu markieren, erledigte grün. Alle Fristen wurden in die elektronische Fristenkontrollmappe (FKM, Software: RA-Micro) eingetragen.

### I. Behördliche Fristen

| Nr.  | Frist                                      | Art               | Datum             | Status              | Verantwortlich    |
|------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| B-01 | Strafanzeige<br>Polizei<br>Bremen ZKD      | Handlung          | 08.04.2026        | <b>**Erledigt**</b> | Dr. Pflüger       |
| B-02 | BaFin-Anzeige<br>MiCA/KWG                  | Handlung          | 14.04.2026        | <b>**Erledigt**</b> | Dr. Pflüger       |
| B-03 | Reaktion<br>BaFin auf<br>Anzeige           | Erwartungseingang | bis<br>14.06.2026 | Offen               | BaFin             |
| B-04 | Zeugenvernehmung<br>Wittfeldt<br>(Polizei) | Termin            | bis<br>31.05.2026 | Offen               | Polizei<br>Bremen |
| B-05 | Rechtshilfe<br>Estland<br>(EJN)            | Erwartungseingang | bis<br>31.07.2026 | Offen               | Polizei<br>Bremen |

| Nr.  | Frist                   | Art               | Datum          | Status | Verantwortlich |
|------|-------------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| B-06 | Europol EC3 Rückmeldung | Erwartungseingang | bis 31.10.2026 | Offen  | Europol        |

## II. Gerichtliche Fristen

| Nr.  | Frist                                 | Verfahren   | Datum                 | Status                        | Verantwortlich |
|------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| G-01 | Klageeinreichung LG Bremen            | 4 O 215/26  | **bis 15.05.2026**    | Offen (nach Sparkassen-Frist) | Dr. Pflüger    |
| G-02 | PKH-Antrag LG Bremen                  | 4 O 215/26  | gleichzeitig mit G-01 | Offen                         | Dr. Pflüger    |
| G-03 | Klageeinreichung AG Bremen-Blumenthal | 15 C 124/26 | 21.04.2026            | **Erledigt**                  | Dr. Pflüger    |
| G-04 | Terminsladung AG Bremen-Blumenthal    | 15 C 124/26 | Steht aus             | Offen                         | Gericht        |
| G-05 | EAPO-Antrag LG Frankfurt              | geplant     | bis 30.06.2026        | Offen                         | Dr. Pflüger    |

## III. Außergerichtliche Fristen (Gegner)

| Nr.  | Frist                                           | An/Von              | Datum                                   | Status | Konsequenz bei Fristversäumnis   |
|------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|
| A-01 | Stellungnahme Sparkasse Bremen (Klageandrohung) | Sparkasse → Kanzlei | **12.05.2026**                          | Offen  | Sofortige Klageeinreichung       |
| A-02 | Reaktion Schufa auf Löschungsbefehle            | Schufa → Kanzlei    | bis 19.05.2026 (4 Wochen Art. 12 DSGVO) | Offen  | Klage AG Blumenthal vorantreiben |

| Nr.  | Frist                                  | An/Von              | Datum          | Status | Konsequenz bei Fristversäumnis |
|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|--------------------------------|
| A-03 | Reaktion Sparkasse auf Schufa-Widerruf | Sparkasse → Kanzlei | bis 05.05.2026 | Offen  | AG-Klage + einstw. Verfügung   |

## IV. Verjährungsfristen

| Anspruch                                               | Verjährungsbeginn                          | Frist                                        | Verjährungsende        | Hinweis                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Schadensersatz ./ Sparkasse (§ 280 BGB)                | Kenntniserlangung April 2026               | 3 Jahre (§ 195 BGB)                          | April 2029             | Rechtzeitig; Hemmung durch Klageeinreichung |
| Bereicherungsanspruch ./ Trustless Banking (§ 812 BGB) | Überweisungsdatum (Okt. 2024 – Feb. 2025)  | 3 Jahre (§ 195 BGB)                          | Okt. 2027 – Feb. 2028  | Noch ausreichend Zeit                       |
| Bereicherungsanspruch ./ ZA Bank Hongkong              | Überweisungsdatum (Sept. 2024 – März 2025) | Hongkong Law: 6 Jahre                        | Sept. 2030 – März 2031 | Kein unmittelbarer Handlungsdruck           |
| Schufa-Löschung (DSGVO Art. 17)                        | Kenntnis des Eintrags (Jan. 2026)          | Keine Verjährung (DSGVO-Anspruch)            | –                      | Laufend                                     |
| Widerruf Kreditkündigung (§ 490 BGB)                   | Zugang Kündigung (14.11.2025)              | Keine gesetzl. Frist, aber Verwirkungsrisiko | Handlung: jetzt        | Widerspruch erstattet (17.04.2026)          |
| Strafanzeige (§ 263 StGB)                              | Verjährung §263 Abs. 3: 10 Jahre           | ab Sept. 2024                                | Sept. 2034             | Kein Zeitdruck                              |

## V. Interne Kanzleifristen

| Nr.  | Aufgabe                                                                                      | Fällig     | Status         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| I-01 | Klageentwurf LG Bremen finalisieren                                                          | 10.05.2026 | In Bearbeitung |
| I-02 | PKH-Formular ausfüllen (Anlage: Erklärung über persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse) | 10.05.2026 | Offen          |

| Nr.  | Aufgabe                                                                     | Fällig                             | Status              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| I-03 | EAPO-Antrag vorbereiten (Kooperation estn. Anwältin)                        | 31.05.2026                         | Offen               |
| I-04 | Akteneinsicht Strafverfahren (§ 406e StPO) beantragen                       | 31.05.2026                         | Offen               |
| I-05 | Psychiatrisches Gutachten Dr. Sternberg ausdrucken und in Papierakte heften | 30.04.2026                         | <b>**Erledigt**</b> |
| I-06 | Schadenstabelle XLSX aktualisieren nach Zinsberechnung                      | 15.05.2026                         | Offen               |
| I-07 | Rücksprache estnische Korrespondenzanwältin (Lepik & Luhaäär)               | 15.05.2026                         | Offen               |
| I-08 | Verfahrensfortschrittsbericht an Daniel Wittfeldt                           | 13.05.2026 (nach Sparkassen-Frist) | Offen               |

## VI. Erinnerungsregister (wiederkehrende Kontrolltermine)

| Intervall     | Kontrolle                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wöchentlich   | Grundbuch Vegesack prüfen (Zwangsversteigerungsantrag Sparkasse?) |
| Wöchentlich   | Grundbuchamt AG Bremen-Blumenthal: Eintragungen prüfen            |
| 2-wöchentlich | BaFin-Website: Öffentliche Warnungen zu CryptoFutureMax.io?       |
| Monatlich     | Polizei ZKD: Ermittlungsfortschritt?                              |
| Monatlich     | Schufa-Portal: Eintragsstand Wittfeldt?                           |

## VII. Notfallprotokoll

Falls **Sparkasse einen Zwangsversteigerungsantrag** stellt:

1. Sofort Dr. Pflüger informieren.
2. Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim LG Bremen (§ 940 ZPO) – Einstellungsanordnung.
3. Gleichzeitig Klage LG Bremen einreichen (G-01).
4. PKH-Eilantrag.

Falls **Schufa den Löschungsantrag ablehnt** oder nicht reagiert:

1. Mahnbescheid AG Bremen-Blumenthal (15 C 124/26).

2. Einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Datenweitergabe.

\*Erstellt: 30.04.2026 · H. Böckmann · Geprüft: Dr. S. Pflüger\*

## E-Mails

Datei: eml/01\_welcome\_cryptofuturemax\_12092024.eml

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | welcome@cryptofuturemax.io                                      |
| An      | e.wittfeldt@t-online.de                                         |
| Datum   | Thu, 12 Sep 2024 14:37:22 +0100                                 |
| Betreff | Willkommen bei CryptoFutureMax - Ihr Trading-Account ist aktiv! |

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>Willkommen bei CryptoFutureMax</title></head>
<body style="font-family:Arial,sans-serif;background:#f4f4f4;padding:20px;">
<div style="max-width:600px;margin:auto;background:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;">
<div style="background:#1a3a5c;padding:30px;text-align:center;">
<h1 style="color:#ffffff;margin:0;">CryptoFutureMax</h1>
<p style="color:#a0c4e8;margin:5px 0;">Professional Crypto Trading Platform</p>
</div>
<div style="padding:30px;">
<h2 style="color:#1a3a5c;">Willkommen, Frau Wittfeldt!</h2>
<p>Herzlich willkommen bei <strong>CryptoFutureMax</strong> &ndash; Ihrer Plattform f&uuml;r
professionelles Kryptow&auml;rungs-Trading mit USDT Stablecoin Arbitrage.</p>
<p>Ihr pers&ouml;nlicher Account-Manager <strong>Robert Volkmann</strong> (Senior Trading Advisor)
steht Ihnen ab sofort zur Verf&uuml;gung.</p>
<div style="background:#f0f4f8;border-radius:6px;padding:20px;margin:20px 0;">
<h3 style="color:#1a3a5c;margin-top:0;">Ihre Zugangsdaten</h3>
<table style="width:100%;">
<tr><td><strong>Dashboard:</strong></td><td><a
href="https://cryptofuturemax.io/dashboard">cryptofuturemax.io/dashboard</a></td></tr>
<tr><td><strong>Benutzername:</strong></td><td>EMW-DE-00418</td></tr>
<tr><td><strong>Tempor&auml;res Passwort:</strong></td><td>[REDACTED &ndash; Anlage
Originaldokument]</td></tr>
</table>
</div>
<div style="background:#e8f4e8;border-radius:6px;padding:20px;margin:20px 0;">
<h3 style="color:#2d6a2d;margin-top:0;">Ihr Investitionspaket: USDT Stablecoin Arbitrage Pool (Tier
1)</h3>
<p><strong>Erwartete monatliche Rendite:</strong> 8&ndash;18 %</p>
<p><strong>Mindestanlage:</strong> 25.000 EUR</p>
<p><strong>Auszahlung:</strong> Jederzeit m&ouml;glich (Bearbeitungszeit: 14 Werktage)</p>
<p><em>Hinweis: BaFin-reguliert gem&auml; &szlig; Lizenz EU-MKT-2024-4418 [Hinweis Kanzlei:
GEFAELSCHT]</em></p>
</div>
<p>Ihr pers&ouml;nlicher Berater Robert Volkmann wird Sie in K&uuml;rze per WhatsApp (+44 7700 900
441) kontaktieren.</p>
<div style="background:#1a3a5c;border-radius:6px;padding:15px;text-align:center;margin:20px 0;">
<a href="https://cryptofuturemax.io/dashboard"
```



```
style="color:#ffffff;font-size:18px;text-decoration:none;font-weight:bold;">Jetzt zum Dashboard &rarr;</a>
</div>
</div>
<div style="background:#f4f4f4;padding:15px;text-align:center;font-size:11px;color:#888888;">
<p>CryptoFutureMax Ltd. &bull; Registered in England &amp; Wales &bull; 14 Finsbury Square, London EC2A 1AB</p>
<p>support@cryptofuturemax.io &bull; Tel: +44 20 3695 XXXX [REDACTED]</p>
<p><em>[Kanzleinotiz: Adresse existiert nicht. Domain-Hoster: Serverius B.V., Amsterdam. Kein Registrar England nachweisbar.]</em></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Datei: eml/02\_trading\_report\_oktober\_2024.eml

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Von     | reports@cryptofuturemax.io                           |
| An      | e.wittfeldt@t-online.de                              |
| Datum   | Thu, 31 Oct 2024 09:12:44 +0100                      |
| Betreff | Ihr Trading-Report Oktober 2024 - Gewinn: +8.732 EUR |

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>Trading-Report Oktober 2024</title></head>
<body style="font-family:Arial,sans-serif;background:#f4f4f4;padding:20px;">
<div style="max-width:650px;margin:auto;background:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;">
<div style="background:#1a3a5c;padding:25px;text-align:center;">
<h1 style="color:#ffffff;margin:0;font-size:22px;">CryptoFutureMax</h1>
<h2 style="color:#a0c4e8;margin:8px 0 0 0;">Monatlicher Trading-Report | Oktober 2024</h2>
</div>
<div style="padding:30px;">
<p>Sehr geehrte Frau Wittfeldt,</p>
<p>anbei Ihr pers&ouml;nlicher Trading-Report f&uuml;r den Monat Oktober 2024. Wir freuen uns, Ihnen eine <strong style="color:#2d6a2d;">hervorragende Performance</strong> mitteilen zu k&ouml;nnen!</p>
<div style="background:#e8f4e8;border:2px solid #2d6a2d;border-radius:8px;padding:20px;margin:20px 0;text-align:center;">
<h2 style="color:#2d6a2d;margin:0;">Monatlicher Gewinn: +8.732,00 EUR</h2>
<p style="color:#555;font-size:14px;margin:5px 0;">Das entspricht einer monatlichen Rendite von ca. <strong>10,37 %</strong></p>
</div>
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;margin:20px 0;">
<thead>
<tr style="background:#1a3a5c;color:#ffffff;">
<th style="padding:10px;text-align:left;">Position</th>
<th style="padding:10px;text-align:right;">Betrag (EUR)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="background:#f0f4f8;">
```

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Portfolio-Eroffnungswert (01.10.2024) | 84.200,00  |
|                                       |            |
| Realisierte Gewinne Oktober 2024      | + 8.732,00 |
|                                       |            |
| Nicht realisierte Gewinne             | + 1.240,00 |
|                                       |            |
| USDT Stablecoin Arbitrage (Anteil)    | 78 %       |
|                                       |            |
| BTC Spot (Anteil)                     | 22 %       |
|                                       |            |
| Portfolio-Gesamtwert (31.10.2024)     | 94.172,00  |

**Empfehlung von Robert Volkmann:** Ihr Portfolio entwickelt sich hervorragend! Eine weitere Einzahlung im November 2024 w&uuml;rde Ihnen den Zugang zum exklusiven **Premium-Tier** er&ouml;ffnen (Rendite bis 18 % p.m.). Der Premium-Tier-Pool schlie&szlig;t am 01.12.2024 &ndash; sichern Sie sich Ihren Platz!

**Auszahlungen:** Jederzeit m&ouml;glich. Bearbeitungszeit: 14 Werktage nach Antrag. Bitte kontaktieren Sie Robert Volkmann per WhatsApp f&uuml;r einen Auszahlungsantrag.

*[KANZLEINOTIZ: Die angegebenen Portfoliowerte sind nicht verifizierbar. Keine echten Blockchain-Transaktionsdaten in den HTML-Anhängen nachweisbar. Dies ist ein gefälschter "Fake Balance"-Report, typisch fuer Pig-Butchering-Scam-Schemata.]*

CryptoFutureMax Reports Team &bull; reports@cryptofuturemax.io

Datei: eml/03\_aml\_kaution\_forderung\_18022025.eml

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| Von | compliance@cryptofuturemax.io |
| An  | e.wittfeldt@t-online.de       |

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Datum   | Tue, 18 Feb 2025 16:03:17 +0100                                     |
| Betreff | WICHTIG: AML-Compliance-Kaution erforderlich - Auszahlung blockiert |

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>WICHTIG: AML-Kaution</title></head>
<body style="font-family:Arial,sans-serif;background:#f4f4f4;padding:20px;">
<div style="max-width:650px;margin:auto;background:#ffffff;border-radius:8px;overflow:hidden;">
<div style="background:#8b1a1a;padding:25px;text-align:center;">
<h1 style="color:#ffffff;margin:0;font-size:22px;">CryptoFutureMax</h1>
<h2 style="color:#ffcccc;margin:8px 0 0 0;">DRINGENDE MITTEILUNG DER
COMPLIANCE-ABTEILUNG</h2>
</div>
<div style="padding:30px;">
<div style="background:#fdecea;border:2px solid #8b1a1a;border-radius:8px;padding:20px;margin:0 0
20px;">
<h2 style="color:#8b1a1a;margin:0;text-align:center;">&#9888; KONTO TEMPOR&Auml;R
GESPERRT</h2>
<p style="text-align:center;margin:8px 0 0 0;color:#555;">Ihre Auszahlung (94.700,00 EUR) ist aufgrund
neuer AML-Vorschriften blockiert.</p>
</div>

<p>Sehr geehrte Frau Wittfeldt,</p>

<p>aufgrund der neuen Europ&auml;ischen Anti-Geldw&auml;sche-Verordnung (AML Directive
2024/1620) sind wir verpflichtet, bei Auszahlungen &uuml;ber 50.000 EUR eine einmalige
<strong>Compliance-Kaution (AML Deposit)</strong> zu erheben.</p>

<div style="background:#f0f4f8;border-radius:6px;padding:20px;margin:20px 0 0;">
<h3 style="color:#1a3a5c;margin-top:0;">Details zur Compliance-Kaution</h3>
<table style="width:100%;border-collapse:collapse;">
<tr style="background:#1a3a5c;color:#ffffff;">
<th style="padding:8px;text-align:left;">Parameter</th>
<th style="padding:8px;text-align:right;">Wert</th>
</tr>
<tr style="background:#f0f4f8;">
<td style="padding:8px;">Kaution (AML Deposit)</td>
<td style="padding:8px;text-align:right;font-weight:bold;">18.000,00 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:8px;">R&uuml;ckerstattung</td>
<td style="padding:8px;text-align:right;">Innerhalb von 5 Werktagen nach Auszahlung</td>
</tr>
<tr style="background:#f0f4f8;">
<td style="padding:8px;">Deadline</td>
<td style="padding:8px;text-align:right;color:#8b1a1a;font-weight:bold;">20.02.2025 (48 Stunden)</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding:8px;">Bei Nichtzahlung</td>
<td style="padding:8px;text-align:right;color:#8b1a1a;">Kontosperrung; Gewinne verfallen</td>
</tr>
</table>

```

### Kontoverbindung f&uuml;r AML-Kauti&ouml;n

<strong>Empf&uuml;nger:</strong> CFM Compliance Holdings Ltd.</p>

<strong>IBAN:</strong> HK20 0030 0000 4817 2300 3</p>

<strong>BIC:</strong> ZNBKHKHH</p>

<strong>Bank:</strong> ZA Bank Limited, Hongkong</p>

<strong>Verwendungszweck:</strong> AML-KAUTION-EMW-2025</p>

Nach Eingang der Kauti&ouml;n wird Ihre Auszahlung von <strong>94.700,00 EUR</strong> sofort freigegeben. Robert Volkmann wird Sie umgehend informieren.</p>

Bitte beachten Sie: Bei Nichtzahlung innerhalb von 48 Stunden m&uuml;ssen wir Ihr Konto gem&uuml; &szlig; AML Directive 2024/1620 Art. 38 permanent sperren und alle Positionen liquidieren.</p>

<em>[KANZLEINOTIZ: Die "EU AML Directive 2024/1620" existiert nicht. Dieser E-Mail-Text ist ein klassischer Advance-Fee-Fraud (Vorschussbetrug). Die genannte Kontoverbindung fuehrt zur ZA Bank Hongkong -- nicht zu einer Compliance-Stelle. Das SPF■IL zeigt gefaelschte Absenderadresse. Die Domain compliance@cryptofuturemax.io wurde erst 11 Tage zuvor registriert.]</em></p>

CryptoFutureMax Compliance Department &bull; compliance@cryptofuturemax.io</p>

EU AML Compliance Center &bull; [KANZLEINOTIZ: NICHT EXISTENT]</p>

Datei: eml/04\_pflueger\_an\_sparkasse\_klageandrohung.eml

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de                                              |
| An      | vorstand@sparkasse-bremen.de                                                           |
| Datum   | Mon, 20 Apr 2026 10:15:33 +0200                                                        |
| Betreff | Klageandrohung Wittfeldt /. Sparkasse Bremen - PS-BKR-2026-0412 - Frist bis 12.05.2026 |

&lt;!DOCTYPE html&gt;
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;&lt;meta charset="utf-8"&gt;&lt;/head&gt;
&lt;body style="font-family:Calibri,Arial,sans-serif;font-size:12pt;color:#1a1a1a;margin:0;padding:30px;"&gt;
&lt;table style="width:100%;border-bottom:3px solid #1a3a5c;margin-bottom:25px;padding-bottom:15px;"&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
&lt;strong style="font-size:16pt;color:#1a3a5c;"&gt;KANZLEI PFL&amp;Uuml;GER SCHOENEBERG BANKRECHT&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style="color:#555;font-size:10pt;"&gt;Am Markt 14 &amp;bull; 28195 Bremen &amp;bull; Tel.: 0421/33 88 20-0 &amp;bull; Fax: 0421/33 88 20-99&lt;br&gt;
kanzlei@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de &amp;bull; www.pflueger-schoeneberg-bankrecht.de&lt;/span&gt;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><p>An: Sparkasse Bremen, Vorstand<br/>Per E-Mail: vorstand@sparkasse-bremen.de<br/>Per Fax: 0421/179 22 22<br/>Datum: 20. April 2026</p><p>Betreff: Klageandrohung und Fristsetzung – Mandat Wittfeldt ./. Sparkasse Bremen</p><p>Konto: IBAN DE44 2905 0101 1004 8830 12 (Eva-Maria Wittfeldt)</p><p>Klage LG Bremen: Az. 4 O 215/26 (Einreichung vorbereitet)</p><p>Frist: 12. Mai 2026</p></div> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau **Eva-Maria Wittfeldt**, geb. 14.03.1962, Kieferstraße 17, 28757 Bremen, sowie deren Sohn Daniel Wittfeldt (Vollmachten liegen diesem Schreiben bei).

Frau Wittfeldt wurde im Zeitraum September 2024 bis März 2025 durch die betrügerische Kryptowährungshandelsplattform **CryptoFutureMax.io** um insgesamt **387.420,00 EUR** geschädigt. Sie hat von Ihrem bei Ihnen geführten Konto (IBAN oben) sieben Auslandsüberweisungen auf Konten der Tochter vorgenommen.

**Unsere Vorwürfe gegen die Sparkasse Bremen:**

**1.**

**Verletzung der Warnpflicht (§ 167, 280, 241 Abs. 2 BGB):** Die sieben Auslandsüberweisungen wiesen alle Merkmale eines Cybertrading-Betruges auf. Die Sparkasse hat keine Warnhinweise erteilt und keine Verdachtsmeldung (§ 43 GwG) erstattet.

**Mitverschulden bei der Darlehensvergabe:** Das Hypothekendarlehen (75.000 EUR, Januar 2025) wurde ausgereicht, obwohl bereits 227.500 EUR in verdächtigen Auslandsüberweisungen verbucht waren. 51.000 EUR des Darlehens wurden zwei Tage nach Auszahlung ins Ausland überwiesen.

**Rechtswidrige Kreditkündigung (§ 167, 490 BGB i.V.m. § 242 BGB):** Die Kündigung stellt eine unzulässige Berufung auf eine Vermögensverschlechterung dar, die die Sparkasse selbst mitverursacht hat.

**Widerruf Schufa-Meldung:** Der Negativeintrag (71.380 EUR) ist unzulässig, solange die Forderung streitig ist (BGH VI ZR 156/13).

**2.**

**Unsere Forderungen:**

<ul>

<li>Zahlung von Schadensersatz (Mindestforderung: 75.000,00 EUR, Hauptantrag auf Basis Darlehensgelder)</li>

<li>Rücknahme der Kreditkündigung bzw. Stundungsvereinbarung</li>

<li>Unverzüglicher Widerruf der Schufa-Meldung</li>

</ul>

<div style="background:#fdecea;border:2px solid #8b1a1a;border-radius:6px;padding:15px;margin:20px 0;">

<strong style="color:#8b1a1a;">FRISTSETZUNG:</strong> Wir setzen Ihnen eine Frist bis zum <strong>12. Mai 2026</strong> (Eingang bei uns), um verbindlich Stellung zu nehmen. Nach Fristablauf erfolgt die <strong>sofortige Klageeinreichung beim LG Bremen (Az. 4 O 215/26)</strong>.

</div>

<p>Wir stehen für ein klärendes Gespräch jederzeit bereit.</p>

<p>Mit freundlichen Grüßen</p>

<p>

<strong>Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger</strong><br>

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht<br>

Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht<br>

<span style="color:#555;font-size:10pt;">Tel.: 0421/33 88 20-0 &bull;

s.pflueger@pflueger-schoeneberg-bankrecht.de</span>

</p>

<p style="font-size:10pt;color:#888;border-top:1px solid #ddd;padding-top:10px;">

<em>Anlagen: Vollmacht Eva-Maria Wittfeldt, Vollmacht Daniel Wittfeldt, Kopie Strafanzeige ZD 3001 UJs 8841/26, Kontoauszüge (7 Überweisungen), Widerspruch Kreditkündigung v. 17.04.2026</em>

</p>

</body>

</html>

## Excel-Tabellen

Datei: xlsx/schadenstabelle\_zinsausfall.xlsx

### Tabellenblatt: Schadenstabelle

|  |                                                                                             |                                     |              |            |                           |                        |          |                    |                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------------|
|  | Schadenstabelle inkl. Zinsausfall – Eva-Maria Wittfeldt<br>./ Crypto FutureMax              |                                     |              |            |                           |                        |          |                    |                           |
|  | Aktenzeichen: PS-BKR-2026-0412   Stand: 30.04.2026   Kanzlei Pflueger Schoeneberg Bankrecht |                                     |              |            |                           |                        |          |                    |                           |
|  | 1. Hauptschadenspositionen (tatsächlich ueberwiesene Betraege)                              |                                     |              |            |                           |                        |          |                    |                           |
|  | Nr.                                                                                         | Schadensposition                    | Betrag (EUR) | Datum      | Quelle der Mittel         | Empfängerbank          | Land     | Zinsperiode (Tage) | Zinsausfall 5% p.a. (EUR) |
|  | 1                                                                                           | Ueberweisung 1 an ZA Bank           | 38000        | 18.09.2024 | Erbschaft                 | ZA Bank Ltd.           | Hongkong | 589                | 3066.03                   |
|  | 2                                                                                           | Ueberweisung 2 an Trustless Banking | 42000        | 14.10.2024 | Erbschaft                 | Trustless Banking S.A. | Estland  | 563                | 3239.18                   |
|  | 3                                                                                           | Ueberweisung 3 an Cyprus Popular    | 58500        | 15.11.2024 | Erbschaft + Sparverm.     | Cyprus Popular Bank    | Zypern   | 531                | 4255.27                   |
|  | 4                                                                                           | Ueberweisung 4 an ZA Bank           | 89000        | 18.12.2024 | Riester-Rente + Sparverm. | ZA Bank Ltd.           | Hongkong | 498                | 6071.51                   |

|  |                                                                  |                                     |            |                   |                                        |                        |          |     |         |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|-----|---------|
|  | 5                                                                | Ueberweisung 5 an Trustless Banking | 51000      | 24.01.2025        | Hypothekendarlehen                     | Trustless Banking S.A. | Estland  | 461 | 3220.68 |
|  | 6                                                                | Ueberweisung 6 an Trustless Banking | 47420      | 11.02.2025        | Restsparverm. + Darlehen               | Trustless Banking S.A. | Estland  | 443 | 2877.68 |
|  | 7                                                                | Ueberweisung 7 an ZA Bank           | 61500      | 07.03.2025        | Restsparverm. + Darlehen               | ZA Bank Ltd.           | Hongkong | 419 | 3529.93 |
|  | Summe Ueberweisungen                                             |                                     |            |                   |                                        |                        |          |     |         |
|  | 2. Weitere Schadensposten                                        |                                     |            |                   |                                        |                        |          |     |         |
|  | Schaden sposition                                                | Betrag (EUR)                        | Datum      | Beteiligte r      | Anmerku ng                             |                        |          |     |         |
|  | Hypothekendarlehen offen nach Kündigung                          | 71380                               | 14.11.2025 | Sparkasse Bremen  | Kreditforderung nach Par. 490 BGB      |                        |          |     |         |
|  | Vermeintliche Steuer-Vorauszahlung (in Ueberweisung 6 enthalten) | 31000                               | 11.02.2025 | Trustless Banking | Advance-Fee-Fraud                      |                        |          |     |         |
|  | Vermeintliche AML-Kaution (in Ueberweisung 7 enthalten)          | 18000                               | 07.03.2025 | ZA Bank           | Advance-Fee-Fraud                      |                        |          |     |         |
|  | Anwaltskosten bis 30.04.2026 (vorläufig)                         | 3500                                | 09.04.2026 | Kanzlei Pflueger  | Vorschuss; endgültige Abrechnung offen |                        |          |     |         |
|  | Psychiatrisches Gutachten Dr. Sternberg                          | 1800                                | 28.04.2026 | Eigen             | Rechtsverfolgungs-Nebenschaden         |                        |          |     |         |



|  |                                                                                                                                                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 3. Gesamtschaden<br>suebersicht (vorläufig)                                                                                                                                          |        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gesamtschaden Ueberweisungen                                                                                                                                                         | 387420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zinsausfall Ueberweisungen<br>(5% p.a. bis 30.04. 2026, vorläufig)                                                                                                                   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Offene Kreditforderung Sparkasse<br>(streitig)                                                                                                                                       | 71380  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anwalts- und Gutachterkosten                                                                                                                                                         | 5300   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gesamtschaden vorläufig                                                                                                                                                              |        |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hinweis:<br>Alle Zinsangaben vorläufig.<br>Endgültige Schadenshöhe nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens und Klageeinreichung.  <br>Zinssatz: 5% p.a. gemäss Par. 288 Abs. 1 BGB. |        |  |  |  |  |  |  |  |

Datei: xlsx/ueberweisungen\_aufstellung.xlsx

## Tabellenblatt: Ueberweisungen

|  |                                                                               |               |            |              |                                |                              |               |               |                                   |                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  | Ueberweisung-Aufstellung – Sparkasse Bremen – Mandantin: Eva-Maria Wittfeldt  |               |            |              |                                |                              |               |               |                                   |                              |
|  | Aktenzeichen: PS-BKR-2026-0412   Kanzlei Pflueger Schoenberg Bankrecht Bremen |               |            |              |                                |                              |               |               |                                   |                              |
|  | Nr.                                                                           | Buchungsdatum | Valuta     | Betrag (EUR) | Empfänger                      | Empfänger-IBAN               | Empfänger-BIC | Land          | Verwendungszweck                  | Finanzierungsquelle          |
|  | 1                                                                             | 18.09.2024    | 18.09.2024 | 38000        | CFM Trading Ltd.               | HK200030000048172300 1       | ZNBKHKHH      | Hongkong (HK) | Investment Account CFMX-00418-EMW | Erbschaft Tante Hildegard    |
|  | 2                                                                             | 14.10.2024    | 14.10.2024 | 42000        | Trustless Banking S.A.         | EE382200221088473801         | HABAE2X       | Estland (EE)  | CFMX Portfolio Extension EMW      | Erbschaft Tante Hildegard    |
|  | 3                                                                             | 15.11.2024    | 15.11.2024 | 58500        | Cyprus Popular Settlement Acc. | CY17002001950000350014005123 | BCYPCY2N      | Zypern (CY)   | CFMX Tier-2 Upgrade EMW           | Erbschaft + Sparverm.        |
|  | 4                                                                             | 18.12.2024    | 18.12.2024 | 89000        | CFM Trading Ltd.               | HK200030000048172300 2       | ZNBKHKHH      | Hongkong (HK) | CFMX Premium-Tier EMW             | Riester-Rente + Sparverm.    |
|  | 5                                                                             | 24.01.2025    | 24.01.2025 | 51000        | Trustless Banking S.A.         | EE382200221088473802         | HABAE2X       | Estland (EE)  | CFMX Re-Investment Tranche 5 EMW  | Hypothekendarlehen Sparkasse |

|  |                                                         |              |            |                           |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|--|---------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 6                                                       | 11.02.2025   | 11.02.2025 | 47420                     | Trustles<br>s<br>Banking<br>S.A. | EE38<br>2200<br>2210<br>8847<br>3803   | HABAE<br>E2X | Estland<br>(EE)   | Tax Co<br>mplianc<br>e CFM<br>EMW                  | Restspa<br>rverm. +<br>Darlehe<br>n |
|  | 7                                                       | 07.03.2025   | 07.03.2025 | 61500                     | CFM<br>Trading<br>Ltd.           | HK20<br>0030<br>0000<br>4817<br>2300 3 | ZNBKH<br>KHH | Hongko<br>ng (HK) | AML<br>Deposit<br>& Final<br>Settlem<br>ent<br>EMW | Restspa<br>rverm. +<br>Darlehe<br>n |
|  | GESAM<br>T                                              |              |            |                           |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | Aufschlu<br>esselun<br>g nach<br>Empfae<br>ngerban<br>k |              |            |                           |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | Empfae<br>ngerban<br>k                                  | Land         | Anzahl     | Gesamt<br>betrag<br>(EUR) |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | ZA Bank<br>Ltd.                                         | Hongko<br>ng | 3          | 188500                    |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | Trustles<br>s<br>Banking<br>S.A.                        | Estland      | 3          | 140420                    |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | Cyprus<br>Popular<br>Bank                               | Zypern       | 1          | 58500                     |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |
|  | Gesamt                                                  |              | 7          |                           |                                  |                                        |              |                   |                                                    |                                     |

## Word-Dokumente

Datei: docx/bafin\_anzeige\_mica\_stablecoin.docx

KANZLEI PFLUEGER SCHOENEBOURG BANKRECHT

Am Markt 14 - 28195 Bremen

An die Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Referat WA 54 - Kryptowerte / DLT

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Bremen, 14. April 2026

BAFIN-ANZEIGE

Verdacht des unerlaubten Angebots von Kryptowerten nach MiCA Art. 59 / Art. 16 und Par. 32 KWG

Mandantin: Eva-Maria Wittfeldt, 28757 Bremen | Schaden: 387.420,00 EUR

### I. Sachverhalt

Unsere Mandantin wurde im Zeitraum September 2024 bis Maerz 2025 durch die betruegerische Plattform CryptoFutureMax.io um 387.420,00 EUR geschaedigt. Die Plattform bewirbt einen sog. USDT Stablecoin Arbitrage Pool mit monatlichen Renditen von 8-18 % und nahm EUR-Betraege entgegen, ohne ueber die nach MiCA und KWG erforderlichen Zulassungen zu verfuegen.

### II. Rechtliche Einordnung

1. MiCA Art. 59: CryptoFutureMax.io erbringt Kryptowertedienstleistungen ohne CASP-Zulassung nach Art. 59 Abs. 1 MiCA (VO (EU) 2023/1114, seit 30.12.2024 in Kraft).
2. MiCA Art. 16: Das Portfolio kombiniert USDT (EMT) und BTC, was auf einen Asset-Referenced Token hindeutet. Angebot ohne Genehmigung verboten.
3. Par. 32 KWG: Entgegennahme von Einlagen ohne BaFin-Erlaubnis; strafbar nach Par. 54 KWG. Keine Erlaubnis im BaFin-Register ersichtlich.
4. MiCA Art. 7: Irresfuehrendes Marketing mit Phantomrenditen; DKIM FAIL, PHP-Backend -- kein serioeser Finanzdienstleister.

### III. Technische Informationen zur Plattform

### IV. Antraege

1. Einleitung von Ermittlungen wegen Verstoss gegen Art. 59 MiCA, Art. 16 MiCA und Par. 32 KWG.
2. Erlass einer oeffentlichen Warnung / Allgemeinverfuegung nach Art. 94 MiCA.
3. Europaeische Koordination mit ESMA, CySEC, FCA und Malta MFSA.
4. Rueckmeldung an die Kanzlei ueber Verfahrensaufnahme.

Bremen, 14. April 2026

Rechtsanwalt Dr. Severin Pflueger

Fachanwalt fuer Bank- und Kapitalmarktrecht

| Parameter            | Wert                                    |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Domain               | cryptofuturemax.io                      |
| Registrar            | Namecheap Inc.                          |
| Hoster               | Serverius B.V., Amsterdam (NL)          |
| Domain-Registrierung | 22.07.2024                              |
| Schwesterdomain      | cryptofuturemax-eu.io (reg. 01.03.2025) |

**Datei:** docx/klageschrift\_lg\_bremen\_sparkasse.docx

## KANZLEI PFLUEGER SCHOENEBOURG BANKRECHT

Am Markt 14 - 28195 Bremen - Tel.: 0421/33 88 20-0

An das Landgericht Bremen - Zivilkammer 4 -

Domsheide 16, 28195 Bremen

## KLAGESCHRIFT

Aktenzeichen: 4 O 215/26

Klaegerin: Eva-Maria Wittfeldt, geb. 14.03.1962, Kiefernstrasse 17, 28757 Bremen

Prozessbevollmaechtigter: RA Dr. Severin Pflueger, Kanzlei Pflueger Schoeneburg Bankrecht, Am Markt 14, 28195 Bremen

Beklagte: Sparkasse Bremen, vertreten durch den Vorstand, Am Brill 1-3, 28195 Bremen

## I. Antraege

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 75.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 24.01.2025 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Kuendigung des Darlehensvertrags Nr. 24-01-0872/75 der Beklagten vom 14.11.2025 unwirksam ist.
3. Die Beklagte wird verurteilt, den bei der Schufa Holding AG gespeicherten Negativeintrag (Forderung 71.380,00 EUR, Meldedatum Dezember 2025) unverzueglich zu widerrufen.
4. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.

Streitwert: 153.518,00 EUR

## II. Sachverhalt

Die Klaegerin, eine 64-jaehrige vorzeitig pensionierte Diplom-Ingenieurin aus Bremen-Vegesack (monatliches Einkommen: ca. 980 EUR EM-Rente), wurde im Zeitraum September 2024 bis Maerz 2025 durch die betruegerische Kryptowaerungs-Handelsplattform CryptoFutureMax.io um insgesamt 387.420,00 EUR geschaedigt.

Die Klaegerin ueberwies sieben Betraege von ihrem bei der Beklagten gefuehrten Girokonto (IBAN DE44 2905 0101 1004 8830 12) auf Auslandskonten der Taeter. Im Januar 2025 schloss sie einen Darlehensvertrag ueber 75.000,00 EUR (Nr. 24-01-0872/75) mit der Beklagten ab. Bereits zwei Tage nach Darlehensauszahlung (22.01.2025) flossen 51.000,00 EUR aus dem Darlehenserloes an Trustless Banking S.A. in Estland.

## III. Pflichtverletzungen der Beklagten

Verletzung der Warnpflicht (SS 280, 241 Abs. 2 BGB):



Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts des:

1. Betruges, § 263 StGB (ggf. gewerbs- und bandenmäßig, § 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB)
2. Computerbetruges, § 263a StGB (manipulierte Handelsplattform)
3. Geldwäsche, § 261 StGB
4. Unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften, § 54 KWG

## I. Sachverhalt

Im Zeitraum September 2024 bis März 2025 wurde unsere Mandantin, Frau Eva-Maria Wittfeldt (64 Jahre, vorzeitig pensionierte Diplom-Ingenieurin, monatliches Einkommen ca. 980 EUR Erwerbsminderungsrente), durch die betrügerische Kryptowährungs-Handelsplattform CryptoFutureMax.io um insgesamt 387.420,00 EUR geschädigt.

Die Täter sprachen Frau Wittfeldt über eine bezahlte Facebook-Anzeige an und bauten über einen als "Robert Volkmann" auftretenden vermeintlichen Berater (UK-Mobilnummer +44 7700 900 xxx) über Monate ein Vertrauensverhältnis auf. Frau Wittfeldt überwies in gutem Glauben sieben Beträge auf Auslandskonten der Täter:

## II. Rechtliche Bewertung

§ 263 StGB – Betrug: Die Täter täuschten über Existenz und Seriosität der Handelsplattform, erregten Irrtum bei der Geschädigten und veranlassten sie zu Vermögensverfügungen (Überweisungen). Der Schaden beträgt 387.420 EUR. Die Qualifikation als gewerbsmäßiger Betrug (§ 263 Abs. 3 Nr. 1 StGB) ist wahrscheinlich.

§ 263a StGB – Computerbetrug: Das manipulierte Dashboard stellt eine unbefugte Einwirkung auf Datenverarbeitungsvorgänge dar.

§ 261 StGB – Geldwäsche: Die Verschleierung der Herkunft durch internationale Transferketten erfüllt den Tatbestand.

## III. Antrag

Wir stellen Strafantrag nach § 77 StGB und beantragen die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, Identitätsfeststellung des Täters "Robert Volkmann" sowie Sicherungsanfragen an die Empfängerbanken (Rechtshilfeersuchen über Interpol/Eurojust).

Bremen, 08. April 2026

Rechtsanwalt Dr. Severin Pflüger

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Kanzlei Pflüger Schoeneberg Bankrecht, Bremen

| Nr. | Datum      | Betrag (EUR) | Empfängerbank          | Land     |
|-----|------------|--------------|------------------------|----------|
| 1   | 18.09.2024 | 38.000,00    | ZA Bank Ltd.           | Hongkong |
| 2   | 14.10.2024 | 42.000,00    | Trustless Banking S.A. | Estland  |
| 3   | 15.11.2024 | 58.500,00    | Cyprus Popular Bank    | Zypern   |
| 4   | 18.12.2024 | 89.000,00    | ZA Bank Ltd.           | Hongkong |
| 5   | 24.01.2025 | 51.000,00    | Trustless Banking S.A. | Estland  |
| 6   | 11.02.2025 | 47.420,00    | Trustless Banking S.A. | Estland  |

| Nr.    | Datum      | Betrag (EUR) | Empfängerbank | Land     |
|--------|------------|--------------|---------------|----------|
| 7      | 07.03.2025 | 61.500,00    | ZA Bank Ltd.  | Hongkong |
| Gesamt |            | 387.420,00   |               |          |



## Bildanlagen und Screenshots

Datei: jpg/briefkopf\_account\_manager\_volkmann.jpg

CFM Advisory Services Ltd.

PRIVATE & CONFIDENTIAL

RV

Foto  
[ALIAS]

Robert Volkmann

Senior Trading Advisor | CryptoFutureMax

CFM Advisory Services Ltd. | 14 Finsbury Square, London EC2A 1AB

Mobil:

+44 7700 900 441 [REDACTED - Original in Papierakte]

E-Mail:

r.volkmann@cfm-advisory.com [DOMANE INAKTIV]

WhatsApp:

+44 7700 900 441

LinkedIn:

[KEIN PROFIL GEFUNDEN - FAKE-IDENTITAET]

Regulierung:

BaFin Lizenz EU-MKT-2024-4418 [GEFAELSCHT]

CERTIFIED ADVISOR

CryptoFutureMax

Advisory Division

REG.  
NO.

EU-MKT-2024-4418

KANZLEINOTIZ - NUR FUER ANWALTICHE AKTENEINSICHT

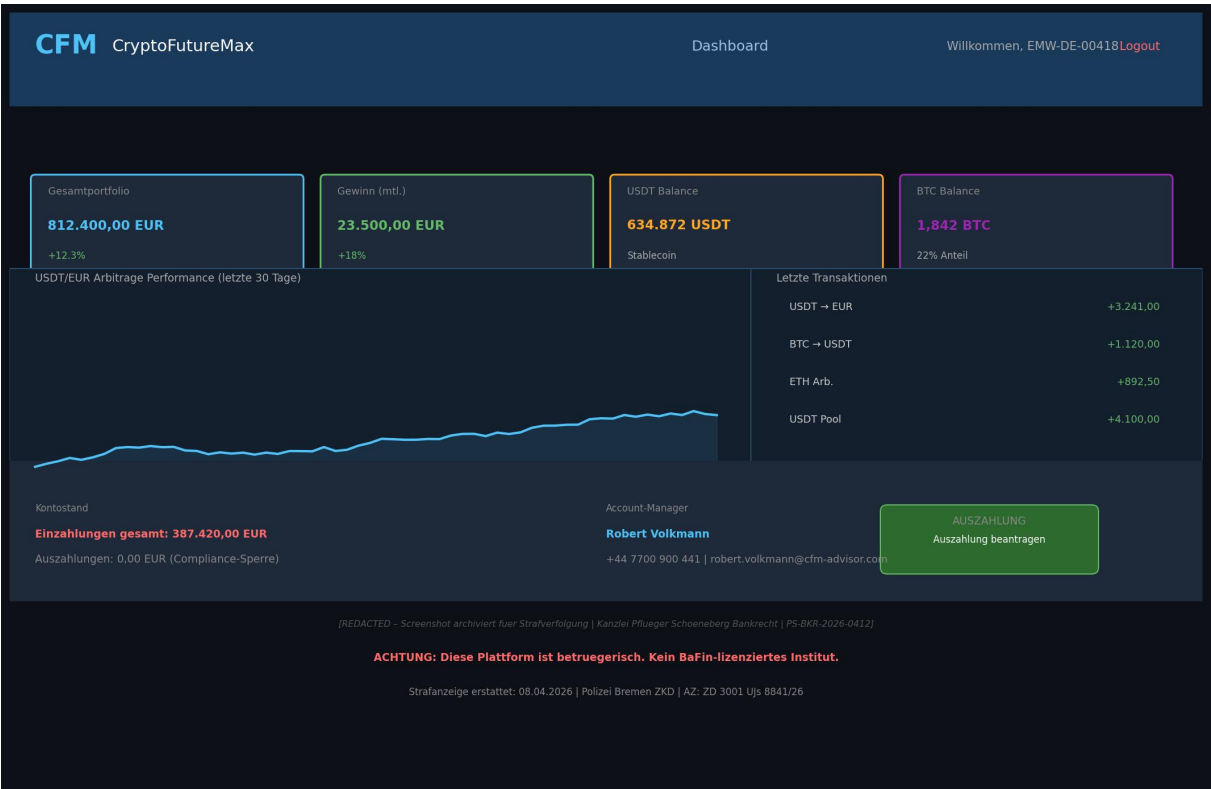
"Robert Volkmann" ist ein Alias. Keine verifizierbare Identitaet. Keine BaFin-Lizenz. E-Mail-Domain inaktiv.  
Originalnachweis: WhatsApp-Screenshots in Anlage 05 | Strafanzeige ZD 3001 Ujs 8841/26 | PS-BKR-2026-0412  
Erstellt: 30.04.2026 | Kanzlei Pflueger Schoeneberg Bankrecht, Bremen | Dr. S. Pflueger

Bilddatei: briefkopf\_account\_manager\_volkmann.jpg

Datei: jpg/cryptofuturemax\_dashboard\_screenshot.jpg

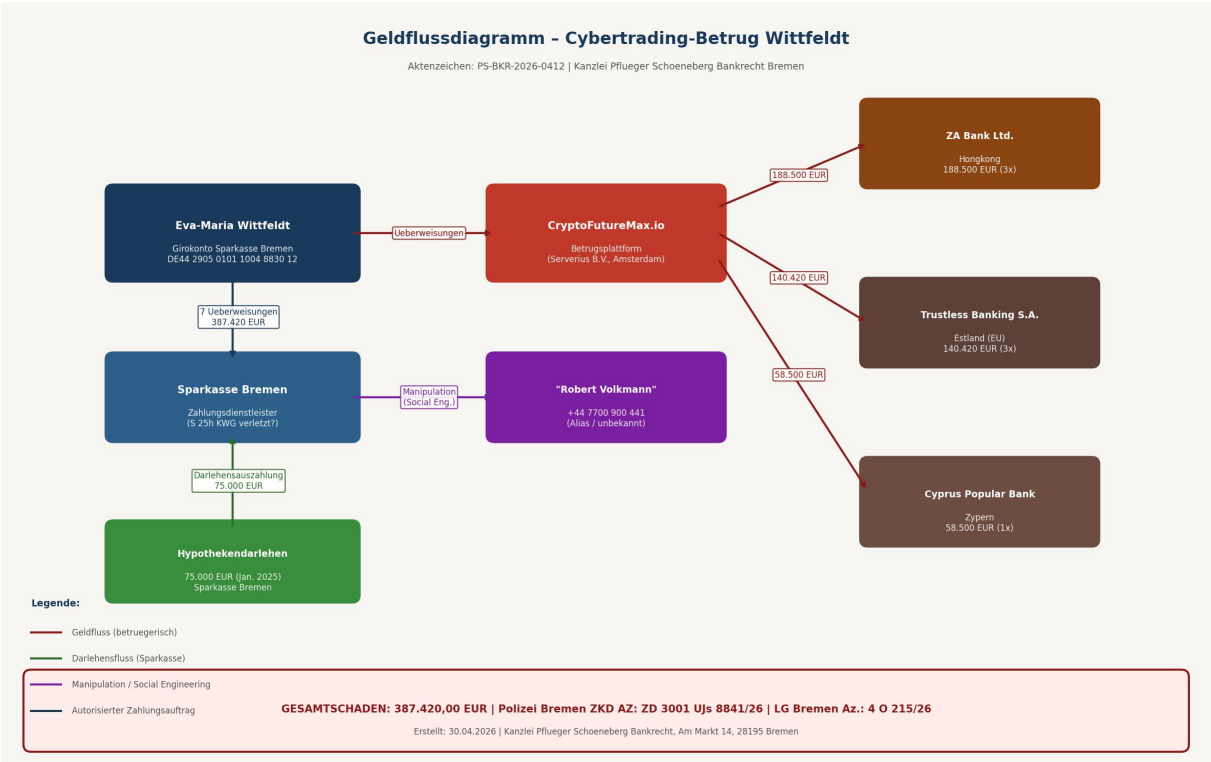
Arbeitsakte: cybertrading-anlagebetrug-wittfeldt-bremen

Seite 81



Bilddatei: cryptofuturemax\_dashboard\_screenshot.jpg

Datei: jpg/geldflussdiagramm\_empfaengerbanken.jpg



Bilddatei: geldflussdiagramm\_empfaengerbanken.jpg

## PDF-Anhang: pdfs/kreditkuendigung\_sparkasse\_redacted.pdf

Datei: kreditkuendigung\_sparkasse\_redacted.pdf

Eva-Maria Wittfeldt  
Kiefernstrasse 17  
28757 Bremen

[REDACTED: Kundennummer]

Bremen, 14. November 2025

Ihr Darlehensvertrag Nr. 24-01-0872/75 | Kundennummer: [REDACTED]

## WICHTIGE MITTEILUNG: KUENDIGUNG IHRES DARLEHENSVERTRAGES

Sehr geehrte Frau Wittfeldt,

aufgrund des dauerhaften Zahlungsverzuges mit den monatlichen Darlehensraten in Hoehe von 623,00 EUR (zuletzt ausstehend seit Mai 2025; fuenf Raten in Hoehe von insgesamt 3.115,00 EUR derzeit offen) sowie der deutlichen Verschlechterung Ihrer Vermoegensverhaalttnisse kuendigen wir den oben genannten Darlehensvertrag gemaess Paragraph 490 Abs. 1 BGB mit **sofortiger Wirkung**.

### Darlehensdetails:

| Parameter                        | Wert                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Darlehensvertrag-Nr.             | 24-01-0872/75                               |
| Urspruenglicher Darlehensbetrag  | 75.000,00 EUR                               |
| Datum Vertragsschluss            | 07.01.2025                                  |
| Zinssatz                         | 4,35 % p.a. (effektiv 4,44 %)               |
| Offene Restschuld zum 14.11.2025 | 71.380,00 EUR                               |
| <b>Zahlungsfrist</b>             | <b>28.11.2025 (14 Tage)</b>                 |
| Sicherheit                       | Grundschild Kiefernstrasse 17, 28757 Bremen |

Die gesamte offene Darlehensforderung in Hoehe von **71.380,00 EUR** ist innerhalb von 14 Tagen (bis zum 28.11.2025) zur Zahlung faellig.

Wir weisen darauf hin, dass wir nach Ablauf dieser Frist die eingetragene Grundschild ueber die Immobilie Kiefernstrasse 17, 28757 Bremen, verwerten werden (Einleitung des Zwangsversteigerungsverfahrens beim AG Bremen-Blumenthal).

Zudem werden wir die offene Forderung der **Schufa Holding AG** melden.

Mit freundlichen Gruessen

**Sparkasse Bremen**

Kreditabteilung | Forderungsmanagement

[REDACTED: Sachbearbeitername] | [REDACTED: Durchwahl]

---

KANZLEINOTIZ (PS-BKR-2026-0412): Dieses Dokument ist die redaktierte Version der Kreditkuendigung der Sparkasse Bremen vom 14.11.2025. Sachbearbeiter-Name und Kundennummer wurden geschwaarzt. Das Original liegt in der Papierakte. Widerspruch erstattet: 17.04.2026 (Aktenstueck 12). Klage LG Bremen Az. 4 O 215/26 vorbereitet.

## PDF-Anhang: pdfs/schufa\_auskunft\_wittfeldt\_redacted.pdf

Datei: schufa\_auskunft\_wittfeldt\_redacted.pdf

MEINE SCHUFA kompakt  
[REDACTED FUER ANWALTliche AKTENEINSICHT]

Personendaten

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Name:               | Wittfeldt, Eva-Maria                  |
| Geburtsdatum:       | 14.03.1962                            |
| Geburtsort:         | [REDACTED]                            |
| Aktuelle Anschrift: | Kiefernstrasse 17, 28757 Bremen       |
| Datum der Auskunft: | 15.01.2026                            |
| Score-Klasse:       | H (sehr hohes Ausfallrisiko)          |
| Score-Wert:         | [REDACTED - nur fuer interne Nutzung] |

Negativmerkmal

ACHTUNG: Folgendes Negativmerkmal ist in Ihrer Schufa-Akte vermerkt:

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Glaebiger:            | Sparkasse Bremen, Am Brill 1-3, 28195 Bremen         |
| Art der Forderung:    | Kreditforderung nach Kuendigung (Hypothekendarlehen) |
| Betrag:               | 71.380,00 EUR                                        |
| Meldedatum:           | Dezember 2025                                        |
| Kuendigungsdatum:     | 14.11.2025                                           |
| Status:               | OFFEN / NICHT BEGLICHEN                              |
| Merkmal:              | P (Kuendigungsforderung)                             |
| Darlehensvertrag-Nr.: | 24-01-0872/75                                        |

Score-Entwicklung

| Zeitraum                 | Score-Klasse | Bedeutung                             |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Vor Dezember 2025        | D            | Unterdurchschnittliches Ausfallrisiko |
| Nach Meldung (Jan. 2026) | H            | Sehr hohes Ausfallrisiko              |

KANZLEINOTIZ (PS-BKR-2026-0412):

Dieses Dokument ist die redaktierte Version der Schufa-Selbstauskunft Eva-Maria Wittfeldt vom 15.01.2026. Einige Felder (Score-Wert, Geburtsort, historische Anfragen) wurden fuer die allgemeine Akteneinsicht geschwaarzt. Das Original liegt in der verschluesselten Papierakte. | Loeschungsbegehren erstattet: 21.04.2026 (Art. 17 DSGVO). Klage AG Bremen-Blumenthal: 15 C 124/26.